



Stellungnahme

Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e. V.

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit
von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher
Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf und
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache [21/2506](#)

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

FNB Gas - Stellungnahme

Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages

**Gesetzentwurf der Bundesregierung für einen Entwurf eines
Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit von Wasserstoff
und zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für
den Wasserstoffhochlauf und weiterer energierechtlicher
Vorschriften (BT-Drucksache 21/2506)**

Berlin, 24.11.2025

Über FNB Gas:

FNB Gas e.V. ist der Zusammenschluss der überregionalen deutschen Fernleitungsnetzbetreiber. Seine Mitglieder betreiben zusammen ein rund 40.000 Kilometer langes Leitungsnetz für den Transport von Erdgas und errichten gemeinsam das rund 9.000 Kilometer lange Wasserstoff-Kernnetz. Die Vereinigung unterstützt ihre Mitglieder bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen. Zudem koordiniert sie die integrierte Netzentwicklungsplanung für Gas und Wasserstoff auf der Transportnetzebene. Darüber hinaus tritt die Vereinigung für die aktive Förderung eines sicheren, wirtschaftlichen, umweltgerechten und klimafreundlichen Betriebs der Gastransportinfrastruktur sowie für ihre kontinuierliche Weiterentwicklung an die Bedarfe des zukünftigen Energiesystems ein.

Mitglieder der Vereinigung sind die Unternehmen bayernets GmbH, Fluxys TENP GmbH, Ferngas Netzgesellschaft mbH, GASCADE Gastransport GmbH, Gastransport Nord GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, NaTran Deutschland GmbH, Nowega GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, terranets bw GmbH und Thyssengas GmbH.

FNB Gas begrüßt den Gesetzesentwurf der Bundesregierung für das Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz (WasserstoffBG). Der aktuelle Gesetzesentwurf enthält wesentliche Verbesserungen im Vergleich zu früheren Entwürfen, die allesamt auf das eigentliche Ziel des Gesetzes einzahlen – den beschleunigten Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Positiv zu bewerten ist insbesondere, dass nun auch Wasserstoffleitungen für den Transport von Wasserstoff vom Anwendungsbereich des Gesetzes erfasst sind.

Für die Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und für die Beratungen im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens im Deutschen Bundestag weist FNB Gas auf weitere, im Gesetzesentwurf nicht oder ungenügend berücksichtigte Regelungsinhalte hin, die insbesondere für den Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes wichtig sind. Dabei wäre es besonders wichtig, dass der Gesetzgeber die Erweiterung des Anwendungsbereiches stringent auf alle für den Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes notwendigen Maßnahmen ausweitet.

I. Für das Wasserstoff-Kernnetz erforderliche Umstellungs- und erdgasverstärkende Maßnahmen in den Anwendungsbereich des Gesetzes aufnehmen: Art. 1 § 2 Absatz 1 Nr. 11 WasserstoffBG

Das Wasserstoff-Kernnetz mit seinen 9.040 km besteht zu rund 60 % aus Leitungen, die von Erdgas auf Wasserstoff umgestellt werden sollen. Das ist nicht nur volkswirtschaftlich sinnvoll und kosteneffizient, es spart auch viel Zeit bei der Umsetzung der Maßnahmen. Damit wird auch die gesetzliche Anforderung des § 28q Abs. 2 S. 3 EnWG erfüllt, wonach die Möglichkeit der Umstellung von vorhandenen Leitungsinfrastrukturen vorrangig zu prüfen ist. Gleichzeitig muss trotz der Umstellung der Leitungen von Erdgas auf Wasserstoff die Erdgasversorgung im verbleibenden Erdgasnetz weiterhin sichergestellt werden. Um dies zu gewährleisten sind so genannte erdgasverstärkende Maßnahmen erforderlich. Diese untrennbar mit der Umstellung einer vorhandenen Leitungsinfrastruktur verbundenen Maßnahmen wurden daher auch explizit durch die zuständige Bundesnetzagentur im Rahmen der Genehmigung des Wasserstoff-Kernnetzes geprüft und genehmigt (vgl. Genehmigung v. 22.10.2024, Rn. 141).

Erdgasverstärkende Maßnahmen können z.B. folgende Maßnahmen umfassen: netzverstärkende Maßnahmen, Neubau von Verdichtern und Messanlagen (GDMR). So müssen bspw. Anschlussnehmer, die an einer umzustellenden Gasleitung angeschlossen sind und weiter mit Gas versorgt werden müssen, erst über eine andere Leitung an das Gasnetz angebunden werden, um die Umstellleitung für den Wasserstofftransport „freizumachen“. Diese erdgasverstärkenden Maßnahmen müssen somit zwingend vor der Umstellung durchgeführt werden.

Die im WasserstoffBG vorgesehenen Beschleunigungsmaßnahmen beziehen sich aktuell lediglich auf Neubauleitungen aber nicht auf Maßnahmen zur Umstellung von Leitungen von Erdgas auf Wasserstoff und auch nicht auf erdgasverstärkende Maßnahmen. Um der gesetzlichen Anforderung des § 28q Abs. 2 S. 3 EnWG nachzukommen und die Vorteile hinsichtlich Kosten und Zeitaufwand der Umstellung von Leitungen auch nutzbar machen zu können, muss das WasserstoffBG auch diese Umstellungsleitungen sowie die erdgasverstärkenden Maßnahmen in den Blick nehmen. Erst dann gilt z.B. die für den Planfeststellungsbeschluss genannte Frist von 12 Monaten analog zu H₂-Leitungen auch für diese Maßnahmen. Ohne eine entsprechende Berücksichtigung käme es zu einem zeitlichen Auseinanderfallen in der Genehmigungspraxis. Umstellungen können ggf. nicht rechtzeitig realisiert und geplante Kundenbedarfe nicht erfüllt werden.

Dementsprechend sollte **§ 2 Absatz 1 Nr. 11** wie folgt ergänzt werden:

Wasserstoffleitungen; Gasversorgungsleitungen, die auf Wasserstoff umgestellt werden; die für die Umstellung erforderlichen erdgasverstärkenden Maßnahmen, wie der Aufbau von Gasversorgungsleitungen, GDRM-Anlagen und Verdichterstationen

II. Vergaberecht nicht auf Beschaffungsvorgänge für das Wasserstoff-Kernnetz anwenden: Art. 1 §§ 6, 7 WasserstoffBG

Die Vorschriften §§ 6, 7 WasserstoffBG sehen die ausdrückliche Anwendung des Vergaberechts auf Beschaffungsvorgänge im Wasserstoffsektor vor, wobei eine Auslegung nach dem Wortlaut auch eine andere rechtliche Wertung nicht ausschließt.

Die Beschleunigungswirkung der beabsichtigten Regelungen beschränkt sich überwiegend auf Nachprüfungs- und Gerichtsverfahren und setzt damit auf der Sekundärebene an anstatt auf der materiellen Ebene. Nach Einschätzung des FNB Gas wird dies nicht wesentlich zum angestrebten gesetzlich verankerten Ziel des Aufbaus „eines schnell realisierbaren Wasserstoff-Kernnetzes“ (§ 28q Abs. 1 S. 2 EnWG) beitragen. Vorhabenträger, die als Sektorenauftraggeber zur Anwendung des Vergaberechts verpflichtet sind, werden somit einen erheblichen Zeitbedarf bei der Vorbereitung und Durchführung von Beschaffungsvorgängen benötigen (je nach Komplexität und Ausschreibungsgegenstand des Verfahrens, mindestens 7 Monate und länger). Dies gefährdet den beschleunigten Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur und nutzt die Beschleunigungspotenziale aus dem WasserstoffBG nicht.

Daher regt FNB Gas eine Bestimmung zur Nichtanwendung des Vergaberechts auf Beschaffungsvorgänge für Maßnahmen gemäß **§ 2 Absatz 1 Nr. 11** bzw. eine zumindest temporäre Ausnahme der Anwendung des Vergaberechts auf diese Beschaffungsvorgänge zumindest bis zum gesetzlich vorgesehenen Abschluss des Aufbaus des Wasserstoff-Kernnetzes (§ 28q Abs. 8 S. 6 EnWG) an. Dem stehen auch europäische und nationale Vorgaben nicht entgegen.

§ 8 sollte daher wie folgt gefasst werden:

“Der Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert, sowie die Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624), zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 39) und die Sektorenverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624, 657), zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 7. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 39) geändert, sind bis zum 31.12.2037 nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Auftraggeber, wenn diese Aufträge der Schaffung eines Wasserstoffnetzes im Sinne von § 28q des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 51) dienen.“

Sofern diesem Vorschlag nicht Rechnung getragen wird, sollten die §§ 6, 7 WasserstoffBG mindestens nach dem Vorbild von § 9 LNGG i.d.F. vom 24. Mai 2022 (BGBl. I S. 802) ausgestaltet werden.

III. Stringenz für die Dauer von Planfeststellungsverfahren erhöhen: Art. 5 Änderung des EnWG (§ 43I Abs. 2)

Die im Entwurf vorgesehene Vorgabe, den Planfeststellungsbeschluss innerhalb von 12 Monaten ab Auslegung der Planunterlagen zu fassen, ist ausdrücklich zu begrüßen. Damit wird eine konkrete Maßnahme zur Umsetzung des im Koalitionsvertrag adressierten Zieles einer Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung umgesetzt, mit der Deutschland auch Art. 8 Abs. 5 S. 1 RL 2024/1788 gerecht wird. Die Beschleunigungswirkung lässt sich wesentlich verstärken, wenn der Gedanke aus dem Gesetzentwurf vom 21.6.2024 (BT-Drs. 20/11899) zu § 70 Abs. 3 WHG-E bzw. in Anlehnung an § 21 Abs. 5 NABEG aufgegriffen wird: Frist von einem Monat für die Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen ab Eingang bei der Behörde. Nur dadurch wird sichergestellt, dass die Auslegung der Antragsunterlagen auch zeitnah nach Antragseingang erfolgt und damit die Frist von 12 Monaten bis zum Planfeststellungsbeschluss beginnt. In der Praxis führen derzeit fehlende Fristvorgaben und fehlende Anforderungen an den Prüfraum für die Vollständigkeitsprüfung leider oft zu Verfahrensverzögerungen.

Es sollte daher folgende Regelung (z.B. in § 43a EnWG) eingefügt werden:

„Die Anhörungsbehörde hat nach Eingang des Plans in der Regel spätestens innerhalb eines Monats zu prüfen, ob dieser vollständig ist. Der Plan ist vollständig, wenn er prüffähig ist. Dies ist dann der Fall, wenn der Plan sich zu allen rechtlich relevanten Aspekten des Vorhabens verhält und die Behörde in die Lage versetzt, den Plan unter dieser Berücksichtigung näher zu prüfen. Fachliche Einwände und Nachfragen zum Plan stehen der Vollständigkeit nicht entgegen, sofern der Plan eine fachliche Prüfung überhaupt ermöglicht. Das Vollständigkeitsdatum ist der Tag, an dem die letzte Unterlage bei der Behörde eingegangen ist, die für das Erreichen der Vollständigkeit im Sinne der Sätze 2 bis 4 erforderlich ist.“

IV. Art. 7 Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes (§ 11c) – Entscheidungen bei Planfeststellungsverfahren im Benehmen mit den Wasserbehörden treffen

Der aktualisierte Gesetzesentwurf enthält eine Änderung im Wasserhaushaltsgesetz, die sich möglicherweise nachteilig auf eine beschleunigte Umsetzung der Wasserstoffleitungsvorhaben auswirkt. Nach § 11c Abs. 2 WHGneu haben nunmehr die Wasserbehörden die Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens einen Monat vor Ablauf der Frist nach § 11c Absatz 1 Nummer 2 der Planfeststellungsbehörde zu übermitteln. Nur wenn dies nicht geschieht, ist die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde im Benehmen mit der Wasserbehörde zu treffen.

Die aktuelle Regelung erschwert ohne sachlichen Grund die Planfeststellung für Wasserstoffleitungen einerseits im Vergleich zu Stromleitungen, die durch die Bundesnetzagentur planfestgestellt werden. Andererseits besteht die Gefahr, die gewünschte Beschleunigungswirkung zu konterkarieren, in dem nun nicht mehr auf die generelle Stellungnahmefrist der zu beteiligenden Behörden von maximal 3 Monaten nach § 73 Absatz 3a Verwaltungsverfahrensgesetz abgestellt wird, sondern den Wasserbehörden bis zu 11 Monate, mit gegebenenfalls eigenständiger Verlängerungsmöglichkeit um weitere 6 Monate, eingeräumt werden. Der Verweis auf Absatz 1 Nummer 2 in § 11c Absatz 2 ist insofern uneindeutig. Es müsste unserem Verständnis nach - wenn überhaupt - vielmehr auf die Frist des § 43I Absatz 2 Satz 2 neu EnWG verwiesen werden.

Im Referentenentwurf (Stand 07.07.) war § 11c Absatz 5 WasserstoffBG noch anders und aus Sicht des FNB Gas viel sinnvoller geregelt. Demnach war § 19 Absatz 3 WHG mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Entscheidung bei einem Planfeststellungsverfahren für eine Wasserstoffleitung im Benehmen mit der zuständigen Wasserbehörde zu treffen ist. Aus Sicht des FNB Gas sollte die vorzugswürdige Vorgängerregelung - und damit Gleichstellung mit der BNetzA – wieder Anwendung finden:

(5) § 19 Absatz 3 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Entscheidung bei einem Planfeststellungsverfahren für eine Wasserstoffleitung im Benehmen mit der zuständigen Wasserbehörde zu treffen ist.



Stellungnahme

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit
von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher
Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf und
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache [21/2506](#)

Siehe Anlage

Berlin, 5. November 2025

BDEW Bundesverband
der Energie- und
Wasserwirtschaft e.V.

Reinhardtstraße 32
10117 Berlin

www.bdeu.de

Stellungnahme

Gesetz zur Beschleunigung der Verfügbarkeit von Was- serstoff (WasserstoffBG) und weitere Regelungen

Regierungsentwurf vom 1. Oktober 2025

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, und seine Landesorganisationen vertreten mehr als 2.000 Unternehmen. Das Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu überregionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund 90 Prozent des Strom- und gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärmeabsatzes, über 90 Prozent des Erdgasabsatzes, über 95 Prozent der Energienetze sowie 80 Prozent der Trinkwasser-Förderung und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland.

Der BDEW ist im Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung sowie im europäischen Transparenzregister für die Interessenvertretung gegenüber den EU-Institutionen eingetragen. Bei der Interessenvertretung legt er neben dem anerkannten Verhaltenskodex nach § 5 Absatz 3 Satz 1 LobbyRG, dem Verhaltenskodex nach dem Register der Interessenvertreter (europa.eu) auch zusätzlich die BDEW-interne Compliance Richtlinie im Sinne einer professionellen und transparenten Tätigkeit zugrunde. Registereintrag national: R000888. Registereintrag europäisch: 20457441380-38

Inhalt

1.	Zusammenfassung der Kernpositionen.....	5
2.	Artikel 1 – Wasserstoffbeschleunigungsgesetz (WasserstoffBG)	9
	§ 1 WasserstoffBG – Erneuerbarer Wasserstoff als Ziel des Gesetzes.....	9
	§ 2 WasserstoffBG – Anwendungsbereich	9
	§ 3 WasserstoffBG – Begriffsbestimmungen	13
	§ 4 WasserstoffBG – Überragendes öffentliches Interesse	14
	§ 5 a (neu)- Ergänzende Regelung erforderlich – Maßgaben für die Anwendung des Bundesnaturschutzgesetzes schaffen	18
	§ 6 und 7 WasserstoffBG – Beschleunigte Vergabe- und Nachprüfungsverfahren	19
	§ 8 WasserstoffBG – Rechtsbehelfe.....	23
	§ 9 WasserstoffBG - Sachliche Zuständigkeit der Obergerichtsgerichte und des Bundesverwaltungsgerichts.....	23
	Ergänzende Regelung erforderlich: Verordnung über das Genehmigungsverfahren	24
	Ergänzende Regelung erforderlich: Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung	24
	§§ 21, 22 UVPG	24
	§ 10 Absatz 5 UVPG.....	25
	§ 67a Absatz 1 Satz 1 UVPG	25
3.	Artikel 2 Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes	26
	§ 16c BImSchG Sondervorschriften für Wasserstoffinfrastruktur.....	26
	Ergänzende Regelung erforderlich: Anlagenverordnung – 4. BImSchV	26
	Ergänzende Regelung erforderlich: 9., 13. und 44. BImSchV Wasserstoff- Feuerungs-Anlagen adressieren	27

	Ergänzende Regelung erforderlich: Änderung des Raumordnungsgesetzes	28
	Grundsätze der Raumordnung anpassen	28
	Verzicht auf Raumverträglichkeitsprüfung anpassen	28
	Prüfung alternativer Trassenverläufe beschränken	30
	Unterlagenumfang für Verzichtsanzeige reduzieren	30
	Projektmanager ermöglichen – § 12a ROG neu	30
	Ausnahmen von der Notwendigkeit einer Raumverträglichkeitsprüfung schaffen	31
	Nutzungsmöglichkeit bestehender Standorte erweitern - § 13 ROG	31
	Ergänzende Regelungen erforderlich: Änderung des Baugesetzbuches	32
	Außenbereichsprivilegierung im Bauplanungsrecht schaffen	32
4.	Artikel 3 – Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung	33
5.	Artikel 5 – Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes	33
	§ 28q Absatz 8 Satz 5 EnWG – überragendes öffentliches Interesse für das Kernnetz anpassen	33
	§ 35h EnWG – Anzeigepflicht statt Genehmigungspflicht bei der Umwidmung von Gasspeichern ist zu begrüßen	35
	§ 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EnWG „Energiekopplungsanlagen“ anpassen	35
	§ 43a EnWG – Anhörungsverfahren und Erörterungstermin	35
	§ 43 a neuer Absatz – Regelung zur Vollständigkeitsprüfung ergänzen.	36
	§ 43a neuer Absatz - Ausschluss von Einwendungen	37
	§ 43a neuer Absatz EnWG – Gleiche Einwendungs- und Stellungnahmefrist	37
	§ 43e Absatz 4 EnWG – Zuständigkeit des BVerwG implementieren	37
	§ 43l EnWG – Ergänzung für Erdgasnetz und Derivate erforderlich	38
	§ 43l neuer Absatz – Vorrang für Wasserstoffleitungen ergänzen	39
	Ergänzende Regelung erforderlich: Umstellung von LNG-Anbindungsleitungen auf Wasserstoff erleichtern	40

	Ergänzende Regelung erforderlich: Raumordnerische Festlegungen in der AWZ auf Wasserstoffleitungen erstrecken	41
	§ 43p EnWG (neu): Schnelle Reparatur von Gasleitungen.....	41
6.	Artikel 7 Änderungen des Wasserhaushaltsgesetzes.....	42
	§ 11c WHG – Verfahren bei Wasserstoffinfrastrukturvorhaben.....	42
	§ 11 c Absatz. 1 Nr. 2 WHG	43
	§ 11c Absatz 2 WHG – Verfahrensbeschleunigung und Fristen	43
	Wasserrechtliche Verfahren insgesamt beschleunigen	44
	§ 70 Abs. 1 Satz 3 WHG – Präzisierung der Fristenregelung wünschenswert.	44
	§ 70 Abs. 4 WHG - Öffentliche Bekanntgabe	45
7.	Artikel 8 – Änderung des Bundesfernstraßengesetzes	45
	§ 9 Absatz 2d Bundesfernstraßengesetz auf Wasserstoffleitungsvorhaben erweitern	45

1. Zusammenfassung der Kernpositionen

Der BDEW begrüßt den „Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften“. Das Ziel des Gesetzes, eine beschleunigte Zulassung von Wasserstoffinfrastrukturen zu erreichen, ist dringend mit den gebotenen Maßnahmen zu unterlegen, um den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur auch umsetzen zu können. Entscheidend ist, dass der Gesetzgeber das Momentum nutzt, um einen breiten Anwendungsrahmen in der aktuellen initialen Phase des Wasserstoffhochlaufs zu schaffen, der die Grundlage für den beschleunigten Aufbau der Wertschöpfungsinfrastruktur darstellt. Andernfalls drohen mit dem Gesetz verfolgte Beschleunigungswirkungen in ihrer Wirkung beschränkt zu bleiben, indem Teilelemente von Infrastrukturprojekten nicht umfasst und weiterhin mit planungs- und genehmigungsrechtlichen Hemmnissen konfrontiert sind.

Der BDEW plädiert deshalb in einigen Bereichen für ein **ambitionierteres Vorgehen** als im Regierungsentwurf vorgesehen, um in der Praxis spürbare Beschleunigungen und Verfahrenserleichterungen zu gewährleisten. Der Regierungsentwurf hat einige gute Regelungen des Referentenentwurfs nicht übernommen, was der BDEW bedauert und im Folgenden kennzeichnet.

Neben den mit dem Gesetz verfolgten wichtigen und notwendigen Beschleunigungen ist auf die Notwendigkeit hinzuweisen, mit weiteren politischen Signalen die aktuell fehlende Wettbewerbsfähigkeit von erneuerbarem und kohlenstoffarmem Wasserstoff herzustellen. Dazu gehören die signifikante Reduktion der Wasserstoffgestehungskosten, ein ermöglichender Rechts- und Regulierungs- sowie Finanzierungsrahmen für Infrastruktur außerhalb des Wasserstoff-Kernnetzes und die Schaffung eines Pull-Effekts auf der Nachfrageseite durch einen kohärenten Förderrahmen und Absicherungsinstrumente.

› Anwendungsbereich erweitern

Zur Zielerreichung des Gesetzes ist insbesondere der Anwendungsbereich zu erweitern. Dies gilt vor allem für die Berücksichtigung von kohlenstoffarmem Wasserstoff.

Kohlenstoffarmer Wasserstoff ist unabdingbar für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und die Transformation des Industriestandortes Europa. Daher sollten **Anlagen zur Erzeugung des kohlenstoffarmen Wasserstoffs** in den Anwendungsbereich des Gesetzes aufgenommen werden, sofern sie den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) der Kommission zur Festlegung einer Methode zur Bewertung der Einsparungen bei Treibhausgasemissionen durch kohlenstoffarme Kraftstoffe vom 08.07.2025 oder der jeweils geltenden Fassung entsprechen.

Außerdem ist der Anwendungsbereich zu erweitern auf:

- den Import weiterer Derivate

- Wasserstoffkraftwerke und Wasserstoff-KWK-Anlagen
- Anlagen, die zur Verwertung von Reststoffen bei der Wasserstofferzeugung und Wasserstoffspeicherung dienen
- Anlagen zur Erzeugung (inkl. Aufbereitung) von Wasserstoff und Wasserstoffgemischen abseits der Wasserstoffelektrolyse

Hier sollte im parlamentarischen Verfahren dringend nachgebessert werden, um die beabsichtigte Wirkung des Gesetzes in der für den Hochlauf des Wasserstoffmarktes notwendigen Breite zu ermöglichen. Andernfalls droht das Gesetz hinter seinen Zielen zurückzubleiben.

› **Bauplanungsrechtliche Privilegierung von Wasserstoffanlagen**

Um eine echte Beschleunigungswirkung zu erreichen, muss zudem eine Änderung des Bauplanungsrechts in den §§ 35, 249a BauGB vorgenommen werden. Durch eine planungsrechtliche Privilegierung von Wasserstoffvorhaben im Außenbereich wären langwierige Bauleitplanverfahren nicht mehr erforderlich. Die derzeitige „angehängte“ Privilegierung im Bereich der Wind- oder Solarenergie mit den tatbestandlichen Voraussetzungen des § 249a BauGB ist dafür unzureichend. Es sollte zudem klargestellt werden, dass Elektrolyseure unterhalb von 50 t/d (siehe IED) auch in Gewerbegebieten zulässig sein können. Schließlich sollte eine Abweichungsmöglichkeit vorgesehen werden, damit Elektrolyseure in Industriegebieten zulässig sind, welche bislang für eine fossile Kraftwerksnutzung vorgesehen waren, um eine zeitaufwendige Änderung des Bebauungsplans zu vermeiden.

› **Überragendes öffentliches Interesse für das Kernnetz anpassen**

Das überragende öffentliche Interesse für das Kernnetz wird dahingehend eingeschränkt, dass die Projekte bis 2030 in Betrieb genommen werden müssen. Diese Regelung ist aus planungsrechtlicher Sicht problematisch und sollte gestrichen werden.

› **Schnelle Reparatur von Gasleitungen ermöglichen**

Es bedarf für die Gasversorgungsnetzbetreiber einer gesetzlichen Neuregelung, um eine unverzügliche Reparatur auch tatsächlich durchführen zu können. Die Einhaltung der europarechtlich vorgegebenen kurzen Frist wird im Hinblick auf vielfach erforderliche Genehmigungen, insbesondere naturschutzfachliche Eingriffsgenehmigungen, absehbar nicht einzuhalten sein.

› **Materiell-rechtliche Erleichterungen schaffen**

Der Gesetzentwurf beschränkt sich im Wesentlichen auf verfahrensrechtliche Regelungen. **Materiellrechtliche Erleichterungen**, die helfen könnten, die Verfahren zu beschleunigen, enthält der Entwurf leider nicht. Der Entwurf sollte dringend auch um materielle Regelungen ergänzt werden. Hierzu gehören beispielsweise konkretere Ausnahmeregelungen für

Ersatzgeldzahlungen zu Ausgleich und Ersatz für naturschutzfachliche Eingriffe (siehe BDEW-Vorschlag auf Seite 17). Andernfalls kann es zur Verhinderung von Vorhaben kommen, wenn die Beschaffung der geforderten Ersatz- und Ausgleichsflächen in der Praxis nicht umsetzbar ist, da diese nicht zur Verfügung stehen.

› **Klarstellende Regelung zum Vergaberecht aufnehmen**

Aus Sicht des BDEW ist eine eindeutige gesetzliche Regelung im WasserstoffBG erforderlich, die klarstellt, dass das EU-Vergaberecht, der vierte Teil des GWB sowie die entsprechenden Vergabeverordnungen auf Beschaffungsvorgänge im Zusammenhang mit der Wasserstoffinfrastruktur im Sinne des § 2 des Gesetzes – insbesondere dem Kernnetz – keine Anwendung finden.

› **Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung ganzheitlich gewährleisten**

Der Gesetzentwurf muss der besonderen Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung Rechnung tragen. Zwingend zu beachten ist, dass die öffentliche Wasserversorgung eine Aufgabe der Daseinsvorsorge ist und im überragenden öffentlichen Interesse liegt. Das überragende öffentliche Interesse der öffentlichen Wasserversorgung hat Verfassungsrang, während die Wasserstoffinfrastruktur einfachgesetzlich im überragenden öffentlichen Interesse liegt. Damit genießt die Öffentliche Wasserversorgung schon normhierarchisch einen Vorrang und kann als im überragenden öffentlichen Interesse liegend im Sinne des besonders herausgehobenen Belangs des Wohls der Allgemeinheit auf Verfassungsebene eingeordnet werden. Der besondere Schutz der öffentlichen Wasserversorgung muss das überragende öffentliche Interesse am Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur überwiegen. Daher ist es richtig, wenn auf gesetzlicher Ebene geregelt wird, dass die Belange der öffentlichen Wasserversorgung vom überragenden öffentlichen Interesse am Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft unberührt bleiben. Der BDEW setzt sich allerdings für eine klare und für die Vollzugsbehörden handhabbare Regelung ein, die die Interessen der Wasserversorgung eindeutig benennt, in im Übrigen unproblematischen Fällen aber im Gegenzug keinen Raum für unnötige Diskussionen über die Auslegung eröffnet.

In der Folge der infrastrukturellen Umsetzung von Wasserstoffprojekten ist zudem zu berücksichtigen, dass Wasser für Wasserstoffprojekte aus unterschiedlichen Bezugsquellen kommen wird. Daher sollten nicht nur Wasserleitungen für Wasserstoffprojekte privilegiert werden, sondern es sollte generell der Ausbau von Verbund- und Fernwasserleitungen in einem beschleunigten Verfahren zugelassen werden.

› **Personelle und technische Ausstattung der Behörden gewährleisten**

Wesentlich ist auch, dass eine echte Verfahrensbeschleunigung nur dann zu erreichen ist, wenn die **Behörden vor Ort technisch und personell gut ausgestattet** sind. Sonst drohen

beispielsweise auch Bemühungen um eine Digitalisierung der Verfahren zu scheitern. Mit der Verschlankung der rechtlichen Regelungen sollte zwingend auch ein Aufbau der Ressourcen bei den Genehmigungs- und Fachbehörden verbunden sein.

Zudem merkt der BDEW an, im gesamten Gesetzesentwurf, inkl. der Einleitung (Ziffer A. Problem und Ziel), die Begrifflichkeiten der europäischen Vorgaben zu verwenden und entsprechend die Nennung von „klimaneutral produziertem Wasserstoff“ oder „klimaneutralem Wasserstoff“ durch die Begrifflichkeit erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs (engl. Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO)) oder erneuerbaren Wasserstoff zu ersetzen.

Im Folgenden unterbreitet der BDEW zudem zahlreiche Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zu dem Gesetzentwurf.

2. Artikel 1 – Wasserstoffbeschleunigungsgesetz (WasserstoffBG)

§ 1 WasserstoffBG – Erneuerbarer Wasserstoff als Ziel des Gesetzes

Ausweislich des § 1 Satz 3 WasserstoffBG ist es das Ziel, die Versorgung mit Wasserstoff sicherzustellen. Das Gesetz soll „*insbesondere zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele einen zentralen Beitrag zum Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft leisten*“. Dieses Ziel zur Erreichung der Klimaschutzziele unterstützt der BDEW ausdrücklich.

§ 2 WasserstoffBG – Anwendungsbereich

Der BDEW begrüßt, dass das WasserstoffBG in § 2 Absatz 1 Satz 1 auch „Anlagen und Leitungen, einschließlich der jeweils dazugehörigen Nebenanlagen“ sowie neben der Errichtung auch den Betrieb und die Änderung hinsichtlich der sodann aufgeführten Anlagen umfasst. Auf diesem Weg wird nicht bloß die Genehmigung der in den Nummern 1 bis 12 genannten Anlagen beschleunigt, sondern zugleich auch alles Erforderliche für die Inbetriebnahme sowie den Netzanschluss. Zudem wird die Rechtssicherheit im Planungs- und Genehmigungsverfahren durch den erweiterten Anwendungsbereich des WasserstoffBG erhöht. Nichtsdestotrotz sollte der Anwendungsbereich des Gesetzentwurfs im Sinne des Gesamtsystems erweitert werden:

› Erweiterung Anwendungsbereich Elektrolyseure – Einbeziehung Wasseraufbereitung erforderlich

Der BDEW begrüßt, dass neben den Elektrolyseuren an Land nun alle Elektrolyseure auf See mit inbegriffen sind. Die Offshore-Elektrolyse auf See bietet große heimische Produktionspotenziale für die Wasserstofferzeugung auf Basis von Offshore-Wind sowie große Innovationspotenziale. Allerdings sollten Anlagen zur Aufbereitung von Meerwasser für die Nutzung in Elektrolyseuren auch rechtssicher vom Anwendungsbereich mit abgedeckt sein. Dafür sollten sie klarstellend als Nebenanlagen nach § 2 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 3 Nr. 9 WasserstoffBG genannt werden

› Ergänzung des Anwendungsbereichs - Gasversorgungsleitungen, die auf Wasserstoff umgestellt werden in § 2 Absatz 1 Nr. 11 aufnehmen

Es bedarf einer Vielzahl an Umstellungen von Leitungen von Erdgas auf Wasserstoff sowie zum Teil erdgasverstärkende Leitungsbaumaßnahmen für die Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff, um die Gasversorgungssicherheit weiterhin gewährleisten zu können. Die

erdgasverstärkenden Maßnahmen müssen folglich zwingend vor der finalen Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff umgesetzt worden sein und es besteht insofern ein gleichrangiges Interesse an der Umsetzung dieser Maßnahmen wie an den Wasserstoffleitungen selbst. Dem entsprechend sollte **§ 2 Absatz 1 Nr. 11** wie folgt ergänzt werden:

Formulierungsvorschlag

§ 2 ist abzuändern:

Dieses Gesetz ist anzuwenden auf die Zulassung der nachstehenden Anlagen und Leitungen, einschließlich der jeweils dazugehörigen Nebenanlagen: (...)

Nr. 11 Wasserstoffleitung; Gasversorgungsleitung, die auf Wasserstoff umgestellt wird; die für die Umstellung erforderliche netzverstärkende Gasversorgungsleitung, GDRM-Anlage und Verdichterstation;

› **Inbezugnahme der Nr. 12 in § 2 Absatz 1 Nr. 14**

§ 2 Absatz 1 Nr. 14 stellt „Stromleitungen, die eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien mit dem Standort einer Anlage nach den Nummern 1 bis 10 zum Zweck der direkten Versorgung verbinden“ unter den Anwendungsbereich des WasserstoffBG. Auch die nach Nr. 12 unter das WasserstoffBG fallenden „Verdichter, die für den Betrieb von Anlagen oder Leitungen nach den Nummern 1 bis 11 oder zur Befüllung von Wasserstofftrailern erforderlich sind“ bedürfen einer gesicherten Stromversorgung, weshalb diese ebenfalls in Nr. 14 in Bezug genommen werden sollten. **§ 2 Absatz 1 Nr. 14 WasserstoffBG** sollte folglich wie folgt lauten:

Formulierungsvorschlag

§ 2 ist abzuändern:

„Dieses Gesetz ist anzuwenden auf die Zulassung der nachstehenden Anlagen und Leitungen, einschließlich der jeweils dazugehörigen Nebenanlagen: (...)

*Nr. 14 Stromleitung, die eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien mit dem Standort einer Anlage nach den Nummern 1 bis **11** zum Zweck der direkten Versorgung verbindet, (...)*“

› **Trailerabfüllung von Wasserstoff einbezogen**

Der BDEW begrüßt, dass die Trailerabfüllung von Wasserstoff mit in den Regierungsentwurf aufgenommen wurde.

› **Anwendungsbereich für den Import weiterer Derivate öffnen**

Der Anwendungsbereich ist abschließend auf den Import von H₂, LOHC, Methanol und Ammoniak beschränkt. Es gibt allerdings noch weitere Möglichkeiten für den Import von Wasserstoff. Hierzu gehört eine Vielzahl weiterer synthetischer Kraftstoffe (wie insbesondere synthetisches Kerosin oder synthetisches Methan). Mehr Offenheit im Anwendungsbereich für die möglicherweise zu importierenden (auch potenzielle) erneuerbaren Wasserstoffderivate ist aus Sicht des BDEW erforderlich.

Formulierungsvorschlag

§ 2 ist abzuändern:

„Dieses Gesetz ist anzuwenden auf die Zulassung der nachstehenden Anlagen und Leitungen, einschließlich der jeweils dazugehörigen Nebenanlagen: (...)“

*Nr. 10 Anlage zur Erzeugung **und zum Import** von erneuerbaren Kraftstoffen nicht-biogenen Ursprungs, (...)“*

Es bedarf weiterhin einer Klarstellung, zumindest in der Gesetzesbegründung, dass unter „Anlagen zum Import von Wasserstoff bzw. Ammoniak“ auch die im Umfeld benötigten Gleisanlagen, Straßeninfrastruktur, etc. erfasst sind.“

› **Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Anlagen zur Erzeugung von kohlenstoffarmem Wasserstoff erforderlich**

Kohlenstoffarmer Wasserstoff ist unabdingbar für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und die Transformation des Wirtschaftsstandortes Europa. Daher sollten Anlagen zur Erzeugung des kohlenstoffarmen Wasserstoffs inklusive dessen Importe in den Anwendungsbereich des Gesetzes aufgenommen werden, sofern sie den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) der Kommission zur Festlegung einer Methode zur Bewertung der Einsparungen bei Treibhausgasemissionen durch kohlenstoffarme Kraftstoffe vom 8. Juli 2025 oder der jeweils geltenden Fassung entsprechen. In dem Zuge sollte zudem die Definition für Anlagen zur Erzeugung von kohlenstoffarmem Wasserstoff in § 3 Begriffsbestimmungen aufgenommen werden. Ebenso sollten Folgeänderungen in § 10 WasserstoffBG und Artikel 4 zur Verwaltungsgerichtsordnung nachgezogen werden.

Formulierungsvorschlag

§ 2 ist zu ergänzen und abzuändern:

„Dieses Gesetz ist anzuwenden auf die Zulassung der nachstehenden Anlagen und Leitungen, einschließlich der jeweils dazugehörigen Nebenanlagen: (...)“

Nr. XY Anlagen zur Erzeugung und zum Import von kohlenstoffarmem Wasserstoff,

Nr. 12 Verdichter, der für den Betrieb von Anlagen oder Leitungen nach den Nummern 1 bis 11 und XY erforderlich sind,

Nr. 13 Dampf- oder Wasserleitungen, die für den Betrieb von Anlagen nach den Nummern 1 bis 10 und XY erforderlich sind,

Nr. 14 Stromleitungen, die eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien mit dem Standort einer Anlage nach den Nummern 1 bis 10 und XY zum Zweck der direkten Versorgung verbinden und (..)“

Formulierungsvorschlag

§ 3 ist zu ergänzen:

„Im Sinne dieses Gesetzes ist: (...)“

Nr. 13. „Anlage zur Erzeugung von kohlenstoffarmem Wasserstoff“ eine Anlage, die entsprechend des EU-Pakets zur Dekarbonisierung von Wasserstoff und Gas, bestehend aus der Richtlinie (EU) 2024/1788 und der Verordnung (EU) 2024/1789 sowie den darauf basierenden delegierten Rechtsakten kohlenstoffarmen Wasserstoff herstellt.“

Der BDEW begrüßt, dass neben den Elektrolyseuren nun auch Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff aus biogenen Reststoffen mit inbegriffen sind. Folgende weitere Anlagen sollten neben den Anlagen zur Erzeugung von kohlenstoffarmem Wasserstoff zusätzlich aufgenommen werden:

› **Erweiterung des Anwendungsbereichs auf folgende weitere Anlagen**

- Anlagen, die zur Verwertung von nicht biogenen Reststoffen bei der Wasserstoffherzeugung und Wasserstoffspeicherung dienen, um einen möglichst abfallfreien und effizienten Prozess darzustellen.
- Andere Erzeugungsarten, d. h. Verfahren und Anlagen zur Erzeugung (inkl. Aufbereitung) von Wasserstoff und Wasserstoffgemischen mit anwendungsbezogener Nutzungsqualität. Hierbei werden Wasserstofferzeugungsarten abseits der

Wasserelektrolyse betrachtet. Dazu gehört Wasserstofferzeugung aus den Primärenergien Strahlung und Brennstoff/Substrat sowie der Sekundärenergie Wärme oder als Nebenprodukt aus anderen Prozessen.

- Unter „Wasserstoffanlagen“ sollten zudem nicht nur Elektrolyseure, sondern auch weitere wasserstoffrelevante Technologien, insbesondere Autotherme Reformer (ATR) und Ammoniak-Cracker ausdrücklich erfasst werden, um die Vielfalt der technischen Lösungen und zukünftigen Entwicklungen angemessen zu berücksichtigen. Auch Techniken wie Pyrolyse und Methanisierung sollten vom Gesetz mit abgedeckt sein, um umfassende Wertschöpfungsketten abzubilden.
- Ebenfalls sollte die Verknüpfung aller relevanten Infrastrukturen (Gas, Strom, Engpasssteuerung, Echtzeitdatenerfassung) abgebildet werden. Dies gilt gerade auch für Infrastrukturen zur Fernsteuerung und Fernwartung der Anlagen.

› **Erweiterung des Anwendungsbereichs auf Wasserstoffkraftwerke und Wasserstoff-KWK-Anlagen**

Der Katalog in § 2 Absatz 1 WasserstoffBG enthält bislang keine Wasserstoff-Kraftwerke bzw. neue Wasserstoff-ready GuD oder KWK-Anlagen. Eine entsprechende Beschleunigung ist gesondert, entweder im WasserstoffBG selbst oder in anderen gesetzlichen Vorschriften, zu regeln.

› **Anlagen zur Wasserversorgung und Entsorgung**

Zuletzt sollte der Anwendungsbereich noch auf Anlagen ausgeweitet werden, die für die Wasserversorgung und Entsorgung der unter § 2 Absatz 1 umfassten Anlagen erforderlich ist. Anlagen zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind funktional notwendig für den sicheren und störungsfreien Betrieb von Wasserstofferzeugungs-, Speicher- und Verteilanlagen. Sie gewährleisten die Einhaltung umweltrechtlicher Vorgaben sowie technischer Standards, insbesondere bei elektrolysebasierten Erzeugungsanlagen. Eine Einbeziehung in den Anwendungsbereich des Gesetzes ermöglicht eine durchgängige Verfahrensbeschleunigung und Planungs- sowie Genehmigungssicherheit entlang der gesamten wasserstoffbezogenen Infrastruktur.

§ 3 WasserstoffBG – Begriffsbestimmungen

› **Änderung der Begriffsbestimmungen der Anlage zum Import von flüssigen organischen Wasserstoffträgern**

Bei der Nutzung von flüssigen organischen Wasserstoffträgern handelt es sich um eine Technologie zur Speicherung und zum Transport von Wasserstoff, bei der Wasserstoff chemisch an

eine organische Flüssigkeit gebunden wird. Diese beladene Flüssigkeit kann gelagert und transportiert werden, und der Wasserstoff kann bei Bedarf wieder freigesetzt werden. Die entladene Trägerflüssigkeit muss zum Ort der Beladung zurückgeführt werden, um erneut mit Wasserstoff beladen zu werden. Dementsprechend sind die Anlagen zum Rücktransport der Trägerflüssigkeit in die Begriffsbestimmung einzubeziehen.

Formulierungsvorschlag:

§ 3 ist abzuändern:

„Im Sinne dieses Gesetzes ist: (...)

*Nr. 2. „„Anlage zum Import von flüssigen organischen Wasserstoffträgern“ eine Anlage zur Einfuhr von flüssigen organischen Wasserstoffträgern und zur damit im Zusammenhang stehenden Entladung oder Lagerung **oder Ausfuhr**, (...)“*

› **Erweiterung der Begriffsbestimmungen auf Anlagen zur Erzeugung von kohlenstoffarmem Wasserstoff erforderlich**

Entsprechend der oben aufgeführten Begründung sollten Anlagen zur Erzeugung von kohlenstoffarmem Wasserstoff in die Begriffsbestimmungen aufgenommen werden.

Formulierungsvorschlag:

§ 3 ist zu ergänzen:

„Im Sinne dieses Gesetzes ist: (...)

Nr. 13. „Anlagen zur Erzeugung von kohlenstoffarmem Wasserstoff“ eine Anlage, die entsprechend dem EU-Paket zur Dekarbonisierung von Wasserstoff und Gas, bestehend aus der Richtlinie (EU) 2024/1788 und der Verordnung (EU) 2024/1789 sowie den darauf basierenden delegierten Rechtsakten kohlenstoffarmen Wasserstoff herstellt.“

§ 4 WasserstoffBG – Überragendes öffentliches Interesse

Der BDEW begrüßt die Regelung zum überragenden öffentlichen Interesse. Positiv ist, dass von dieser Regel alle Anlagen entsprechend des Anwendungsbereichs des Gesetzes erfasst sind. Allerdings ist ein unbefristetes Vorliegen des überragenden öffentlichen Interesses notwendig und die **Befristung bis 2045 abzulehnen**. Fehlende Regulierungsrahmen, z. B. für Wasserstoffvertei- und -transportnetze oder für Wasserstoffspeicher, können zu erheblichen

Verzögerungen in der Umsetzung führen, weswegen eine Begrenzung auf ein festes Jahr nicht erfolgen sollte.

Außerdem müssen, wie noch im Referentenentwurf, **auch Änderungen mitumfasst** sein. Die Streichung von „oder die Änderung“ ist zwingend rückgängig zu machen: Nicht nur die Errichtung und der Betrieb einer Anlage oder Leitung sollte im überragenden öffentlichen Interesse liegen, sondern auch Änderungen an selbigen.

› **Vorbereitende Maßnahmen zur Errichtung von Wasserstoffinfrastruktur berücksichtigen**

In der aktuellen Formulierung gilt das überragende öffentliche Interesse zwar für die Errichtung von Wasserstoffinfrastruktur, jedoch sind hierfür zum Teil vorbereitende Maßnahmen zwingend erforderlich (z. B. Erkundung eines Salzstocks mittels Seismik bei der Neuerrichtung eines Wasserstoff-Kavernenspeichers), die nicht zur Errichtung gezählt werden können. Der Zweck des Gesetzes zur Beschleunigung der Bereitstellung von Wasserstoffinfrastruktur kann daher beeinträchtigt werden, da notwendige vorbereitende Maßnahmen wie Felderkundung nicht den gleichen Bedingungen zur Verfahrensbeschleunigung unterliegen, wie die Errichtung oder Änderung der Infrastruktur selbst.

Formulierungsvorschlag:

§ 4 Abs. 1 ist zu ergänzen:

*"Die Errichtung, ~~oder~~ der Betrieb **oder die Änderung** einer Anlage oder Leitung nach § 2 Absatz 1 **einschließlich der hierfür vorbereitenden Maßnahmen** liegen bis zum Erreichen der Netto-Treibhausgasneutralität ~~im Jahr 2045~~ im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. ..."*

› **Berücksichtigung der Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung gewährleisten**

Der BDEW begrüßt die Normierung einer gesetzlichen Ausnahme vom überragenden öffentlichen Interesse für die Belange der öffentlichen Wasserversorgung in § 4 Absatz 2 WasserstoffBG. Dies ist folgerichtig, weil der öffentlichen Wasserversorgung verfassungsrechtlich verankert Vorrang einzuräumen ist.¹ Auch wenn Wasserstoffprojekte in den erforderlichen Abwägungsprozessen künftig dadurch privilegiert werden sollen, dass deren Eigenschaft als „im

¹ 2025 Rechtsgutachten. Schutz und Nutzung der Gewässer in der Energiewende. Institut für Deutsches und Europäisches Wasserwirtschaftsrecht, Universität Trier URL: https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb5/prof/OEF003/Institut/Veranstaltungen_2025/ReinhardtGK63Thesen.pdf

überragenden öffentlichen Interesse liegend“ gesetzlich festgeschrieben wird, kann damit der Vorrang dieser Abwägungsbelange gegenüber anderen kollidierenden Belangen verfassungsrechtlichen Rangs, insbesondere der öffentlichen Wasserversorgung, nicht verbindlich vorgegeben werden. Die einfach-gesetzliche Privilegierung versagt jedenfalls dann, wenn einem tatbestandlich erfassten Wasserstoffprojekt kollidierende Belange verfassungsrechtlichen Rangs und damit Belange der öffentlichen Wasserversorgung entgegenstehen. Die öffentliche Wasserversorgung leistet einen wesentlichen und unverzichtbaren Beitrag zur Daseinsvorsorge. Sie stellt – dem Solidargedanken folgend – sicher, dass allen Nutzungsgruppen, so zum Beispiel der Industrie, der Landwirtschaft und auch den Wasserstoffprojekten ausreichend Wasser in der Qualität von Trink- und/oder Brauchwasser zur Verfügung steht. Damit muss die öffentliche Wasserversorgung in einer Wassernutzungshierarchie weiterhin an oberster Stelle stehen. Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Lieferung von Wasser für Wasserstoffprojekte einen Teil der Brauchwasserversorgung darstellt und damit ebenfalls Bestandteil der öffentlichen Wasserversorgung ist.

Die Formulierung des Regierungsentwurfs in § 4 Absatz 2 WasserstoffBG, nach der das „übertragende öffentliche Interesse“ für wasserrechtliche Zulassungsverfahren hinsichtlich Elektrolyseuren zur Erzeugung von Wasserstoff sowie Anlagen zur Speicherung von Wasserstoff nicht anzuwenden ist, „wenn durch die Wasserentnahme die öffentliche Wasserversorgung oder der Wasserhaushalt erheblich beeinträchtigt werden kann“, greift zu kurz. Die Ausnahme beschränkt sich ausschließlich auf die Entnahme von Wasser, obwohl auch andere Aspekte – insbesondere Fragen der Wasserqualität und der Wasserversorgungsinfrastruktur – für die öffentliche Wasserversorgung von zentraler Bedeutung sind. Eine solche eng gefasste Ausnahme wird der Schutzbedürftigkeit der öffentlichen Wasserversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge nicht gerecht. Zudem eröffnet die Formulierung erhebliche Auslegungsspielräume, die die beschleunigende Wirkung des überragenden öffentlichen Interesses wieder zu konterkarieren drohen. Der BDEW setzt sich daher für eine klare und praxistaugliche Regelung ein, die alle Belange der öffentlichen Wasserversorgung umfasst. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Daseinsvorsorge sichergestellt bleibt, und können unnötige rechtliche Unsicherheiten und Vollzugshindernisse, die ansonsten selbst in an sich unproblematischen Fällen drohen, vermieden werden.

Um im Rahmen des Vollzugs die Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung unmissverständlich sicherzustellen, hält der BDEW eine Klarstellung im Rahmen der gesetzlichen Regelung für erforderlich.

Formulierungsvorschlag

§ 4 ist zu ändern:

*"(1) Die Errichtung, ~~oder~~ der Betrieb **oder die Änderung** einer Anlage oder Leitung nach § 2 Absatz 1 **einschließlich der hierfür vorbereitenden Maßnahmen** liegen bis zum Erreichen der Netto-Treibhausgasneutralität ~~im Jahr 2045~~ im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Sie sollen als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. **Die Belange der öffentlichen Wasserversorgung bleiben hiervon unberührt.***

~~(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf wasserrechtliche Zulassungsverfahren über die Wasserentnahme durch Anlagen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2, wenn durch die Wasserentnahme die öffentliche Wasserversorgung oder der Wasserhaushalt erheblich beeinträchtigt werden kann.~~

(32) Absatz 1 ist in den jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen gegenüber den Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung nicht anzuwenden. "

Um darüber hinaus sicherzustellen, dass bei der Standortauswahl für Wasser-Elektrolyse-Anlagen eine ausreichende Verfügbarkeit von lokalen Wasserressourcen für alle Nutzungen, insbesondere im Hinblick auf die vor allem in den Sommermonaten vorkommenden Dürrephasen, gemeinsam mit den verantwortlichen Wasserbehörden sowie ggf. mit den örtlichen Wasserversorgungsunternehmen vorab geprüft wird, hat der BDEW eine entsprechende **gemeinsame Branchenlösung der Energie- und Wasserwirtschaft**² erarbeitet. Die Handreichung dient insbesondere der Gesprächsvorbereitung des Elektrolyse-Betreibers mit den verantwortlichen Wasserbehörden und ggf. örtlichen Wasserversorgern und sollte bei den Vollzugsbehörden als Branchenstandard zum Prüfungsumfang gehören.

› **Monitoringvorbehalt (§ 4 Abs. 4 WasserstoffBG)**

Die Begrenzung bzw. die Überprüfung des überragenden öffentlichen Interesses im Jahr 2033 sollte aus Sicht des BDEW wieder gestrichen werden. Im Wasserstoffhochlauf sind die Planungshorizonte lang. Festgelegte Prüfungen über die Notwendigkeit von vorteiligen Regelungen schüren Unsicherheit und können frühzeitig zum Verhindern von Investitionsentscheidungen führen. Eine Überprüfung und eine ggf. damit einhergehenden Abschaffung im Jahr 2033 hemmt den Wasserstoffhochlauf und entspricht nicht der Zielstellung des Gesetzes.

² 2024 BDEW-Branchenhilfe. Standortprüfung von industriellen Ansiedlungen zur Wasserstofferzeugung: Wasserfachliche Aspekte bei einem Anschluss an die regionale bzw. lokale Wasserinfrastruktur. URL: <https://www.bdew.de/wasser-abwasser/branchenhilfe-zur-wasserfachl-standortpruefung-von-wasser-elektrolyseuren/>

§ 5 a (neu)- Ergänzende Regelung erforderlich – Maßgaben für die Anwendung des Bundesnaturschutzgesetzes schaffen

Grundsätzlich lehnt der BDEW Maßgabe-Regelungen ab. Der entsprechende Regelungsinhalt sollte direkt im Fachgesetz verankert werden. Da eine Anpassung des BNatSchG aber unwahrscheinlich erscheint, ist hier ausnahmsweise eine Maßgabe-Regelung angebracht.

Bezüglich des Ausgleichs und des Ersatzes für naturschutzfachliche Eingriffe sollten ergänzend **konkretere Ausnahmeregelungen für Eingriffsausgleich und -ersatz** vorgesehen werden. Andernfalls kann es zur Verhinderung von Vorhaben kommen, wenn die Beschaffung der geforderten Ersatz- und Ausgleichsflächen in der Praxis nicht umsetzbar ist, da diese nicht zur Verfügung stehen.

So könnte das WasserstoffBG vergleichbar der Regelung des § 6 LNGG i.d.F. vom 24.5.2022 (BGBl. I, S. 802) abweichende Maßgaben für die Anwendung des BNatSchG vorsehen, und zwar wie folgt als neuer § 8a:

Formulierungsvorschlag:

Schaffung eines neuen § 8a

“§ 5a Maßgaben für die Anwendung des Bundesnaturschutzgesetzes

Das Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist, ist bei der Zulassung von Vorhaben nach § 2 mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

- 1. abweichend von § 17 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes kann die Festsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes bis zu zwei Jahre nach Erteilung der Zulassungsentscheidung erfolgen, hierfür hat der Verursacher die erforderlichen Angaben nach § 17 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes nachträglich zu machen. § 15 Absatz 4 Satz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ist entsprechend anzuwenden,*
- 2. die Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 30 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgesetzes kann bis zu zwei Jahre nach Erteilung der Zulassungsentscheidung erfolgen.*
- 3. mit der Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach den Nummern 1 und 2 ist innerhalb von drei Jahren nach der Festsetzung zu beginnen.”*

§ 6 und 7 WasserstoffBG – Beschleunigte Vergabe- und Nachprüfungsverfahren

Ausweislich der Gesetzesbegründung (vgl. Seite 31 zu § 6, 2. Absatz) soll das Vergaberecht auf Beschaffungsvorgänge im Wasserstoffsektor Anwendung finden. Zudem wird auf den europarechtlichen Rahmen (Richtlinie 2014/25/EU) Bezug genommen.

Grundsätzlich besteht dadurch die Gefahr der Einordnung der Tätigkeiten im Bereich der Wasserstoffinfrastruktur als „Sektorentätigkeit“. Damit fände das gesamte sektorale Vergaberecht Anwendung – einschließlich der Vorgaben der Sektorenverordnung (SektVO). Dies hätte weitreichende Folgen:

- Bindung an die formellen Verfahrenserfordernisse des GWB i. V. m. SektVO,
- Anwendung der Transparenz- und Wettbewerbsgrundsätze,
- Nur punktuelle Erleichterungen
- In der Praxis: erhebliche Einschränkung bisher etablierter, pragmatischer und teilweise förderrechtlich geleiteter Vergabepaxis.

All dies würde den Zielen des WassBG allerdings diametral entgegenstehen: Wasserstoffvorhaben sind zentral sowohl für das **überragende öffentliche Interesse** als auch die Erreichung der Klimaziele (§ 1 EnWG, § 1 WasserBG-E). Projekte dieser strategischen Bedeutung benötigen verfahrensrechtliche Flexibilität, um zeitkritische Infrastrukturziele nicht zu gefährden. Eine generelle Einstufung als ausschreibungspflichtige Sektorentätigkeit erscheint daher weder sachgerecht noch verhältnismäßig. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass sich Wasserstoffnetze in Aufbauphasen befinden und weder regulierten Netzzugängen noch konsolidierten Marktmechanismen unterliegen. Nach Einschätzung der Monopolkommission spielt Wasserstoff gegenwärtig nur eine untergeordnete Rolle, und auch die BNetzA erkennt mangels Marktmissbrauchs keine aktuelle Regulierungsnotwendigkeit. Eine Subsumtion unter den Begriff des „Gases“ im Sinne der Sektorenrichtlinie wäre teleologisch verfehlt.

Schlussfolgerung: Wasserstoff ist als eigenständiger Infrastrukturbereich zu behandeln und nicht dem sektoralen Vergaberecht zu unterwerfen.

Die Durchführung eines Vergabeverfahrens ist mit erheblichem zeitlichem und organisatorischem Aufwand verbunden – je nach Komplexität und Ausschreibungsgegenstand dauert ein solches Verfahren im Schnitt mindestens sieben Monate und länger. Dieser zeitliche Rahmen steht in klarem Widerspruch zum Ziel eines zügigen Ausbaus des Wasserstoff-Kernnetzes und weiterer Infrastrukturen gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 1 bis 14 WasserstoffBG.

Die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Vereinfachungen – etwa der Verzicht auf die Losbildung oder die Beschleunigung von Nachprüfungs- und Gerichtsverfahren – reichen nicht aus, um den beschleunigten Aufbau effektiv zu unterstützen.

Wasserstoff-Kernetze und Wasserstoffinfrastruktur sind keine Sektorentätigkeit

Nach dem Verständnis des BDEW ist das Vergaberecht auf den Aufbau des Wasserstoff-Kernetzes bzw. der Wasserstoffinfrastrukturen bereits nach geltendem Recht nicht anwendbar. Der BDEW ist der Ansicht, dass Wasserstoff nicht unter den Begriff des „Gases“ im Sinne der Richtlinie 2014/25/EU und des § 102 Absatz 3 GWB fällt. Damit liegt keine Sektorentätigkeit im Sinne der Sektorenrichtlinie 2014/25/EU vor (gegen die Anwendbarkeit: vgl. Jahn, jurisPK-Vergaberecht, 7. Aufl.; Pustal, Handbuch Nachhaltigkeit im Vergaberecht; Schätzlein/Riege, IR 2022, 206 ff.). Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Regelung dient daher allein der Klarstellung, nicht der Schaffung einer materiellen Ausnahme.

Zur Schaffung von mehr Rechtssicherheit regt der BDEW vorsorglich eine Bestimmung zur Nichtanwendung des Vergaberechts auf Beschaffungsvorgänge für Maßnahmen gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 11 bzw. eine zumindest temporäre Ausnahme der Anwendung des Vergaberechts auf diese Beschaffungsvorgänge zumindest bis zum gesetzlich vorgesehenen Abschluss des Aufbaus des Wasserstoff-Kernetzes (§ 28q Abs. 8 S. 6 EnWG) an. Dem stehen auch europäische und nationale Vorgaben nicht entgegen.

Unabhängig von der Auslegung der Begriffe „Gas“ und „Energieversorgung“ in Art. 8 der Richtlinie 2014/25/EU und § 102 Absatz 3 GWB ist zudem zu berücksichtigen, dass der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur – insbesondere eines Wasserstoff-Kernetzes – strukturell und regulatorisch nicht mit den historischen Marktöffnungen der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität und Gas (1998) oder der Einführung der heutigen Netzregulierung im Jahr 2005 vergleichbar ist.

Der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur ist mit dem Netzausbau im Strom- oder Gasbereich historisch nicht vergleichbar. Während die Regulierung dort auf über Jahrzehnte gewachsene, bestehende Netzinfrastrukturen aufsetzte, handelt es sich beim Wasserstoff-Kernetz um ein neu zu errichtendes, zukunftsgerichtetes System. In dieser Aufbauphase greifen die typischen Begründungen für die Anwendung des Vergaberechts – etwa zur Öffnung abgeschotteter Märkte – nicht.

Hinzukommt, dass die Richtlinien 2014/24/EU und 2014/25/EU sowie deren Vorgängerrichtlinien die Vergabe öffentlicher Aufträge und der sogenannten Sektorauftraggeber regeln. Erwägungsgrund 1 der Sektorenrichtlinie betont die Relevanz für Bereiche, in denen Marktabschottungen aufgrund besonderer oder ausschließlicher Rechte bestehen. Eine solche Marktkonstellation liegt im Wasserstoffsektor derzeit nicht vor – vielmehr wird dieser gerade erst unter wettbewerblichen Bedingungen aufgebaut.

Die derzeitigen Regelungen im EnWG – insbesondere Teil 3, Abschnitt 3b – zielen ausdrücklich auf die Schaffung wettbewerblicher Marktstrukturen ab (vgl. BT-Drs. 19/27453, S. 118). Der

Zweck des Vergaberechts, abgeschottete Märkte zu öffnen, greift hier nicht. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Hochlauf des Marktes durch vergaberechtliche Verpflichtungen behindert würde.

Der BDEW fordert daher eine eindeutige Klarstellung, dass das (Sektoren-)Vergaberecht im Zusammenhang mit einem Wasserstoffnetz sowie einer Wasserstoffinfrastruktur keine Anwendung findet.

Im Übrigen würde auch der Verweis auf die Antragsmöglichkeit gemäß Artikel 34 der Sektorenrichtlinie (§ 3 SektVO) zu kurz greifen. Zwar lässt diese Norm Ausnahmen zu, wenn Tätigkeiten einem unmittelbaren Wettbewerb ausgesetzt sind – der damit verbundene Antragsprozess birgt jedoch erhebliche Verzögerungspotenziale. Im Interesse eines beschleunigten Aufbaus des Wasserstoff-Kernnetzes ist daher eine **eindeutige gesetzliche Regelung im WasserstoffBG erforderlich, die klarstellt, dass das EU-Vergaberecht, der vierte Teil des GWB sowie die entsprechenden Vergabeverordnungen auf Beschaffungsvorgänge im Zusammenhang mit der Wasserstoffinfrastruktur – insbesondere dem Kernnetz – keine Anwendung finden.**

Formulierungsvorschlag:

§ 6 ist zu ändern:

*„Der Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405), sowie die Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624), zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 39) und die Sektorenverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624, 657), zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 7. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 39) geändert, sind **nicht** anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Auftraggeber, wenn diese Aufträge der Planung, Errichtung und/oder dem Betrieb von Anlagen, Leitungen oder sonstigen Einrichtungen gemäß § 2 Absatz 1 des WasserstoffBG dienen.“*

Hilfsweise: Vorsorgliche Klarstellung im Falle einer möglichen Einordnung der Wasserstoffinfrastruktur als Sektorentätigkeit

Sollte eine vollständige Ausnahme politisch oder rechtlich nicht umsetzbar sein, müsste jedenfalls – um die mit dem WasserstoffBG verfolgten Ziele überhaupt umsetzen zu können und einen diskriminierungsfreien Hochlauf des Wasserstoffmarkts zu ermöglichen - eine grundlegende Überprüfung und Anpassung des geltenden Vergaberechts vorgenommen werden. Insbesondere sollte eine temporäre, aber generelle Ausnahme von der Anwendung des

Vergaberechts auf öffentliche Aufträge im Zusammenhang mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb wasserstoffbezogener Infrastruktur nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 bis 14 WasserstoffBG erfolgen. Eine solche Maßnahme würde nicht nur den Aufbau erheblich beschleunigen, sondern auch die Gleichbehandlung aller Marktakteure – öffentlicher, sektorenverpflichteter und privater Natur – sicherstellen und Wettbewerbshindernisse abbauen.

Vor diesem Hintergrund hält der BDEW jedenfalls folgende Anpassungen für erforderlich, wenn Elektrolysebetreiber und Tätigkeiten/Infrastrukturen im Bereich Wasserstoff entgegen der vorgenannten Auffassung doch als Sektorentätigkeit eingeordnet würden:

- Die Erzeugung und Einspeisung von Wasserstoff in das Wasserstoff-Kernnetz ist keine Sektorentätigkeit im Sinne der Sektorenrichtlinie (2014/25/EU). Wasserstoffnetze befinden sich in Aufbauphasen und unterliegen weder regulierten Netzzugängen noch konsolidierten Marktmechanismen. Nach Einschätzung der Monopolkommission spielt Wasserstoff gegenwärtig nur eine untergeordnete Rolle, und auch die BNetzA erkennt mangels Marktmissbrauchs keine aktuelle Regulierungsnotwendigkeit. Eine Subsumtion unter den Begriff des „Gases“ im Sinne der Sektorenrichtlinie wäre teleologisch verfehlt. Wasserstoff ist als eigenständiger Infrastrukturbereich zu behandeln und nicht dem sektoralen Vergaberecht zu unterwerfen.
- Importanlagen für Ammoniak, Wasserstoff oder flüssige organische Wasserstoffträger sind explizit vom Anwendungsbereich des Sektorenvergaberechts auszunehmen.
- Die Fußnote zur Sektorenrichtlinie in § 6 WasserstoffBG sollte gestrichen werden, um Rechtsklarheit zu schaffen.
- Aufnahme einer Übergangsregelung bis Ende 2026, während vereinfachte Verfahren oder Sonderregelungen für Wasserstoffvorhaben zulässig bleiben. Dies dient insbesondere der Rechtssicherheit für laufende IPCEI- und Förderprojekte. Unternehmen und Auftraggeber brauchen Rechtssicherheit und Vorbereitungszeit, um ihre Strukturen an die GWB-Vorgaben anzupassen. Unternehmen und Auftraggeber benötigen daher angemessene Übergangsfristen, um Beschaffungs- und Governance-Strukturen an ggf. neue vergaberechtliche Pflichten anzupassen.

Nur durch rechtliche Klarheit und Verfahrensflexibilität kann der beschleunigte Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur gelingen. Wir regen daher an, die vorgenannten Punkte im weiteren Gesetzgebungsverfahren ausdrücklich aufzugreifen und zu präzisieren.

Anpassung an Formulierungen aus dem Vergaberechtsbeschleunigungsgesetz (vgl. hierzu auch Forderungen des Bundesrates)

Höchst vorsorglich sei darüber hinaus noch auf eine parallele Diskussion im Zusammenhang mit dem Vergaberechtsbeschleunigungsgesetz und den darin vorgesehenen Änderungen des § 97 Abs. 4 GWB hingewiesen. Die in § 6 Abs. 2 WasserstoffBG vorgesehene Ausnahmeregelung hinsichtlich § 97 Abs. 4 GWB baut zusätzliche Hürden auf, die sachlich nicht nachvollziehbar und nicht zielführend sind. § 6 Abs. 2 WasserstoffBG knüpft an die Kriterien der „wirtschaftlichen, technischen oder zeitlichen Gründe“ des jeweiligen Vorhabens an und verlangt, dass diese Gründe die Ausnahme „erfordern“. Dieses „Erfordern“ führt zu einem nahezu unerfüllbaren Begründungsaufwand und schafft Rechtsunsicherheit – sowohl hinsichtlich der Auslegung der Finanzierungsvoraussetzungen als auch des zeitlichen Erforderlichkeitsmaßstabs.

In der Praxis würde dies beim Losgrundsatz zu mehr Bürokratie führen, ohne eine Beschleunigung zu bewirken.

Der BDEW schlägt daher vor, auf die strenge Formulierung „erfordern“ zu verzichten und stattdessen auf ein „Rechtfertigen“ abzustellen. Dies würde größere Flexibilität ermöglichen, mehr Rechtssicherheit schaffen und ein deutlich höheres Beschleunigungspotenzial eröffnen.

Zuletzt weist der BDEW darauf hin, dass die Beschleunigung von Vergabe- und Nachprüfungsverfahren jedenfalls nicht hinter § 9 LGG i.d.F. vom 24. Mai 2022 (BGBl. I S. 802) zurückbleiben darf.

§ 8 WasserstoffBG – Rechtsbehelfe

Der BDEW begrüßt die Regelung, es sollte jedoch analog zu § 63 BImSchG klargestellt werden, dass Betreiberwidersprüche oder -klagen (z. B. gegen Nebenbestimmungen) sehr wohl aufschiebende Wirkung haben.

Formulierungsvorschlag:

§ 8 ist zu ändern:

“(1) Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen eine Zulassungsentscheidung für eine Anlage oder eine Leitung nach § 2 Absatz 1 sowie gegen die Entscheidung über den vorzeitigen Beginn einer Maßnahme haben keine aufschiebende Wirkung.”

§ 9 WasserstoffBG - Sachliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte und des Bundesverwaltungsgerichts

Folgerichtig zur Aufnahme von kohlenstoffarmem Wasserstoff in den Anwendungsbereich des Gesetzes sollte sich § 9 neben Elektrolyseuren und Wasserstoffspeichern auch auf diese

Anlagen beziehen. Zudem sollten alle Wasserstoffleitungen explizit in § 9 WasserstoffBG genannt werden. Außerdem sollten auch die Nebenanlagen, wie noch im Referentenentwurf, explizit genannt werden.

Die Angabe der Leistung von mind. 30 MW ist kein konsistentes Kriterium für die Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte (OVG): Gemäß Nr. 10.26.1 Anh. 1 zur 4. BImSchV ist für Elektrolyseure mit einer Produktionskapazität von 50 Tonnen Wasserstoff oder mehr das förmliche Genehmigungsverfahren und gemäß Nr. 10.26.2 ab einer elektrischen Leistung von 5 MW oder mehr das vereinfachte durchzuführen. Entweder sollte man sich an den Mengenschwellen der 4. BImSchV orientieren (z. B. ab 10 Tonnen pro Tag OVG, darunter VG) oder generell alle immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Elektrolyseure den OVG zuordnen.

Ergänzende Regelung erforderlich: Verordnung über das Genehmigungsverfahren

Die Äußerungsfrist für Anlagen nach § 2 Absatz 1, die ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren durchlaufen und UVP-pflichtig sind, sollte wie noch im Referentenentwurf vorgesehen von einem Monat auf zwei Wochen nach Ablauf der Frist für die Auslegung der Unterlagen verkürzt werden.

Eine effektivere Stellschraube als die Fristverkürzung für die Einwendungen wäre eine weitere Anpassung über die Industrie-Emissions-RL. Derzeit unterliegen Anlagen über einer Produktionsmenge von umgerechnet ca. 50 MW dem großen Verfahren und somit der Öffentlichkeitsbeteiligung an sich. Eine Erhöhung des Schwellenwerts auf 80 oder 100 MW hätte eine größere (mittelfristige) Auswirkung. Gleichmaßen ist Vereinheitlichung in der 4. Bundesimmissionsschutzverordnung sowie im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig, um eine Begünstigung über alle Regelwerke hinweg zu garantieren.

Zudem sieht im Anwendungsbereich der IE-RL (z. B. Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff durch Aufspaltung von Ammoniak (Ammoniak-Cracker) § 10 Absatz 3 S. 8 HS 2 BImSchG – u. E. unionsrechtlich nicht zwingend – eine einmonatige Einwendungsfrist vor. Auch das sollte angepasst werden.

Ergänzende Regelung erforderlich: Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

§§ 21, 22 UVPG

Wie noch im Referentenentwurf vorgesehen, sollten Anpassungen bei der Äußerungsfrist in § 21 UVPG erfolgen und für den Fall einer erneuten Offenlegung in § 22 UVPG ergänzt werden:

Formulierungsvorschlag für § 21 Abs. 2 Satz 2 UVPG:

„Für Anlagen oder Leitungen nach § 2 Absatz 1 des Wasserstoffbeschleunigungsgesetzes endet die Äußerungsfrist zwei Wochen nach Ablauf der Frist für die Auslegung der Unterlagen“

Formulierungsvorschlag für § 22 Abs. 1 Satz 3 UVPG:

„Für Anlagen oder Leitungen nach § 2 Absatz 1 des Wasserstoffbeschleunigungsgesetzes endet die Äußerungsfrist spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Frist für die Auslegung der Unterlagen.“

Durch die Ergänzung in § 22 UVPG wird gewährleistet, dass auch im Falle von Planänderungen während des Verfahrens jedenfalls dieselbe Beschleunigung erzielt wird, wie bei der initialen Beteiligung. Angesichts der Vorbefassung mit dem Vorhaben und der Beschränkungen auf die Änderungen ist die Angleichung interessengerecht.

§ 10 Absatz 5 UVPG

§ 10 Absatz 5 UVPG sollte um die Nummer 19.2 ergänzt werden, da im Hinblick auf die bereits aufgeführte Nr. 19.1 – Stromleitungen betreffend – eine vergleichbare Interessenlage besteht. Über § 43l Absatz 2 Satz 2 EnWG wäre damit für die Wasserstoffnetze § 10 UVPG gleichfalls mit der Maßgabe anzuwenden, dass zusätzlich ein enger zeitlicher Zusammenhang bestehen muss. § 10 Absatz 5 UVPG sollte folglich wie folgt formuliert werden:

Formulierungsvorschlag:

„Für die in Anlage 1 Nummer 14.4, 14.5, 19.1 und 19.2 aufgeführten Vorhaben gilt Absatz 4 mit der Maßgabe, dass zusätzlich ein enger zeitlicher Zusammenhang besteht.“

§ 67a Absatz 1 Satz 1 UVPG

Die jetzige Fassung des § 67 UVPG greift nur für einen kleinen Teil der im Rahmen der Energie- und Wärmewende notwendigen Maßnahmen. Gleiches sollte für die Errichtung von Wasserfernleitungen (Anlage 1 Ziffer 19.8 UVPG) oder künstlichen Wasserspeichern (Anlage 1 Ziffer 19.9) gelten. Für die Herstellung von Wasserstoff wird Wasser, entweder aus einer Leitung oder aus einem Vorratsbecken, benötigt. Hier greift schnell das Kriterium des gebietsübergreifenden Charakters.

Formulierungsvorschlag:

§ 67a Absatz 1 Satz 1 UVPG ist wie folgt zu ändern:

„In Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren für Vorhaben nach § 65 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Nummer 19.7 bis 19.9 kann die (...) zuständige Behörde vorläufig zulassen, dass bereits vor Feststellung des Plans oder Erteilung der Plangenehmigung in

Teilen mit Errichtung oder Änderung der Rohrleitungsanlage einschließlich Vorarbeiten begonnen wird, wenn ...“

3. Artikel 2 Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes

§ 16c BImSchG Sondervorschriften für Wasserstoffinfrastruktur

Wie noch im Referentenentwurf vorgesehen, sollten Einwendungen auf die betroffene Öffentlichkeit beschränkt werden und auf einen Erörterungstermin verzichtet werden. Der Verweis auf den vorzeitigen Baubeginn (§ 8a BImSchG) ist zu begrüßen.

Formulierungsvorschlag:

§ 16c Absatz 1 Satz 2 und Satz 4 BImSchG ist wie folgt zu ändern:

„Einwendungen, die nicht von der betroffenen Öffentlichkeit erhoben werden, sind ausgeschlossen. Einwendungen und Stellungnahmen können anstelle der elektronischen Eingabe auch bei der zuständigen Behörde mündlich zur elektronischen Eingabe abgegeben werden. Ein Erörterungstermin findet nicht statt.“

Den Verweis auf die Repowering-Regeln für die Windenergie sieht der BDEW allerdings kritisch (§ 16c Absatz 3 BImSchG), obgleich es zu begrüßen ist, dass auch Änderungen oder Erweiterungen von Elektrolyseuren spezifisch beschleunigt werden sollen. Der hier verwendete Verweis auf die Regelung zum Repowering von Windenergieanlagen birgt aber unnötige Rechtsunsicherheiten. So ist bereits jetzt absehbar, dass im Zusammenhang mit der Regelung die Frage aufkommen wird, wann ein "Repowering" von Elektrolyseuren vorliegen kann. So ist beispielsweise unklar, ob dazu auch der Ausbau der Produktionskapazitäten durch Erweiterung der Anlage zählt. Zudem sind die in § 16b Absatz 2 Nr. 2 BImSchG spezifisch für Windenergieanlagen getroffenen Regelungen zur Gesamthöhe der Anlage bei Elektrolyseuren nicht relevant.

Wünschenswert wäre, wenn anstatt abstrakter Verweise eine konkrete inhaltliche Regelung des gewollten Beschleunigungsinhalts getroffen würde.

Ergänzende Regelung erforderlich: Anlagenverordnung – 4. BImSchV

Die in § 2 Absatz 1 Nr. 12 WasserstoffBG in Bezug genommenen Verdichter, die für den Betrieb von Wasserstoffleitungen erforderlich sind, werden zukünftig vermehrt in der Ausführung von Elektroverdichtern realisiert werden. Elektroverdichter sind aktuell jedoch nicht von der 4. BImSchV erfasst, so dass entweder alle erforderlichen Einzelgenehmigungen über die (dafür üblicherweise nicht entsprechend ausgestattete) untere Behördenebene eingeholt werden müssen oder aber ein Planfeststellungsverfahren nach § 43 Absatz 2 Nr. 1 EnWG

durchgeführt werden muss. Die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens ist jedoch aus der Praxiserfahrung mit der Genehmigung für Erdgasverdichter nicht in jeder Konstellation vorzugswürdig, so dass vergleichbar der Erdgasverdichteranlagen – Nr. 1.4.1.1 der Anlage 1 der 4. BImSchV – eine Genehmigungspflicht für Elektroverdichteranlagen wünschenswert wäre.

Formulierungsvorschlag:

Schaffung einer neuen Nummer 10.26 in der Anlage 1 zur 4. BImSchV

“Elektroverdichteranlagen zum Transport von gasförmiger Energie” mit einer Leistung von 25 MW oder mehr

Als Verfahrensart für die Verdichter wäre “G: Genehmigungsverfahren gemäß § 10 BImSchG (mit Öffentlichkeitsbeteiligung)” vorzusehen.

Ergänzende Regelung erforderlich: 9., 13. und 44. BImSchV Wasserstoff-Feuerungs-Anlagen adressieren

Die Verbrennung von Wasserstoff und die damit verbundenen Besonderheiten sind in den entsprechenden Verordnungen zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bislang nicht berücksichtigt. Auch auf EU-Ebene fehlen entsprechende Festlegungen zum Stand der „besten verfügbaren Technik“. Den Genehmigungsbehörden fehlen somit derzeit die gesetzlich vorgeschriebenen, technischen Rahmenbedingungen bei der Bearbeitung von Genehmigungsanträgen von Wasserstoff-gefeuerten Anlagen. In der 13. BImSchV sollten daher für den Betrieb solcher Anlagen verbindliche bundeseinheitliche Stickoxidemissionsgrenzwerte aufgenommen werden. Auch die 44. BImSchV ist für den Brennstoff Wasserstoff entsprechend anzupassen.

Weiterhin muss derzeit in den Genehmigungsprozessen eine ausreichende Brennstoffversorgung dargelegt werden, was in den meisten Fällen für Wasserstoff derzeit noch nicht möglich ist. Daher ist unter den jetzigen Rahmenbedingungen eine spätere Änderungsgenehmigung notwendig, wenn eine bereits genehmigte und in Betrieb gesetzte „H₂-ready“-Anlage auf den Betrieb mit Wasserstoff umgestellt wird. Hier ist es erforderlich, zumindest die Emissionen für den Wasserstoffbetrieb bereits im ersten Neubauantragsverfahren in Form eines Vorbescheids bindend zu entscheiden. Es muss aus Gründen der Investitionssicherheit vermieden werden, dass dabei weitere zusätzliche Genehmigungsaufgaben vorgeschrieben werden, die beim ursprünglichen Genehmigungsverfahren schon hätten auferlegt werden können. Diesem Risiko muss im BImSchG, bzw. in der 9. BImSchV Rechnung getragen werden.

Ergänzende Regelung erforderlich: Änderung des Raumordnungsgesetzes

Grundsätze der Raumordnung anpassen

Wie noch im Referentenentwurf vorgesehen, sollten ergänzende Regelungen in § 2 Absatz 2 Nr. 6 ROG für die Grundsätze der Raumordnung für Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff aufgenommen werden. Zudem sollten Wasserstoffgrundspeicher in § 2 Absatz 2 Nr. 4 Satz 4 ROG adressiert werden.

Speicher sind immer an eine geologische Struktur im Untergrund gebunden. Aufgrund der Abgelegenheit dieser geologischen Strukturen ist die Oberfläche meist mit Freiraumbelangen (Natur-, Landschafts-, Landwirtschafts-, Forstwirtschafts-, Windkraftvorranggebieten) überplant. Leider fehlt eine einheitliche Darstellung der Speichieranlagen in den Raumordnungsplänen (als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet). Da aber die meisten Speicherprojekte raumbedeutsame Vorhaben sind, müssen bei einem Konflikt mit der Raumordnung immer Raumordnungsverfahren durchgeführt werden. Diese sind meist recht langwierig und stellen eine erhebliche Verzögerung für diese Projekte dar.

Bei Speichern handelt es sich immer auch um Rohstoffprojekte. Dies zeigt sich sowohl daran, dass die Anlagen in den Geltungsbereich des BBergG fallen, als auch daran, dass für die Errichtung des unterirdischen Teils des Speichers immer eine Gewinnungslizenz benötigt wird (auf Kohlenwasserstoffe bei Porenspeichern und Steinsalz bei Kavernenspeichern).

Aufgrund der Gewichtung der Grundsätze der Raumordnung schlägt der BDEW vor, die Erwähnung der Untergrundspeicher an die Rohstoffsicherungsklausel in § 2 Absatz 2 Nr. 4 Satz 4 ROG anzuhängen. Damit wird das Thema hoch priorisiert und in den Kontext wirtschaftlicher Belange gestellt, um im Rahmen der Raumordnungspläne entsprechende Flächen in einer Abwägung einfordern zu können.

Formulierungsvorschlag:

Ergänzung zu § 2 Absatz 2 Nr. 4 Satz 4 ROG:

*„Es sind die räumlichen Voraussetzungen für die vorsorgende Sicherung sowie für die geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen **und Wasserstoffuntergrundspeichern einschließlich ihrer dienlichen Anlagen** zu schaffen.“*

Verzicht auf Raumverträglichkeitsprüfung anpassen

Mit der im Frühjahr 2023 erfolgten Novellierung des Raumordnungsgesetzes, insbesondere der §§ 15 und 16 ROG, sollten Energieleitungsvorhaben beschleunigt werden. Nach nunmehr einjähriger Praxis muss konstatiert werden, dass die beabsichtigte Beschleunigung aufgrund der – auch uneinheitlich gelebten – Behördenpraxis nur bedingt eingetreten ist. Insbesondere

die Änderung des § 16 Absatz 2 ROG wird nach dem Dafürhalten des BDEW nicht entsprechend der gesetzgeberischen Intention zur Anwendung gebracht. Nach der alten Konzeption des § 16 Absatz 2 Satz 1 ROG galt:

*„Von der Durchführung eines Raumordnungsverfahrens **kann** (Hervorhebung d. Verf.) bei solchen Planungen und Maßnahmen abgesehen werden, für die sichergestellt ist, dass ihre Raumverträglichkeit anderweitig geprüft wird.“*

Nach der aktuellen Rechtslage gilt jedoch gemäß § 16 Absatz 2 Satz 1 ROG:

*„Von der Durchführung eines Raumverträglichkeitsverfahrens **soll** (Hervorhebung d. Verf.) bei solchen Planungen und Maßnahmen abgesehen werden, für die sichergestellt ist, dass ihre Raumverträglichkeit anderweitig geprüft wird.“*

Ausweislich des § 43 Absatz 3 EnWG sind bei der Planfeststellung die von dem Vorhaben betroffenen öffentlichen und privaten Belange im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Gesetzlich ist zudem über § 4 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 ROG sichergestellt, dass die Raumverträglichkeit im Planfeststellungsverfahren selbst geprüft wird. Folglich ist im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens auch sichergestellt, dass alle raumordnerischen Belange in die Abwägung eingestellt werden. Dies deckt sich im Übrigen mit der bisherigen Praxis und Rechtsprechung, wonach die Nichtdurchführung eines Raumordnungsverfahrens sich nicht auf die Rechtmäßigkeit eines Planfeststellungsbeschlusses auswirkt, wenn im Rahmen dessen die raumordnerischen Belange entsprechend ihres Gewichts in die Abwägung eingestellt und berücksichtigt worden sind.

Angesichts und trotz dessen sind die Behörden vielfach nicht bereit, von der Raumverträglichkeitsprüfung bzw. der Anzeige nebst Einreichung umfangreicher Unterlagen abzusehen. Insofern und um dem gesetzgeberischen Willen in der Praxis zum Durchgriff zu verhelfen, sollte § 16 Absatz 2 ROG nach Satz 1 wie folgt geändert werden.

Formulierungsvorschlag:

Anpassung in § 16 Absatz 2 ROG nach Satz 1

„Auf Antrag des Vorhabenträgers ist von der Durchführung einer Raumverträglichkeitsprüfung bei solchen Planungen und Maßnahmen abzusehen, für die sichergestellt ist, dass ihre Raumverträglichkeit anderweitig geprüft wird.“

Alternativ wäre eine entsprechende Regelung im WasserstoffBG oder EnWG für Wasserstoffleitungen sowie für netzverstärkende Gasversorgungsleitungsbaumaßnahmen denkbar.

Prüfung alternativer Trassenverläufe beschränken

Die Beschränkung der Prüfung alternativer Trassenverläufe im Planfeststellungsverfahren für Vorhaben, die im Trassenraum von Bestandsleitungen geführt werden (derzeit im Gesetzgebungsverfahren für Hoch- und Höchstspannungsleitungen, § 43 EnWG), sollte auch auf andere Formen der Transformationsinfrastruktur, wie beispielsweise Wasserstoffleitungen, Anwendung finden. Ebenso sollte auch für Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsinfrastrukturen eine Beschränkung der Prüfung alternativer Trassenverläufe in den entsprechenden Regelwerken implementiert werden.

Unterlagenumfang für Verzichtsanzeige reduzieren

Für eine Verzichtsanzeige zur Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 Absatz 4 ROG sollten nicht die gleichen Unterlagen eingereicht werden müssen wie für die umfängliche Durchführung der Raumverträglichkeitsprüfung selbst. Vielmehr sollte es ausreichen, die Unterlagen für die Verzichtsanzeige auf die relevanten Prüfungsvoraussetzungen des Verzichts nach § 15 Absatz 4 ROG zu beschränken – wie etwa u. a. auf § 1 S. 3 Nr. 14 HS: 2 Raumordnungsverordnung bzw. auf die überschlägige Prüfung von relevanten raumbedeutsamen Konflikten mit den Erfordernissen der Raumordnung oder mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen.

Formulierungsvorschlag:

§ 15 Absatz 4 S. 3 ROG ist zu ändern:

*„Der Anzeige sind die für ~~die~~ **eine überschlägige Prüfung des Erfordernisses der** Raumverträglichkeitsprüfung erforderlichen Unterlagen ~~nach Absatz 2 Satz 1~~ beizufügen.“*

Projektmanager ermöglichen – § 12a ROG neu

Vergleichbar den Fachgesetzen, wie zum Beispiel dem Energiewirtschaftsgesetz, Bundesfernstraßengesetz oder dem Allgemeinen Eisenbahngesetz, sollte auch für Raumverträglichkeitsprüfungen der Einsatz eines Projektmanagers vorgesehen werden können, um die Verfahren tatsächlich gemäß der Vorgabe des § 15 Absatz 1 Satz 2 ROG innerhalb von sechs Monaten abschließen zu können. Hierzu wird folgender § 12a ROG neu vorgeschlagen:

Formulierungsvorschlag:

§ 12a ROG ist wie folgt neu zu fassen:

“(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann einen Dritten, der als Verwaltungshelfer beschäftigt werden kann, auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Trägers des Vorhabens und

auf dessen Kosten mit der Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten beauftragt werden, wie insbesondere

- 1. der Erstellung von Verfahrensleitplänen unter Bestimmung von Verfahrensabschnitten und Zwischenterminen,*
- 2. der Fristenkontrolle,*
- 3. dem Qualitätsmanagement der Anträge und Unterlagen der Vorhabenträger,*
- 4. der Auswertung der eingereichten Stellungnahmen,*
- 5. der organisatorischen Vorbereitung eines Erörterungstermins,*
- 6. der Leitung des Erörterungstermins und*
- 7. dem Entwurf von Entscheidungen.*

(2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde soll im Falle einer Beauftragung des Projektmanagers mit diesem vereinbaren, dass die Zahlungspflicht unmittelbar zwischen Vorhabenträger und Projektmanager entsteht und seine Abrechnung zwischen diesen erfolgt; Voraussetzung ist, dass der Vorhabenträger einer solchen zugestimmt hat. Der Projektmanager ist verpflichtet, die Abrechnungsunterlagen ebenfalls der zuständigen Behörde zu übermitteln. Die zuständige Behörde prüft, ob die vom Projektmanager abgerechneten Leistungen dem jeweiligen Auftrag entsprechen und teilt dem Vorhabenträger das Ergebnis dieser Prüfung unverzüglich mit.

(3) Die Entscheidung über die Raumverträglichkeitsprüfung liegt allein bei der zuständigen Behörde.“

Ausnahmen von der Notwendigkeit einer Raumverträglichkeitsprüfung schaffen

Es sollten mehr Ausnahmetatbestände geschaffen werden, da insbesondere das Raumordnungsverfahren viel Zeit in Anspruch nimmt. So sollte ergänzt werden, dass kein ROV bei Vorhaben, die bestmöglich in Bündelung zu bestehenden Infrastrukturen realisiert werden, durchgeführt werden muss.

Nutzungsmöglichkeit bestehender Standorte erweitern - § 13 ROG

Raumordnungspläne sollten insbesondere auch Festlegungen zur Konversion von aufgegebenen Standorten, an denen Energie aus fossilen Energieträgern gewonnen wurde, für die Nutzung von Wasserstoff enthalten. Diese sollte nicht einerseits für (bereits) aufgegebene Standorte, unbedingt aber auch für noch fossil genutzte, aber sukzessive transformierte und/oder später aus der fossilen Nutzung herausfallende Standorte gelten. Generell sollten sämtliche

Kraftwerksstandorte raumordnerisch und bauleitplanerisch für die Wasserstofferzeugung und -nutzung (Verbrennung/Transport/Abfüllung etc.) "geöffnet" werden.

Ergänzende Regelungen erforderlich: Änderung des Baugesetzbuches

Außenbereichsprivilegierung im Bauplanungsrecht schaffen

Es fehlen zudem beschleunigende Regelungen im Bauplanungsrecht. Für Elektrolyseure und Wasserstoffspeicher ist derzeit im Regelfall ein Bebauungsplan erforderlich. Dieser Schritt kostet durchschnittlich 2 Jahre Zeit. Eine Außenbereichsprivilegierung in § 35 BauGB könnte hier erhebliche Beschleunigungswirkung entfalten. Zudem ist die bestehende Regelung in § 249a BauGB deutlich zu eng und daher in der Praxis nicht geeignet, den erforderlichen Effekt auf den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft zu erzielen, da die baurechtlichen Vorgaben von maximal 3,5m Gesamtanlagenhöhe und 100m² Grundfläche Elektrolyseure in sinnvoller Größenordnung nicht ermöglichen.

Formulierungsvorschlag:

§ 35 Absatz 1 BauGB sollte um folgende Nr. 10 ergänzt werden:

„(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es (...)

10. der Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse von Wasser oder durch Aufspaltung von Ammoniak oder der Speicherung von Wasserstoff dient.“

Sollte das nicht umsetzbar sein, ist zumindest eine Anpassung von § 249a BauGB notwendig:

Formulierungsvorschlag:

Neufassung des § 249a BauGB:

„(1) „Ein Vorhaben, das der Herstellung oder Speicherung von Wasserstoff dient ist unter den in Absatz 2 genannten weiteren Voraussetzungen im Außenbereich privilegiert, wenn Strom genutzt wird aus

a. einer Anlage zur Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 oder

b. einer Anlage zur Nutzung solarer Strahlungsenergie nach § 35 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b oder Nummer 9 oder

*c. einer sonstigen Anlage zur Nutzung solarer Strahlungsenergie oder
d. einem Umspannwerk.*

- (2) Ein Vorhaben ist nach Absatz 1 nur zulässig, wenn*
- a. durch technische Vorkehrungen sichergestellt ist, dass der Wasserstoff ausschließlich aus dem Strom der in Absatz 1 Buchstaben a bis c genannten Anlagen oder ergänzend dazu aus dem Strom sonstiger Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien erzeugt wird,*
 - b. die Produktionskapazität nicht mehr als 50 t Wasserstoff pro Tag beträgt und der Höhenunterschied zwischen der Geländeoberfläche im Mittel und dem höchsten Punkt der Gebäudeoberkante 10 Meter nicht überschreitet, wobei Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung wie Lüftungsanlagen, Anlagen zur Druckregulierung, Blitzschutzanlagen oder andere oberhalb der Gebäudeoberkanten liegende technische Einrichtungen für den Höhenunterschied unbeachtlich sind, und*
 - c. die in Absatz 1 genannte Anlage oder die sonstigen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien nach Nummer 1 nicht bereits mit einem anderen Vorhaben zur Herstellung oder Speicherung von Wasserstoff verbunden sind.“*

Zudem sollte klargestellt werden, dass Elektrolyseure unterhalb von 50 t/d (siehe IED) auch in Gewerbegebieten zulässig sein können. Schließlich sollte eine Abweichungsmöglichkeit vorgesehen werden, damit Elektrolyseure in Industriegebieten zulässig sind, welche bislang für eine fossile Kraftwerksnutzung vorgesehen waren, um eine zeitaufwendige Änderung des Bebauungsplans zu vermeiden.

Ergänzend wäre eine ausdrückliche Regelung zur Festsetzungsmöglichkeit von Sondergebieten (SO) für "Energiecluster" (bspw. Elektrolyse/H₂-Kraftwerke/Batterien/Abfüllstationen) in § 11 BauNVO zu begrüßen. Bestehende Abgrenzungsschwierigkeiten zu Industriegebieten (IG) würden hierdurch bei multifunktionalen Standorten vermieden.

4. Artikel 3 – Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung

Folgerichtig zur Aufnahme von kohlenstoffarmem Wasserstoff in den Anwendungsbereich des Gesetzes sollte auch die Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung neben Elektrolyseuren und Wasserstoffspeichern diese Anlagen miteinbeziehen.

5. Artikel 5 – Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes

§ 28q Absatz 8 Satz 5 EnWG – überragendes öffentliches Interesse für das Kernnetz anpassen

Es ist zu begrüßen, dass neben dem überragenden öffentlichen Interesse nun auch die öffentliche Sicherheit mit in § 28q Absatz 8 EnWG aufgenommen werden soll. Was weiter fehlt, ist

die ausdrückliche Verankerung eines rechtlichen Planfeststellungsvorbehalts für Erdkabel (380 kV) zur Anbindung von Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff und eine Anpassung der Geltungszeit des überragenden öffentlichen Interesses.

§ 28q Absatz 8 S. 5 EnWG-E regelt nach wie vor, dass die genehmigten Projekte des Kernnetzes nur dann „energiewirtschaftlich notwendig sind und vordringlich sind sowie, dass sie im überragenden öffentlichen Interesse (und der öffentlichen Sicherheit) liegen“, „sofern in einem zukünftigen Netzentwicklungsplan nicht etwas anderes festgestellt wird und sie bis 2030 in Betrieb genommen werden“. Diese Regelung ist aus planungsrechtlicher Sicht für diejenigen Verfahren problematisch, die noch im Planfeststellungsverfahren befindlich sind, wenn der Netzentwicklungsplan verbindlich wird bzw. wo durch etwaigen Zeitverzug im Rahmen der Planfeststellungsverfahren die Prognose, dass die Leitungen noch bis 2030 in Betrieb genommen werden können, mit weiterem Zeitablauf immer schwieriger fällt. Schlimmstenfalls würde eine weiterhin erforderliche Leitung angesichts negativer Inbetriebnahmeprognose und damit Entfall der Feststellung des überragenden öffentlichen Interesses nicht mehr in der vorliegenden und bis dato genehmigungsfähigen Trasse genehmigt werden können.

Angesichts der Regelung in § 4 Absatz 2 WasserstoffBG, sollte § 28q Absatz 8 Satz 5 EnWG unseres Erachtens wie folgt angeglichen werden:

Formulierungsvorschlag

§ 28q Absatz 8 Satz 5 EnWG ist anzupassen:

“Für die genehmigten Projekte gilt, sofern in einem zukünftigen Netzentwicklungsplan nicht etwas anderes festgestellt wird ~~und sie bis 2030 in Betrieb genommen werden~~, dass sie energiewirtschaftlich notwendig und vordringlich sind sowie, dass sie im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen.“

Einzelne Behörden gehen derzeit davon aus, dass es sich bei H2-Kernnetz-Projekten, für die noch kein konkreter Vorhabenträger benannt ist, um nicht genehmigte Projekte handelt und damit eine entsprechende Planrechtfertigung fehlt. Daher sollte dahingehend eine Klarstellung zu § 28 q EnWG in der Gesetzesbegründung erfolgen.

§ 35h EnWG – Anzeigepflicht statt Genehmigungspflicht bei der Umwidmung von Gasspeichern ist zu begrüßen

Zum Zwecke der Verfahrensbeschleunigung sieht der Gesetzgeber im Falle der Umstellung einer Gasspeicheranlage auf Wasserstoff nun eine Anzeigepflicht mit Frist von sechs Monaten bei einer Stilllegung des Speichers gemäß § 35h EnWG vor. Das ist grundsätzlich zu begrüßen.

Die bisherige Rechtslage sieht eine Genehmigung der Bundesnetzagentur für die im Rahmen der Umstellung einhergehenden Stilllegung des Erdgasspeichers vor. Im neuen Anzeigeverfahren ist dennoch darzulegen, dass durch die Umstellung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit drohen. Aufgrund der geringeren Größen der Anlagen, sollte diese Nachweisführung entfallen oder zumindest eine Größenschwelle mit z. B. 1 TWh Wasserstoffspeichervolumen eingeführt werden.

§ 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EnWG „Energiekopplungsanlagen“ anpassen

Für einen effektiven Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur schlägt der BDEW im Gesetzesentwurf eine ergänzende Änderungsmöglichkeit für das Zulassungsverfahren für Elektrolyseure vor.

Anerkanntermaßen sind Elektrolyseure industrielle Anlagen, die mittels immissionsschutzrechtlicher Genehmigung zugelassen werden. Darüber hinaus besteht schon heute die versteckte Option, Elektrolyseure mittels Planfeststellungsbeschluss zuzulassen (§ 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EnWG „Energiekopplungsanlagen“). Von dieser Option wird derzeit – soweit ersichtlich – wenig Gebrauch gemacht. Dies mag vor allem am wenig eindeutigen Wortlaut der Regelung („Energiekopplungsanlagen“) und der vermeintlichen Nähe zum Leitungsbau/-betrieb liegen. Insofern besteht die Unsicherheit für Vorhabenträger, ob sie das richtige Verfahren gewählt haben, wenn sie Gebrauch von dieser Regelung machen.

Eine Klarstellung des Gesetzeswortlauts (bspw. „[...] Energiekopplungsanlagen wie z.B. Elektrolyseure [...]“) würde Abhilfe schaffen. In der Gesetzesbegründung sollte in der Folge bestenfalls klargestellt werden, dass es sich um eine neben dem immissionsschutzrechtlichen Verfahren stehende weitere Zulassungsoption handelt, die begrenzt durch die regulierungsrechtlichen Maßstäbe von Leitungsnetzbetreibern genutzt werden kann.

§ 43a EnWG – Anhörungsverfahren und Erörterungstermin

Die fakultative Möglichkeit zum Verzicht auf einen Erörterungstermin anstelle eines zwingenden Entfallens wird grundsätzlich begrüßt. Hinsichtlich der vorgeschlagenen Änderungen der Regelungen zur Durchführung des Anhörungsverfahrens sollten folgende Klarstellungen und Nachschärfungen erfolgen:

Formulierungsvorschlag

§ 43a Abs. 3 ist anzupassen:

„Auf Verlangen eines Beteiligten, das während der Dauer der Auslegung an die zuständige Behörde zu richten ist, wird ihm eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt“

Die Verfahrensbeteiligten sind in § 13 VwVfG legaldefiniert. Sie sind nicht vollständig deckungsgleich mit der betroffenen Öffentlichkeit, welche durch eine Auslegung angesprochen werden soll. Möglicherweise könnte die Einengung auf Verfahrensbeteiligte auch einen Verstoß gegen die Aarhus-Konvention darstellen.

In direktem Widerspruch Völker- und Europarecht steht § 43a Abs. 7, welcher die Schriftform für Einwendungen ausschließt, wohingegen Art. 6 Abs. 7 der Aarhus-Konvention Folgendes regelt:

*In Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, alle von ihr für die geplante Tätigkeit als relevant erachteten Stellungnahmen, Informationen, Analysen oder Meinungen **in Schriftform** vorzulegen oder gegebenenfalls während einer öffentlichen Anhörung oder Untersuchung mit dem Antragsteller vorzutragen.*

§ 43a Abs. 7 ermächtigt die Behörde zur Weiterleitung von Einwendungen an den Vorhabenträger, sagt aber nichts zur DSGVO. Empfehlenswert wäre es, sich insoweit an die bereits bestehende Regelung in § 30a Abs. 4 NABEG anzulehnen.

§ 43 a neuer Absatz – Regelung zur Vollständigkeitsprüfung ergänzen.

Im Planfeststellungsverfahren stellt die Frage der Vollständigkeit der Planunterlagen einen wesentlichen Verfahrensschritt dar, dessen Verzögerung das gesamte Verfahren deutlich verlangsamen kann. Daher sollte § 43a EnWG um folgende entsprechende Regelung ergänzt werden:

Formulierungsvorschlag

Ergänzung in § 43a EnWG:

„Die Anhörungsbehörde hat nach Eingang des Plans, in der Regel spätestens innerhalb eines Monats, zu prüfen, ob dieser vollständig ist. Der Plan ist vollständig, wenn er prüffähig ist. Dies ist dann der Fall, wenn der Plan sich zu allen rechtlich relevanten Aspekten des Vorhabens verhält und die Behörde in die Lage versetzt, den Plan unter dieser Berücksichtigung näher zu prüfen. Fachliche Einwände und Nachfragen zum Plan stehen der Vollständigkeit nicht entgegen, sofern der Plan eine fachliche Prüfung überhaupt ermöglicht. Das

Vollständigkeitsdatum ist der Tag, an dem die letzte Unterlage bei der Behörde eingegangen ist, die für das Erreichen der Vollständigkeit im Sinne der Sätze 2 bis 4 erforderlich ist.

§ 43a neuer Absatz - Ausschluss von Einwendungen

Für § 16c Absatz 1 Nr. 2 BImSchG neu fordert der BDEW, dass für Anlagen nach dem WasserstoffBG Einwendungen, die nicht von der betroffenen Öffentlichkeit erhoben werden, ausgeschlossen sind. Gleiches sollte für energiewirtschaftsrechtliche Planfeststellungen gelten. Insofern sollte der neu gestaltete § 43a EnWG um eine vergleichbare Regelung, ergänzt werden.

Formulierungsvorschlag:

§ 43a EnWG ist zu ergänzen:

„In Verfahren für Vorhaben von überragendem öffentlichem Interesse sind Einwendungen, die nicht von der betroffenen Öffentlichkeit erhoben werden, ausgeschlossen.“

§ 43a neuer Absatz EnWG – Gleiche Einwendungs- und Stellungnahmefrist

§ 43a EnWG sollte um einen neuen Absatz mit folgendem Inhalt ergänzt werden:

Formulierungsvorschlag:

§ 43a EnWG ist zu ergänzen:

„Die gemäß § 73 Absatz 3a Verwaltungsverfahrensgesetz zu setzende Frist der Anhörungsbehörde soll mit dem Ablauf der Einwendungsfrist zusammenfallen.“

Mit dieser Neuregelung würde zwischen der Einwendungsfrist Privater, der Stellungnahmefrist von Verbänden und der Stellungnahmefrist der Behörden ein grundsätzlicher Gleichlauf hergestellt und das Verfahren zeitlich beschleunigt. Der Gleichlauf würde den Vorhabenträger zudem in die Lage versetzen, einerseits frühzeitiger vorzeitige Besitzeinweisungsverfahren nach § 44b Absatz 1a EnWG zu stellen und damit zugleich die Verfahrenslast bei der zuständigen Enteignungsbehörde zeitlich zu strecken, und andererseits frühzeitiger die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns nach § 44c EnWG für zeitkritische Maßnahmen, wie zum Beispiel Vergrämuungsmaßnahmen und Gehölzbeseitigung, zu beantragen.

§ 43e Absatz 4 EnWG – Zuständigkeit des BVerwG implementieren

Angesichts der zentralen Rolle der Wasserstoffkernnetzleitungen für das Gelingen des Hochlaufs des Wasserstoffmarkts sollten Rechtsmittel gegen die Zulassungsentscheidungen dieser

Leitungen sowie dem Leitungsbetrieb dienenden Anlagen unmittelbar durch das Bundesverwaltungsgericht überprüft werden. § 43e Absatz 4 EnWG sollte daher um folgenden Satz 3 neu ergänzt werden:

Formulierungsvorschlag:

§ 43e Absatz 4 EnWG ist zu ergänzen:

„Die Sätze 1 und 2 gelten für die Wasserstoffnetzinfrastrukturen, die Teil des Wasserstoffkernnetzes im Sinne von § 28q sind, sowie Anlagen, die für den Betrieb dieser Leitungen notwendig sind und die nach § 43l Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 planfestgestellt werden, entsprechend.“

§ 43l EnWG – Ergänzung für Erdgasnetz und Derivate erforderlich

§ 43l Absatz 1 Satz 2 EnWG bedarf der Ergänzung um die für den Auf- und Ausbau des Wasserstoffnetzes notwendigen zusätzlichen Ausbaumaßnahmen des bestehenden Erdgasnetzes. § 43l Absatz 1 Satz 2 EnWG sollte daher nach dem Wort “Wasserstoffleitungen” um folgende Wörter ergänzt werden, um zu gewährleisten, dass die Umstellungen der Gasleitungen auf den Transport von Wasserstoff zeitgerecht und unter gleichzeitiger Gewährleistung der Gasversorgungssicherheit erfolgen können.

Formulierungsvorschlag:

§ 43l Absatz 1 Satz 2 EnWG ist zu ergänzen:

“und die für den Auf- und Ausbau des Wasserstoffnetzes notwendigen zusätzlichen Ausbaumaßnahmen des bestehenden Gasversorgungsnetzes”

Die Neufassung des **§ 43l Absatz 2 EnWG** mit der Einführung einer Frist von 12-Monaten für das Planfeststellungsverfahren ist zu begrüßen. Wie noch im Referentenentwurf vorgesehen sollte in einem neuen Satz 4 allerdings auch die Äußerungsfrist im UVPG wieder auf 2 Wochen verkürzt werden.

Formulierungsvorschlag:

§ 43l Absatz 2 EnWG ist zu ergänzen:

„(2) Die Errichtung und der Betrieb sowie die Änderung von Wasserstoffleitungen mit einem Durchmesser von mehr als 300 Millimetern einschließlich der Anbindungsleitungen von Anlagen zur Erzeugung, zur Speicherung und zum Import von Wasserstoff mit einem Durchmesser von mehr als 300 Millimetern bedürfen der Planfeststellung durch die nach Landesrecht für Verfahren nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zuständige Behörde. Die nach Landesrecht zuständige Behörde fasst den Planfeststellungsbeschluss innerhalb von zwölf Monaten. Sie kann die Frist um bis zu sechs Monate verlängern, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Prüfung,

*oder aus Gründen, die dem Antragsteller zuzurechnen sind, erforderlich ist. Die Fristverlängerung ist gegenüber dem Antragsteller zu begründen. Die Frist nach Satz 2 beginnt mit Auslegung der Planunterlagen nach § 43a Absatz 3. § 43 Absatz 3 Satz 2 bis 4, Absatz 3c Satz 1 Nummer 1 und 3 und § 48a dieses Gesetzes sowie Anlage 1 Nummer 19.2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung sind auf Wasserstoffleitungen entsprechend anzuwenden. **§ 21 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass für den Auf- und Ausbau von Wasserstoffnetzen die Äußerungsfrist zwei Wochen nach Ablauf der Frist für die Auslegung der Unterlagen endet.***

§ 43I Absatz 3 Satz 1 EnWG bedarf der Ergänzung der Wasserstoffderivate.

Formulierungsvorschlag:

§ 43I Absatz 3 Satz 1 EnWG ist zu ergänzen:

*(3) Auf Antrag des Trägers des Vorhabens kann die nach Landesrecht für Verfahren nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zuständige Behörde die Errichtung und den Betrieb sowie die Änderung von Wasserstoffleitungen einschließlich der Anbindungsleitungen von Anlagen zur Erzeugung, zur Speicherung und zum Import von Wasserstoff **und Wasserstoffderivaten** mit einem Durchmesser von 300 Millimeter oder weniger durch Planfeststellung zulassen. § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bleibt unberührt. Absatz 2 Satz 2 bis 6 ist entsprechend anzuwenden.*

§ 43I neuer Absatz – Vorrang für Wasserstoffleitungen ergänzen

§ 43 Absatz 3a Satz 2 und 3 EnWG regelt, dass der beschleunigte Ausbau der Hochspannungsleitungen und der für den Betrieb notwendigen Anlagen als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführende Schutzgüterabwägung eingebracht werden soll. Dies gilt gemäß Satz 3 nicht gegenüber den Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung. Angesichts der im Gesetzentwurf erfolgten Feststellung, dass der Hochlauf des Wasserstoffmarkts ein zentraler Baustein für eine treibhausgasneutrale Wirtschaft darstellt, ist es interessengerecht, die bereits für die Stromleitungen getroffene Regelung auch für die Wasserstoffleitungen zur Anwendung zu bringen. Dies sollte in jedem Falle für die Wasserstoffkernnetzleitungen gelten.

Für Wasserstoffleitungen sollte eine entsprechende Regelung in § 43I EnWG als neuer Absatz aufgenommen werden:

Formulierungsvorschlag:

§ 43I ist mit einem neuen Absatz zu ergänzen:

„Bis die Energieversorgung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, soll der beschleunigte Ausbau der Wasserstoffleitungen und der für den Betrieb notwendigen Anlagen sowie die für die Umstellung von Gasversorgungsleitungen für den Wasserstofftransport erforderlichen netzverstärkenden Gasversorgungsleitungen als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführende Schutzgüterabwägung eingestellt werden. Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzuwenden. § 43 Absatz 3b gilt entsprechend.“

§ 43I neuer Absatz – Ergänzung für Leitungsumstellungen und erdgasnetzverstärkende Leitungsbaumaßnahmen

Wie bereits dargelegt, bedarf es für die Realisierung des Wasserstoffkernnetzes einer Vielzahl von Umstellungen von Erdgas auf Wasserstoff sowie für die Umstellung erforderlicher erdgasverstärkender Leitungsbaumaßnahmen. Diese sollten folglich gleichfalls von der Neuregelung profitieren. **§ 43I neuer Absatz** sollte folglich wie folgt formuliert werden:

Formulierungsvorschlag:

§ 43I ist mit einem neuen Absatz zu ergänzen:

„§ 43 Absatz 3 Satz 2 bis 4, Absatz 3c Satz 1 Nummer 1 und 3, § 48a sowie Anlage 1 Nummer 19.2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung ist auf Gasversorgungsleitungen, die auf Wasserstoff umgestellt werden sowie auf die für die Umstellung erforderlichen netzverstärkenden Gasversorgungsleitungen entsprechend anzuwenden. § 21 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass für den Auf- und Ausbau von Wasserstoffnetzen die Äußerungsfrist zwei Wochen nach Ablauf der Frist für die Auslegung der Unterlagen endet.“

Ergänzende Regelung erforderlich: Umstellung von LNG-Anbindungsleitungen auf Wasserstoff erleichtern

Angesichts der erfolgten Realisierung von Anbindungsleitungen von LNG-Anlagen an das Fernleitungsnetz i.S.d. § 43 Absatz 1 S. 1 Nr. 6 EnWG bedarf es in § 43I Absatz 4 EnWG einer Ergänzung bezüglich dieser Anbindungsleitungen, um auch diese wie beabsichtigt perspektivisch auf Wasserstoff umstellen zu können. Die Ergänzung ist auch im Hinblick auf die in Absätzen 2 und 3 bereits in Bezug genommenen Anbindungsleitungen von Anlandungsterminals für

Wasserstoff konsistent. § 43I Absatz 4 sollte im Hinblick auf die LNG-Anbindungsleitungen an das Fernleitungsnetz i.S.d. § 43 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 EnWG ergänzt werden:

Formulierungsvorschlag:

§ 43I Absatz 4 ist zu ergänzen:

Die Wörter „und Anbindungsleitungen von LNG-Anlagen“ sollten nach dem Halbsatz „Behördliche Zulassungen für die Errichtung, die Änderung und den Betrieb einer Gasversorgungsleitung für Erdgas“ und vor dem Halbsatz „einschließlich der für den Betrieb notwendigen Anlagen,“ eingefügt werden.

Ergänzende Regelung erforderlich: Raumordnerische Festlegungen in der AWZ auf Wasserstoffleitungen erstrecken

§ 43I Absatz 7 EnWG sollte im Hinblick auf die ausschließliche Wirtschaftszone um einen Satz 2 neu ergänzt werden, und zwar wie folgt:

Formulierungsvorschlag:

§ 43I Absatz 7 ist zu ergänzen:

„Raumordnerische Festlegungen bzw. Ausweisungen in den Flächenentwicklungsplänen für Offshore-Windenergieanlagen und deren Stromtrassen in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutschland innerhalb der Nord- und Ostsee gelten unmittelbar auch für Wasserstoffleitungen und Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff“.

§ 43p EnWG (neu): Schnelle Reparatur von Gasleitungen ermöglichen

Angesichts der Verordnung (EU) 2024/1787 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 über die Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/942 und der dort in Art. 14 Absatz 9 niedergelegten Regelung bedarf es für die Gasversorgungsnetzbetreiber einer gesetzlichen Neuregelung, um eine unverzügliche Reparatur, spätestens jedoch innerhalb von fünf Tagen, in der Regel auch tatsächlich durchführen zu können. **Die Einhaltung dieser kurzen Frist wird im Hinblick auf vielfach erforderliche Genehmigungen, insbesondere naturschutzfachliche Eingriffsgenehmigungen, absehbar nicht einzuhalten sein.** Angesichts des mit der Reparatur verfolgten Schutzzwecks und des mit einem durch die Reparatur üblicherweise einhergehenden unwesentlichen Eingriffs sollte zur grundsätzlichen Ermöglichung der Reparaturfristen folgende **Neuregelung in § 43p EnWG** neu getroffen werden:

Formulierungsvorschlag:

§ 43p EnWG ist neuzufassen:

“Reparaturen zur Beseitigung von Leckagen an Gasversorgungsleitungen müssen den zuständigen Behörden unverzüglich angezeigt werden. Anträge auf öffentlich-rechtliche Zulassungen, insbesondere Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Ausnahmen und Befreiungen sowie Zustimmungen sind auf Genehmigung nur erforderlich, wenn die jeweilige Behörde einen solchen nach Anzeige der Reparatur fordert.”

bzw. sollte **§ 14 Absatz 1 BNatSchG** wie folgt geändert werden:

Formulierungsvorschlag:

§ 14 Abs. 1 BNatSchG mit einem neuen Absatz zu ergänzen:

„Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung sowie die Leckreparatur nach Art. 14 der Verordnung (EU) 2024/1787 sind nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden.“

6. Artikel 7 Änderungen des Wasserhaushaltsgesetzes

§ 11c WHG – Verfahren bei Wasserstoffinfrastrukturvorhaben

Die vorgesehene entsprechende Anwendung der Absätze 1 Satz 2, 2 bis 6 und Absatz 7 Satz 1 bis 6 des § 11a WHG in § 11c Absatz 1 WHG-E erscheint verfahrenssystematisch nachvollziehbar, ist aber im Hinblick auf das Ziel der Verfahrensbeschleunigung für Wasserstoffinfrastrukturprojekte nur eingeschränkt sinnvoll.

§ 11c WHG-E enthält bereits über § 11a WHG hinausgehende Bestimmungen, insbesondere eine verbindliche Entscheidungsfrist von sieben Monaten sowie klare Vorgaben zur Fristverlängerung und zum Fristbeginn. Diese Regelungen stellen eine eigenständige und inhaltlich weitergehende Beschleunigungsnorm dar, während § 11a WHG im Kern lediglich verfahrensorganisatorische Standards zur Vollständigkeitsprüfung und Fristberechnung beinhaltet.

Vor diesem Hintergrund trägt die Bezugnahme auf § 11a WHG nicht maßgeblich zur zusätzlichen Beschleunigung bei. Vielmehr könnte geprüft werden, ob eine eigenständige, kohärente Regelung im Rahmen von § 11c WHG-E ohne Rückgriff auf § 11a WHG rechtstechnisch und inhaltlich stringenter wäre.

Alternativ wäre in der Gesetzesbegründung klarzustellen, dass die entsprechende Anwendung lediglich der Verfahrensvereinheitlichung dient, jedoch keine weitergehenden Beschleunigungswirkungen entfaltet.

Dabei wäre dann auch zu beachten, dass Wasserstoffinfrastrukturvorhaben regelmäßig mit wasserrechtlich relevanten Maßnahmen (Entnahmen, Einleitungen oder Eingriffen in Gewässerräume) verbunden sind. Diese betreffen die Belange der öffentlichen Wasserversorgung unmittelbar (zusätzliche Anforderungen an Wassermengen, potenzielle Auswirkungen auf Wasserschutzgebiete etc.). Eine deutliche Verfahrensverkürzung kann dabei den notwendigen fachlichen Abstimmungsprozess mit Wasserversorgungsunternehmen oder zuständigen Fachbehörden erschweren.

Umso wichtiger ist es daher, dass die öffentliche Wasserversorgung durch § 11c WHG-E nicht mittelbar beeinträchtigt wird. Es sollte daher vorsorglich im Gesetzestext oder zumindest in der Gesetzesbegründung noch einmal ausdrücklich klargestellt werden, dass die Vorschrift die bestehenden Schutzmechanismen und Vorrangregeln für die öffentliche Wasserversorgung – insbesondere nach § 47 WHG – unberührt lässt. Auf diese Weise kann ein ausgewogener Interessenausgleich zwischen Beschleunigung und Ressourcenschutz sichergestellt werden.

§ 11 c Absatz. 1 Nr. 2 WHG

Der BDEW regt an, dass die hier formulierten Fristen ausschließlich für eigenständige Planfeststellungsverfahren zum Tragen kommen und das einzeln beantragte wasserrechtliche Erlaubnisse für „einfache“ Bauwasserhaltungen weiterhin deutlich zügiger (Erwartungshorizont 6 Wochen) erteilt werden.

§ 11c Absatz 2 WHG – Verfahrensbeschleunigung und Fristen

§ 11c Absatz 2 WHG regelt die Entscheidungsfrist der Behörde im Rahmen von wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren. Die eingeräumte Entscheidungsfrist für die Behörde von 12 Monaten und im Verlängerungsfall sogar von 18 Monaten dürfte im Ergebnis das Ziel einer effektiven Beschleunigung wasserrechtlicher Planfeststellungsverfahren für Wasserstoffinfrastrukturanlagen nicht deutlich beschleunigen. Daher regt der BDEW an, die Gesamtverfahrensdauer für wasserrechtliche Genehmigungsverfahren auf höchstens 15 Monate zu reduzieren. Insofern sollten in § 11c Absatz 2 WHG eine Erstfrist von 9 Monate und eine einmalige Fristverlängerungsmöglichkeit um max. 6 Monate eingeführt, sowie eine maximale Verfahrensdauer von bis zu 15 Monaten normiert werden.

Der BDEW setzt sich zudem dafür ein, dass die entsprechende Fristverlängerung immer begründet werden muss, um die Hürden für eine solche Verzögerung zu verdeutlichen.

Abgesehen davon ist das Zusammenwirken der Frist von Planfeststellungsverfahren für Leitungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 11 WasserstoffBG im neu gefassten § 43 I Abs. 2 EnWG mit der in § 11c Absatz 2 WHG geregelten Frist ist unklar. Hierauf sollte die Gesetzesbegründung eingehen.

Wasserrechtliche Verfahren insgesamt beschleunigen

Der BDEW begrüßt eine Vereinfachung und Beschleunigung wasserrechtlicher Verfahren für Wasserstoffprojekte. Faktisch können diese Beschleunigungsregelungen jedoch dazu führen, dass sich die Verfahrensdauer "normaler" wasserrechtlicher Verfahren aufgrund von knappen Personalressourcen in den unteren Wasserbehörden weiter verlängern wird. Aufgrund der kurzen Fristen sind die Verfahren für Wasserstoffvorhaben nach dem WasserstoffBG vorrangig zu bearbeiten und andere Verfahren werden hintanstehen müssen. Der BDEW würde daher eine Vereinfachung und Beschleunigung wasserrechtlicher Vorhaben insgesamt begrüßen. Mindestens jedoch sind Wasserrechtsverfahren und Infrastrukturmaßnahmen der öffentlichen Wasserversorgung (bspw. Leitungsbau), die auch der Erhöhung der Entnahmemengen und/oder der Belieferung von Wasserstoffprojekten dienen, ebenfalls in die Beschleunigung einzubeziehen.

Formulierungsvorschlag

Ergänzung nach § 11c Absatz 1 letzter Satz:

„Die vorgenannten Maßgaben gelten auch für Wasserrechtsverfahren und Infrastrukturmaßnahmen der öffentlichen Wasserversorgung, die auch der Erhöhung der Entnahmemengen und/oder der Belieferung von Wasserstoffprojekten dienen.“

§ 70 Abs. 1 Satz 3 WHG – Präzisierung der Fristenregelung wünschenswert

Die Regelungen des § 11c WHG sind ausdrücklich zu begrüßen und werden einen wesentlichen Beitrag zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren leisten. Die Fristenregelung ist im Hinblick auf zu führende BImSchG-Verfahren zudem sinnvoll. Die Fristenregelung führt in der vorliegenden Art jedoch zu einem auseinanderlaufen zwischen Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses für eine Wasserstoffleitung und der Erteilung der für die Errichtung erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen, da es für die Planfeststellungsbehörde aktuell keinerlei Fristvorgabe zur Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses gibt. Insofern bedarf es entweder gleichlautender Fristen auch für die Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses oder die Fristenregelung sollte auf die intendierten Verfahren, insbesondere BImSchG, beschränkt werden.

§ 70 Abs. 4 WHG - Öffentliche Bekanntgabe

Der Verweis auf eine Veröffentlichung in der Tageszeitung ist nicht mehr zeitgemäß und sollte daher gestrichen werden.

7. Artikel 8 – Änderung des Bundesfernstraßengesetzes

§ 9 Absatz 2d Bundesfernstraßengesetz auf Wasserstoffleitungsvorhaben erweitern

Die Einfügung des neuen § 9 Absatz 2d wird begrüßt. Absatz 2d Satz 1 sollte allerdings weitere Vorhaben der Wasserstoffinfrastruktur umfassen. Eine entsprechende Ergänzung ist vor dem Hintergrund der mit dem Gesetzentwurf verfolgten Ziele erforderlich. Sie ermöglicht eine Einzelfallbetrachtung, welche im Hinblick auf die konkret betroffenen Straßen eine Abwägung ermöglicht, ob eine Erweiterung dieser überhaupt noch wahrscheinlich ist und es im konkreten Einzelfall sinnvoll ist, die grundsätzlich geltende Anbauverbotszone unangetastet zu lassen oder im Einzelfall doch zu nutzen. Ebenso sollte Absatz 2d den Transport umfassen, da für Leitungen und insbesondere dem Leitungsbetrieb dienliche Anlagen ein gleiches Bedürfnis wie für die bereits benannten Anlagen besteht. Ebenso sollte die geplante Regelung auch auf Planfeststellungsverfahren für Höchstspannungsleitungen Anwendung finden, da die Interessenlage gleichgerichtet ist

Hierfür sollte folgende *Anpassung vorgenommen werden*:

Formulierungsvorschlag:

§ 9 Abs. 2d FernStrG ist anzupassen:

*„Die Absätze 2 und 2a gelten nicht für Anlagen zur Erzeugung, **zum Transport**, zur Speicherung oder zum Import von Wasserstoff **sowie für Vorhaben, betreffend die Errichtung und die Änderung von Wasserstoffleitungen sowie die Errichtung und die Änderung von Gasversorgungsleitungen zur Ermöglichung des Transports von Wasserstoff nebst der den Betrieb der Leitungen notwendigen Anlagen sowie für Planfeststellungsverfahren für Höchstspannungsleitungen.**“*

Anlage - Zusätzliche generelle Beschleunigungsmaßnahmen

1. Vorverlagerung der maßgeblichen Sach- und Rechtslage – § 43 Absatz 3d neu

Um frühzeitig Rechtssicherheit im Hinblick auf den zu prüfenden Sachverhalt zu schaffen und Verzögerungen zu vermeiden, die sich aus nachträglichen Veränderungen im Umfeld des Vorhabens ergeben, sollte vergleichbar der Regelung des § 10 Absatz 5 BImSchG der Zeitpunkt der maßgeblichen Sach- und Rechtslage für den Planfeststellungsbeschluss vorverlagert und fixiert werden. Nur so kann aus dem Teufelskreis von Veränderungen im Umfeld des Vorhabens und sich daraus ergebenden Verzögerungen ausgebrochen werden. Richtiger Stichtag für diese Festlegung ist der Zeitpunkt des Fristablaufs der Behördenbeteiligung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. Zu diesem Zeitpunkt können alle Verfahrensbeteiligten auf der Grundlage der ihnen aktuell vorliegenden Sach- und Rechtslage Stellungnahmen, Einwendungen und Ergänzungen zum entscheidungserheblichen Sachverhalt vortragen. Nach Ablauf dieser Frist eintretende Veränderungen blieben außer Betracht. Damit wird der Zeitpunkt der Unbeachtlichkeit von Änderungen, der sonst mit der Behördenentscheidung eintreten würde, sachgerecht vorverlagert. Eine entsprechende Regelung des **§ 43 Absatz 3d neu** könnte wie folgt lauten:

“Für Vorhaben, die im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen, hat die Planfeststellungsbehörde die Entscheidung auf Grundlage der geltenden Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des Ablaufs der Stellungnahmefrist zu treffen.”

a. Raumordnerische Zielabweichungsentscheidung durch die Planfeststellungsbehörde – § 43 Absatz 3e neu

Zielabweichungen von raumordnerischen Zielen sollten auch durch die Planfeststellungsbehörde im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens entschieden werden können. Insofern sollte nachstehender **neuer § 43 Absatz 3e EnWG** umgesetzt werden:

“Sollte die Errichtung einer Energieleitung zum Auf- und Ausbau des Wasserstoffnetzes zu einem raumordnerischen Zielkonflikt im Sinne von § 6 des Raumordnungsgesetzes beziehungsweise der jeweiligen Landesraumordnungs- und Landesplanungsgesetze oder der Ausschließliche Wirtschaftszone-Raumordnungsverordnung bestehen, entscheidet die zuständige Planfeststellungsbehörde über die Zulässigkeit einer raumordnerischen und regionalplanerischen Zielabweichung. Eines vorlaufenden separaten Zielabweichungsverfahrens gemäß der Landesraumordnungs- und Landesplanungsgesetze bedarf es nicht.”

b. Streichung des § 43f EnWG und Rückkehr zur ursprünglichen Systematik des § 74 VwVfG

Vor Einführung des § 43f fand aufgrund der Verweisung im jetzigen § 43 Absatz 4 EnWG die Regelung des § 74 Absatz 7 VwVfG Anwendung. Danach entfiel und entfällt weiterhin das Erfordernis der Durchführung eines Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahrens für planfeststellungspflichtige Energieleitungsvorhaben kraft Gesetzes, wenn ein Fall von unwesentlicher Bedeutung vorliegt. Ein Fall unwesentlicher Bedeutung liegt danach vergleichbar dem § 43f EnWG vor, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind:

1. andere öffentliche Belange sind nicht berührt oder die erforderlichen behördlichen Entscheidungen liegen vor und stehen dem Plan nicht entgegen,
2. Rechte anderer werden nicht beeinflusst oder mit den vom Plan Betroffenen sind entsprechende Vereinbarungen getroffen worden und
3. andere Rechtsvorschriften schreiben eine Öffentlichkeitsbeteiligung, die den Anforderungen des § 73 Absatz 3 S. 1 und Absatz 4 bis 7 VwVfG entsprechen muss, nicht vor.

Bei Vorliegen der vorstehenden Voraussetzungen bedarf es nach § 74 Absatz 7 VwVfG keines weiteren Anzeigeverfahrens und keiner Freistellungsanzeige durch die Planfeststellungsbehörde. Die Praxis der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass alle Anzeigeverfahren zu einer Freistellung durch die Planfeststellungsbehörde geführt haben. Vor diesem Hintergrund hält FNB Gas den mit einem Anzeigeverfahren verbundenen Aufwand bei den Vorhabenträgern als auch bei den Behörden für unverhältnismäßig. Angesichts von absehbar weit über 1.000 erforderlichen Änderungsmaßnahmen am Erdgasnetz zur Umstellung auf einen Transport von Wasserstoff sowie Änderungen netzverstärkender Art durch diese Umstellung werden durch das Anzeigeverfahren dringend benötigte Kapazitäten für die Durchführung der Planfeststellungsverfahren der Neubauleitungen gebunden bzw. Kapazitäten gebunden, die an anderer Stelle zielführender eingesetzt werden können.

Sollte die Streichung des § 43f EnWG in Erwägung gezogen werden, so wäre die Regelung des § 43f Absatz 2 Nr. 1 EnWG in der durch nachstehenden Vorschlag ergänzten Fassung als Regelung beizubehalten, da andernfalls durch das Wiederaufleben der UVP-Vorprüfungspflicht zusätzliche, bereits durch den Gesetzgeber als unnötig erachtete Kapazitäten bei den Vorhabenträgern, Umweltbüros und Behörden gebunden werden. Aufgenommen werden könnte die Regelung wie folgt unter **§ 43b Absatz 2 EnWG neu**. Der bisherige Absatz 2 würde zu Absatz 3:

“Abweichend von den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung für unwesentliche Änderungen nicht durchzuführen bei Änderungen oder Erweiterungen von Gasversorgungsleitungen zur Ermöglichung des Transports von Wasserstoff nach § 43l Absatz 4 sowie Änderungen und Erweiterungen von

Gasversorgungsleitungen, die durch die Umstellung von Gasversorgungsleitungen auf einen Transport von Wasserstoff erforderlich sind.“

Sofern an der Regelung des § 43f EnWG festgehalten wird, regen wir an, dass eine Ergänzung in Abs. 2 Nr. 1 dahingehend erfolgt, dass Umstellungsprojekte generell von einer UVP ausgenommen sind. Nach der derzeitigen Regelung ist unklar, ob z.B. eine UVP auch nach wasserrechtlichen Vorgaben entfällt. Sofern diese nicht entfallen würde, wäre nach dem derzeitigen Wortlaut des § 43f EnWG der Anwendungsbereich der Vorschrift nicht mehr eröffnet mit der Konsequenz, dass bei einem Umstellungsprojekt ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen ist.

c. § 43f Absatz 2 S. 1 Nr. 1 EnWG – Ergänzung der Freistellung von der UVP (Alternative zu vorstehendem Vorschlag)

Im Hinblick auf den Auf- und Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur, welche die Umstellung vorhandener Erdgasleitungen auf Wasserstoff und netzverstärkende bzw. netzanpassende Erdgasmaßnahmen umfasst, sollte **§ 43f Absatz 2 S. 1 Nr. 1 EnWG** – auch soweit dem vorstehenden Vorschlag zur Rückkehr zur ursprünglichen Systematik des § 74 VwVfG nicht gefolgt wird – in jedem Falle **nach den Wörtern “nach § 43l Absatz 4” um nachfolgende Wörter ergänzt** werden:

“sowie Änderungen und Erweiterungen von Gasversorgungsleitungen, die durch die Umstellung von Gasversorgungsleitungen auf einen Transport von Wasserstoff erforderlich sind.“

2. § 43g EnWG - Bewährten Einsatz von Projektmanagern stärken

a. Bedingtes Wahlrecht der Vorhabenträger

§ 43g EnWG sollte in Absatz 1 nach Satz 1 wie folgt ergänzt werden:

„Auf Verlangen des Vorhabenträgers soll die nach Landesrecht zuständige Behörde einen Projektmanager beauftragen.“

Die Beauftragung eines Projektmanagers hat sich in den vergangenen Jahren als sehr probates Mittel zur Beschleunigung von Verfahren herausgestellt und findet vermehrt Einsatz. Dessen ungeachtet gibt es weiterhin eine Vielzahl von Behörden, die dem Einsatz eines Projektmanagers ablehnend gegenüberstehen. Mit der vorstehenden Neuregelung soll eine angemessene Auseinandersetzung mit der Beauftragung eines Projektmanagers angereizt werden, um die behördlich angespannten Kapazitäten durch den Einsatz von Projektmanagern zu entlasten und Verfahren beschleunigt zum Abschluss zu bringen. Dabei ist es wichtig, dass die

eingeschränkte Bindung der Behörde nur auf Vorschlag des Vorhabenträgers erfolgt. Insofern obliegt es dem Vorhabenträger zu bewerten, ob es aus seiner Sicht zu einer Beschleunigung des Verfahrens durch den Einsatz eines Projektmanagers kommt.

b. Klarstellung im Hinblick auf Besitzeinweisungsverfahren

§ 43g Absatz 1 Nummer 5 EnWG sollte nach „Koordinierung“ und vor „der Enteignungs- und Entschädigungsverfahren“ um folgende Worte ergänzt werden:

„der Besitzeinweisungsverfahren nach § 44b,“

Durch die Ergänzung wird klargestellt, dass auch in den Besitzeinweisungsverfahren nach § 44b EnWG Projektmanager eingesetzt werden dürfen. Die Möglichkeit des Einsatzes von Projektmanagern auch in Besitzeinweisungsverfahren ermöglicht sowohl die Beschleunigung dieser Verfahren als solche als auch die Bewältigung der bereits jetzt absehbar steigenden Anzahl an zukünftigen Fällen wegen der Vielzahl an Strom-, H₂ wie CO₂-Leitungsbauprojekten. Darüber hinaus würde damit ein Signal an diejenigen Verbände ausgesendet, die mittlerweile offen mit Verweigerung des freihändigen Rechtserwerbs drohen, da die ÜNB wie FNB angesichts unzureichender Kapazitäten bei den Enteignungsbehörden keine Alternative hätten als sich zu den (unangemessenen) verbandsseitigen Bedingungen zu einigen.

3. Ergänzung von § 43l Absatz 7 EnWG

§ 43l Absatz 7 EnWG sollte im Hinblick auf die ausschließliche Wirtschaftszone um einen Satz 2 neu ergänzt werden, und zwar wie folgt:

“Raumordnerische Festlegungen bzw. Ausweisungen in den Flächenentwicklungsplänen für Offshore-Windenergieanlagen und deren Stromtrassen in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutschland innerhalb der Nord- und Ostsee gelten unmittelbar auch für Wasserstoffleitungen und Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff.“

4. § 44 EnWG – Erleichterungen von Vorarbeiten

a. § 44 Absatz 1 EnWG – Erweiterung der möglichen Vorarbeiten

Angeregt wird die Erweiterung des § 44 Absatz 1 EnWG entsprechend der Regelung des § 8 Absatz 1 Nr. 2 LGG. Dementsprechend müssten nach den Wörtern „einschließlich erforderlicher Bergungsmaßnahmen“ die Wörter

„und zwingend erforderliche Beseitigungen von Bäumen und anderen Gehölzen zur Baufeldfreimachung sowie die Durchführung naturschutzrechtlicher Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen einschließlich vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen,“

eingefügt werden.

Mit dieser Ergänzung können zentrale Vorarbeiten vorab umgesetzt werden und damit zu einer beschleunigten Projektumsetzung beitragen. Insbesondere die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen können eine signifikante Beschleunigung herbeiführen, indem ökologische fachgerechte Maßnahmen vorab umgesetzt werden, die ohne ihre Durchführung zu ansonsten naturschutzfachlich begründeten Bauverbotszeiten führen. Bauzeitenbeschränken können schnell Verzögerungen von einem halben Jahr bedeuten.

b. § 44 Absatz 5 EnWG neu – Beschleunigung der Genehmigungserteilung für Vorarbeiten

§ 44 bedarf der Ergänzung, damit für die wichtigen und zeitkritischen zu dulddenden Vorarbeiten auch die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen für die Vorarbeiten zeitig vorliegen. Insofern wird folgender neuer Absatz 5 angeregt:

„(5) Anträge auf öffentlich-rechtliche Zulassung von Vorarbeiten sind innerhalb eines Monats ab Eingang der vollständigen Unterlagen bei der zuständigen Behörde zu bescheiden. Nach Ablauf der Frist gilt die beantragte öffentlich-rechtliche Zulassung als erteilt, wenn der Antrag hinreichend bestimmt ist.“

Für die notwendigen Vorarbeiten für die Planung und die Baudurchführung ist § 44 EnWG eine zentrale Vorschrift, die solche Arbeiten in vielen Fällen erst möglich macht. § 44 in seiner derzeitigen Form regelt jedoch nur die zivilrechtliche Duldungspflicht der von den Vorarbeiten betroffenen Personen. Die für die Vorarbeiten erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen sind dessen ungeachtet weiterhin erforderlich und führt die Einholung dieser immer wieder zu Verzögerungen, die es zukünftig bei einer beschleunigten Umsetzung zu vermeiden gilt.

5. § 44b EnWG – Erleichterungen für die vorzeitige Besitzeinweisung

a. § 44b Absatz 1 Satz 1 EnWG – Erweiterung auf betriebliche Erfordernisse zur Gewährleistung der technischen Sicherheit

§ 44b Absatz 1 S. 1 EnWG sollte nach den Wörtern „Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten“ um die Wörter „oder die Gewährleistung der technischen Sicherheit gemäß § 49“ ergänzt und das „und“ zwischen „Inbetriebnahme und den Betrieb“ durch ein „oder“ ersetzt werden, so dass Satz 1 zukünftig wie folgt lautet:

„Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten oder die Gewährleistung der technischen Sicherheit gemäß § 49 geboten und weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz eines für den Bau, die Inbetriebnahme oder den Betrieb sowie die Änderung oder Betriebsänderung von [...]“

Mit dieser Ergänzung soll allen Netzbetreibern ermöglicht werden, auch dann ein Besitzeinweisungsverfahren führen zu können, wenn angesichts der Verpflichtung zur Gewährleistung der technischen Sicherheit nach § 49 EnWG eine Beurteilung erforderlich ist, ob Bauarbeiten am Netz erforderlich sind und die betroffenen Eigentümer oder Besitzer sich weigern, für die erforderlichen Beurteilungsmaßnahmen den Besitz zu überlassen. Die Ersetzung des Worts „und“ durch „oder“ stellt klar, dass der Bau, die Inbetriebnahme und der Betrieb gleichwertig nebeneinanderstehen und jeweils für sich ein Verfahren rechtfertigen.

b. § 44b Absatz 1a Satz 1 EnWG – Ablauf der Einwendungsfrist als maßgeblicher Zeitpunkt

§ 44b Absatz 1a S. 1 EnWG sollte nicht mehr wie bisher auf den Abschluss des Anhörungsverfahrens, sondern zukünftig auf den Ablauf der Einwendungsfrist abstellen. Satz 1 sollte daher zukünftig wie folgt lauten:

„Der Träger des Vorhabens kann verlangen, dass nach Ablauf der Einwendungsfrist eine vorzeitige Besitzeinweisung durchgeführt wird.“

Abweichend von der grundsätzlichen Konzeption eines Planfeststellungsverfahrens, wonach es eine Anhörungs- und eine Planfeststellungsbehörde gibt und die Anhörungsbehörde der Planfeststellungsbehörde einen Anhörungsbericht nach Abschluss des Anhörungsverfahrens zu übermitteln hat, ist bei energiewirtschaftsrechtlichen Planfeststellungsverfahren die zuständige Behörde sowohl Anhörungs- als auch Planfeststellungsbehörde in einem. Dies führt dazu, dass grundsätzlich nicht klar bestimmbar ist, wann das Anhörungsverfahren abgeschlossen und damit Besitzeinweisungsverfahren nach § 44b Absatz 1a EnWG geführt werden können. Lediglich § 43a S. 1 Nr. 3 S. 2 enthält hierzu einen Hinweis in den Fällen des Entfalls eines Erörterungstermins, indem geregelt ist, dass die Anhörungsbehörde ihre Stellungnahme innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf der Einwendungsfrist abzugeben und sie der Planfeststellungsbehörde zusammen mit den sonstigen in § 73 Absatz 9 des Verwaltungsverfahrensgesetzes aufgeführten Unterlagen zuzuleiten hat. Die Umsetzung des Vorschlags würde Rechtssicherheit schaffen, zu welchem Zeitpunkt Verfahren beantragt werden können, und dem Vorhabenträger sowie der Enteignungsbehörde einen verlängerten zeitlichen Rahmen bieten, um bekannten Verweigerungsfällen mit Besitzeinweisungsverfahren frühzeitig zu begegnen und damit zugleich eine optimierte Kapazitätsauslastung der Enteignungsbehörden ermöglichen.

Der Vorschlag entspricht im Übrigen der erfolgten Regelungen in § 8 Absatz 1 Nr. 3 LNGG, § 18f Absatz 1a FStrG und § 21 Absatz 1a AEG.

c. Vorzeitige Besitzeinweisungen für den vorzeitigen Baubeginn ermöglichen

§ 44b sollte um die Möglichkeit der Besitzeinweisung bereits für die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns nach § 44c ergänzt werden. § 44b Absatz 1a Satz 3 sollte daher wie folgt ergänzt werden:

“Satz 3 sollte nach dem Wort „Planfeststellungsbeschluss“ und vor dem Wort „bestätigt“ durch die Wörter „oder durch die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns nach § 44c“ ergänzt werden.“

Die Zulassung des vorzeitigen Beginns ist ein zentrales Mittel zur beschleunigten Realisierung der erforderlichen Energieleitungsinfrastruktur. Wichtige Vorarbeiten wie Vergrämnungsmaßnahmen und Baufeldfreimachungen sind wichtige Meilensteine für einen planungsgemäßen Baustart und die fristgerechte Umsetzung des Vorhabens, da andernfalls aus naturschutzfachlichen Gründen erhebliche Bauverzögerungen drohen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist jedoch nur möglich, wenn sich die von den Maßnahmen Betroffenen mit der Inanspruchnahme ihrer Flächen einverstanden erklärt haben und die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns erteilt wurde. Vielfach scheitern zeitkritische Maßnahmen jedoch an vereinzelten Verweigerern. Angesichts des überragenden öffentlichen Interesses an der Realisierung der Energieinfrastrukturen zur Ermöglichung der Energiewende und zur Erreichung der Klimaschutzziele wird es für gerechtfertigt gehalten, die Besitzeinweisung bereits mit Zulassung des vorzeitigen Baubeginns für wirksam zu erklären.



Stellungnahme

DIHK – Deutsche Industrie- und Handelskammer

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit
von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher
Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf und
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache [21/2506](#)

Siehe Anlage

Deutsche Industrie- und Handelskammer

Stellungnahme

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften

A. Das Wichtigste in Kürze

Der Regierungsentwurf enthält gegenüber dem Entwurf von September 2024 wichtige Erleichterungen für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Der Anwendungsbereich erstreckt sich nun auch auf den Import von Methan, die Erzeugung strombasierter Kraftstoffe sowie Wasserstoffleitungen und Einrichtungen, die für den Betrieb von Anlagen oder Leitungen erforderlich sind. Dadurch kann ein größerer Teil der Wasserstoffinfrastruktur von den Verfahrenserleichterungen profitieren. Schnellere Verfahren versprechen sich Unternehmen vor allem davon, dass den betroffenen Projekten bis 2045 uneingeschränkt ein überragendes öffentliches Interesse eingeräumt wird – unabhängig vom Anteil der eingesetzten erneuerbaren Energien.

Dennoch werden viele für den Wasserstoffhochlauf notwendigen Investitionen von Unternehmen nicht von der Verfahrensbeschleunigung profitieren. Die Industrie wird ihre Anlagen zur Nutzung von Wasserstoff unter den bestehenden rechtlichen Bedingungen errichten oder ändern müssen. Viele Vorhaben zur hybriden Nutzung von Wasserstoff oder anderen Gasen werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Der Anwendungsbereich sollte deshalb auf alle Zulassungsverfahren von Vorhaben ausgeweitet werden, die Wasserstoff oder seiner Derivate herstellen, speichern, transportieren oder verwenden. Also alle mit dem Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur verbundenen Vorhaben.

Der Gesetzentwurf berücksichtigt zudem viele von Bund und Ländern vorgeschlagene Beschleunigungsmaßnahmen nicht.

- Die vorgesehenen Sonderregelungen, wie Fristverkürzungen, Zentralisierung und Digitalisierung von Verfahrensschritten für Wasserstoffprojekte, sollten für alle Genehmigungsverfahren gelten.

- Weitere Verfahrenserleichterungen, wie Genehmigungsfiktion, Stichtagsregelung, Fristverkürzungen, Bagatellschwellen und eingeschränkte Rechtsbehelfe, sollten berücksichtigt werden.

B. Bewertung im Einzelnen

Das Artikelgesetz schafft eine Reihe von Sonderregelungen für bestimmte Anlagenarten, die für den Wasserstoffhochlauf aus Sicht der Wirtschaft als relevant eingeschätzt werden. Rückmeldungen von Unternehmen zeigen allerdings, dass der Anwendungsbereich nicht ausreicht, um alle mit dem Hochlauf verbundenen Zulassungsverfahren zu beschleunigen. Für den Wasserstoffhochlauf werden nicht nur die betroffenen Anlagen und die berücksichtigten Zulassungsverfahren relevant. Zusätzlich müssen baurechtliche Grundlagen (Bebauungs- und ggf. Flächennutzungsplan) geschaffen, baurechtliche Zulassungen von Wirtschaftsgebäuden oder Parkplätzen, verkehrsrechtliche Zulassungen von Zufahrtsstraßen, Änderungen industrieller Anlagen zur Nutzung von Wasserstoff für die Wasserförderung und Netzanschlüsse eingeholt werden. Wenn sich eines dieser Verfahren verzögert, helfen auch die Beschleunigungen der im vorliegenden Gesetzesentwurf berücksichtigten Anlagen wenig. Aus Sicht der DIHK bleibt der Entwurf daher auf halber Strecke stehen.

Wenn Verfahrensbeschleunigung einen Impuls für mehr Investitionen und Wirtschaftswachstum leisten soll, muss die Wirtschaft in ihrer ganzen Breite davon profitieren. Deshalb sollten Bund und Länder die Beschleunigungsregelungen in allen relevanten Planungs- und Fachgesetzen vollständig umsetzen und es nicht bei technologiespezifischen Regelungen belassen.

Statt hier eine Sonderregelung mit begrenzter Wirkung für Bereiche der Wasserstoffinfrastruktur vorzusehen, sollten die Regierungsfractionen die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 6. November 2023 vollständig für alle Anlagenarten umsetzen. Dazu gehören beispielsweise: Fristverkürzungen und Fakultativstellung der Erörterungstermine (Ziffern 77ff.), parallele Durchführung einzelner Verfahrensschritte (Ziffern 135ff.), die Stichtagsregelung zur maßgeblichen Sach- und Rechtslage (Ziffern 156 ff.), Zustimmungs- und Genehmigungsfiktionen (Ziffern 170ff.). Bei der Umsetzung dieser Beschlüsse stehen Bund und Länder noch ganz am Anfang. Erst 11 von 54 Gesetzesänderungen in den relevantesten Fachgesetzen wurden bisher teilweise oder vollständig umgesetzt.¹

Zu Artikel 1 Wasserstoffbeschleunigungsgesetz (WasserstoffBG)

Zu § 2 Anwendungsbereich

Der Gesetzesentwurf enthält gegenüber dem Regierungsentwurf 2024 einen deutlich erweiterten Anwendungsbereich: So können nun auch Anlagen zum Import von Methan,

¹ DIHK-Beschleunigungsmonitor: Stand Oktober 2025, [Link](#).

Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Kraftstoffen nicht-biogenen Ursprungs, Wasserstoffleitungen und Verdichter zur Befüllung von Wasserstofftrailern die Erleichterungen in Anspruch nehmen. Zudem werden Einrichtungen, die für den Betrieb von Anlagen oder Leitungen erforderlich sind, in den Anwendungsbereich aufgenommen.

Dennoch könnte der Anwendungsbereich technologieoffener gestaltet und auf alle Vorhaben zur Erzeugung kohlenstoffarmen Wasserstoffs und seiner Derivate ausgeweitet werden, etwa Reformertechnologien, Pyrolyse, Plasmalyse oder Wasserstoff geogener Herkunft. Solche Technologien leisten einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung von Industrie und Verkehr teils mit höherem Wirkungsgrad als die Elektrolyse.

Darüber hinaus und angesichts der faktischen Importbeschränkungen durch hohe Standardwerte im delegierten Rechtsakt der EU-Kommission gewinnt die heimische Produktion kohlenstoffarmen und biogenen Wasserstoffs zusätzlich an Bedeutung. Auch Großverbraucher, wie wasserstofffähige Kraftwerke oder BHKWs, sollten einbezogen werden, um ihre Netzintegration zu erleichtern. Eine zu enge Eingrenzung des Anwendungsbereichs würde hingegen zentrale Infrastrukturvorhaben vom Zugang zu Förderinstrumenten und regulatorischen Erleichterungen ausschließen.

Konkret regen Unternehmen an:

Zu § 2 Absatz 1 Nr. 1: Das Wort Elektrolyseure sollte durch Anlagen ersetzt werden. Wasserstoff kann durch andere Anlagen als Elektrolyseure hergestellt werden. Die Formulierung sollte deshalb technologieoffen erfolgen.

Zu § 2 Absatz 1 Nr. 3: Der Gesetzesentwurf beschränkt den Anwendungsbereich auf Anlagen zur Speicherung von Wasserstoff. Dadurch bleiben die Speicherung oder der Transport von Wasserstoffderivaten unberücksichtigt.

Zu § 2 Absatz 1 Nr. 13: Der Gesetzesentwurf beschränkt den Anwendungsbereich auf Stromleitungen, die eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zum Zweck der direkten Versorgung verbindet. Viele der für den Hochlauf der Wasserstofftechnologie notwendigen Stromnetzanschlüsse werden dadurch nicht beschleunigt zugelassen werden können. Dies kann dazu führen, dass die Anlagen zwar bereits zugelassen und gebaut werden können, während Unternehmen noch lange auf die Zulassung der Netzanschlüsse warten müssen. Deshalb sollten alle Stromleitungen zu den betroffenen Anlagen unter den Anwendungsbereich gefasst werden.

Zu § 3 Begriffsbestimmungen

Wie oben begründet, sollten wie in § 2 Absatz 1 die Begriffe technologieoffen gewählt werden. Konkret regen Unternehmen an:

Zu Nr. 1: Wie zu § 2 Absatz 1 Nr. 1 begründet, sollten alle Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff und nicht nur Elektrolyseure beschleunigt werden.

Zu Nr. 8: Anlagen zur Speicherung sollten auch die Speicherung von Wasserstoffderivaten, wie Ammoniak oder Methan, erfassen.

Zu § 4 Überragendes öffentliches Interesse

Das überragende öffentliche Interesse gilt nach dem Gesetzesentwurf für alle Anlagen im Anwendungsbereich bis zum Jahr 2045. Der frühere Regierungsentwurf hatte dies noch erheblich je nach dem Anteil der eingesetzten erneuerbaren Energien eingeschränkt. Zusätzlich wird der vorrangige Belang bei der Schutzgüterabwägung eingeführt. Dadurch werden die Anlagen den Anlagen im Anwendungsbereich des EEG nahezu gleichgestellt. Dies wird viele der betroffenen Zulassungsverfahren deutlich beschleunigen können.

Zu Artikel 2 Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Der Gesetzesentwurf schafft im neuen Entwurf Verfahrenserleichterungen für Anlagen nach dem Wasserstoffbeschleunigungsgesetz. Die Sondervorschriften beschränken die Öffentlichkeitsbeteiligung auf tatsächlich Betroffene, schreiben die Durchführung eines elektronischen Genehmigungsverfahrens vor und schließen einen Erörterungstermin aus. Zudem soll der vorzeitige Baubeginn nach § 8a BImSchG erleichtert und die Regelungen des Repowerings nach § 16b BImSchG von Windenergieanlagen auch auf Elektrolyseure angewandt werden.

Diese Erleichterungen können Genehmigungsverfahren beschleunigen. Sie stehen allerdings parallel zu Erleichterungen für Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien in § 10 Absatz 5 BImSchG (Fristverkürzung). Die Erleichterungen für Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien sollten für alle Anlagen nach WassBG gelten.

Der Gesetzesentwurf sieht in § 16c Absatz 1 Nr. 1 das elektronische Genehmigungsverfahren vor. Dabei bleibt unklar, welche Teile des Verfahrens davon betroffen sind und wie diese Regelung zu entsprechenden Regelungen z. B. zur Auslegung von Antragsunterlagen oder Öffentlichkeitsbeteiligung zu werten ist. Statt einer unbestimmten Sonderregelung sollte hier die generelle Ende-zu-Ende-Digitalisierung des gesamten Verfahrens inklusive Ankündigung, Öffentlichkeitsbeteiligung, Genehmigungsbescheid und späterer Anlagenänderungen vorgeschrieben werden.

Weiter Erleichterungen im BImSchG

In der letzten BImSchG-Novelle wurden viele Beschleunigungsmaßnahmen nicht vollständig umgesetzt. So sollte eine Stichtagsregelung für die zu berücksichtigende Sach- und Rechtslage auf den Zeitpunkt der Antragstellung festgelegt werden. Die Erleichterung des vorzeitigen Baubeginns sollte nicht nur für Änderungsgenehmigungsverfahren angewandt werden, und der vereinfachte Vorbescheid nach § 9 Abs. 1a BImSchG auf alle Anlagen ausgeweitet werden. Damit Fristüberschreitungen nach § 10 Absatz 6a nicht folgenlos bleiben, sollten sie mit einer Rechtsfolge, wie Schadensersatzleistungen, erweitert werden.

Zu Artikel 6 (Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes)

Zu § 43 EnWG Absatz 2 Nr. 11 und 2 fakultatives Planfeststellungsverfahren für Erdkabel

Insbesondere Wasserstoffelektrolyseure benötigen häufig Hochspannungsanbindungsleitungen, gleiches gilt für Industrieanlage wie Chip- oder Batteriefabriken. Allerdings beschränkt der § 43 EnWG Absatz 2 Nr. 11 das fakultative Planfeststellungsverfahren auf Hochspannungsfreileitungen bis 200 Meter. Für Erdkabel wird die Anwendung in § 43 EnWG Absatz 2 Nr. 2 auf die Anbindung von Kraftwerken oder Pumpspeicherkraftwerken beschränkt. Um Unternehmen mit entsprechenden Bedarfen das Planfeststellungsverfahren zu eröffnen, sollte diese Einschränkung entfallen. Die Ungleichbehandlung ist aus unserer Sicht nicht begründet.

Den dringenden Bedarf hat auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 16.09.2024 erkannt. Unter Ziffer 2 hatten die Länder folgende Empfehlung beschlossen: In § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird nach dem Wort „Kraftwerken“ das Wort „Wasserstoffelektrolyseuren“ eingefügt. Dazu hat die Bundesregierung ihre wohlwollende Prüfung zugesagt. Die Begründung ist wie folgt formuliert worden: „Die Erdleitung ist auch in Landschaftsgebieten oder Wäldern eine wichtige landschaftsschonende Alternative zu einer Freileitung. Derzeit lässt das EnWG für 380 kV-Erdleitungen kein Planfeststellungsverfahren zu, so dass bis zu 40 Einzelverfahren für eine 10 km lange Anbindung eines Elektrolyseurs für Straßenkreuzungen, Gewässerkreuzungen, archäologische Ausgrabungen, Biotop- bzw. artenschutzrechtliche Ausnahmeverfahren etc. notwendig wären, für die es keine Konzentrationsmöglichkeit in einem Verfahren gibt. Das blockiert in erheblichem Umfang die für Deutschland notwendigen Großelektrolyseure, da diese oft nicht direkt an einem 380 kV-Leitung, sondern in der Nähe des Wasserstoffkernnetzes oder in der Nähe von Industrieabnehmern (oft mit 110 kV) errichtet werden.“

Mit fortschreitendem Ausbau der Wasserstofferzeugung entsteht ein Bedarf für den Anschluss von Wasserstoffelektrolyseuren an das Stromnetz auch in Spannungsebenen oberhalb einer Nennspannung von 110 Kilovolt. Dabei sollten die Genehmigungsverfahren durch die Möglichkeit für die Durchführung von Planfeststellungsverfahren mit Konzentrationswirkung

beschleunigt und rechtssicher ausgestaltet werden. Bei Freileitungen ist § 43 Absatz 1 Nummer 1 EnWG unmittelbar anwendbar. In Fällen, in denen eine Freileitung etwa im Hinblick auf die Entfernung zu Wohnbebauung nicht umsetzbar ist, kann aber auch eine Verlegung als Erdkabel erforderlich sein. Allerdings ist für die Errichtung und den Betrieb von Erdkabeln oberhalb einer Nennspannung von 110 Kilovolt nach derzeitiger Rechtslage ein Planfeststellungsverfahren nur für Kraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke über § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 eröffnet. Hier besteht eine angesichts der Bedeutung der Wasserstoffwirtschaft für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft inakzeptable Regelungslücke, die mit dem Vorschlag durch Aufnahme von Wasserstoffelektrolyseuren in § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 geschlossen wird. Inhaltliche Änderungen am Entwurf des § 35e EnWG sind mit dem Vorschlag nicht verbunden.

Auch andere industrielle Vorhaben mit großer wirtschaftlicher Bedeutung wie Chipfabriken können diese Anbindung benötigen. Deshalb sollte die Einschränkung der Anwendung von § 43 EnWG Absatz 2 Nr. 2 auf Kraftwerke oder Pumpspeicherkraftwerken entfallen. Mindestens jedoch sollte sie auf Netto-Null-Technologien und Chipfabriken erweitert werden. Eine Formulierung dafür könnte sein: „Wasserstoffelektrolyseure und Netto-Null-Technologien gemäß Artikel 4 der Verordnung der EU 2024/1735 vom 13. Juni 2024 sowie integrierte Produktionsstätten des Chip-Gesetzes gemäß der EU-Verordnung 2023/1781, Artikel 13“

C. Ergänzende Informationen

a. Ansprechpartner mit Kontaktdaten

Hauke Dierks

Leiter des Referats Umweltpolitik

Tel. 030/20308-2208

Mail: dierks.hauke@dihk.de

Louise Maizieres

Leiterin des Referats Wasserstoff, Wärme und alternative Antriebe

Tel. 030/20308-2207

E-Mail: maizieres.louise@dihk.de

b. Beschreibung DIHK

Wer wir sind:

Unter dem Dach der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) sind die 79 Industrie- und Handelskammern (IHKs) zusammengeschlossen. Unser gemeinsames Ziel: Beste Bedingungen für erfolgreiches Wirtschaften.

Auf Bundes- und Europaebene setzt sich die DIHK für die Interessen der gesamten gewerblichen Wirtschaft gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit ein. Denn mehrere Millionen Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung sind gesetzliche Mitglieder einer IHK - vom Kiosk-Besitzer bis zum Dax-Konzern. So sind DIHK und IHKs eine Plattform für die vielfältigen Belange der Unternehmen. Diese bündeln wir in einem verfassten Verfahren auf gesetzlicher Grundlage zum Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft und tragen so zum wirtschaftspolitischen Meinungsbildungsprozess bei.

Grundlage unserer Stellungnahmen sind die wirtschaftspolitischen/europapolitischen Positionen und beschlossenen Positionspapiere der DIHK unter Berücksichtigung der der DIHK bis zur Abgabe der Stellungnahme zugegangenen Äußerungen der IHKs und ihrer Mitgliedsunternehmen.

Darüber hinaus koordiniert die DIHK das Netzwerk der 150 Auslandshandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen der Deutschen Wirtschaft in 93 Ländern.



Stellungnahme

Deutscher Naturschutzring (DNR) e. V.

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit
von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher
Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf und
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache [21/2506](#)

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage



DNR
DEUTSCHER
NATURSCHUTZRING

Deutscher Naturschutzring e.V. | Marienstraße 19-20 | 10117 Berlin

Stellungnahme des Umweltdachverbandes Deutscher Naturschutzring (DNR)

im Rahmen der Anhörung am 24.11.2025
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedin- gungen für den Wasserstoffhochlauf und weiterer energierechtli- cher Vorschriften

Ihr Ansprechpartner

Alexander Kräß

Referent Klima- und Energiepolitik

Marienstraße 19-20
10117 Berlin

Tel. +49 (0)30 / 678 1775 87

Fax +49 (0)30 / 678 1775 80

alexander.kraess@dnr.de

www.dnr.de

Berlin, 20.11.2025

Allgemeine Anmerkungen:

Für eine erfolgreiche Energiewende und die Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft braucht es neben dem konsequenten Ausbau von erneuerbaren Energien sowie einer breiten Elektrifizierung von Prozessen auch den Einsatz von grünem Wasserstoff. Um diesen einsetzen zu können, müssen sowohl Industrieanlagen umgebaut, Produktions- und Importeinrichtungen geschaffen und eine Transport- und Speicherinfrastruktur gewährleistet werden. Gleichzeitig braucht es für Produzenten wie auch für Abnehmer von Wasserstoff verlässliche Rahmenbedingungen: Nur wenn langfristige Abnahme- und Lieferperspektiven gegeben sind, können Investitionen in Produktion, Infrastruktur und Umrüstung von Industrieanlagen angereizt werden. Die Verfügbarkeit von Wasserstoff muss daher ebenso sichergestellt werden wie die langfristige Nachfrage. Hier bedarf es insgesamt eines kohärenten Rahmens, um sowohl bei der KRAFTWERKSSTRATEGIE als auch bei den industriellen Umstellungsprozessen die Erzeugung, die Nachfrage, die Infrastruktur und die Finanzierung gemeinsam zu adressieren.

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, vor allem die Infrastruktur zu beschleunigen. Mit dem „überragenden öffentlichen Interesse“ sollen dabei demokratische Beteiligungsrechte reduziert und Umweltstandards abgeschwächt werden. Als Umweltverbände kritisieren wir diesen Ansatz deutlich, da lange Planungszeiten ganz überwiegend an zu dünn besetzten Genehmigungsstellen liegen.

Statt verkürzten Prüfverfahren muss in die Personalausstattung der entsprechenden Stellen investiert werden. Ebenso muss der Staat für Produzenten und Abnehmer eine Zuverlässigkeit schaffen. Zudem müssen die Auswirkungen der jeweiligen Technologien auf den Wasserhaushalt noch genauer Berücksichtigung finden. Im Vergleich zum ersten Referentenentwurf gab es hier bereits Fortschritte, jedoch sind immer noch Fragen hinsichtlich der Datenverfügbarkeit und konkreten Ausgestaltung offen.

Des Weiteren muss der Klimaschutz im Gesetz noch genauer verankert werden. Ein überragendes öffentliches Interesse kann nicht gegeben sein, wenn das Gesetz sowohl grünen als auch fossilen Wasserstoff fördert. Hier braucht es konkrete Maßnahmen, um eine komplette Umstellung auf grünen Wasserstoff mittel- und langfristig zu gewährleisten.

1. **Die Einschränkung von Beteiligung und das überragende öffentliche Interesse schaffen keine Beschleunigung.** Durch den inflationären Gebrauch des überragenden öffentlichen Interesses muss am Ende dennoch eine Abwägung innerhalb der jeweiligen Genehmigungsbehörde stattfinden. Die Reduzierung von Beteiligungsrechten gleicht hierbei jedoch nicht die zu knappe personelle Ausstattung dieser Behörden aus. Im Sinne eines schnellen Hochlaufs von Wasserstoff sollte der Fokus auf der personellen Verstärkung dieser Stellen und nicht der Verkürzung von Beteiligungen liegen. Mit Art. 1 §9 Abs. 1 gibt es keine aufschiebende Wirkung von Widersprüchen und Anfechtungsklagen. Hierdurch riskiert man, dass Tatsachen geschaffen werden und negative Auswirkungen auf Umwelt- und Naturschutz in Kauf genommen werden.

2. **Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sind noch nicht ausreichend abschätzbar.** Wasser ist bereits heute eine regional knappe Ressource in Deutschland, deren Nutzungskonflikte sich durch die Klimakrise in den kommenden Jahren deutlich verschärfen wird. Es ist deshalb zentral, die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt bei der Schaffung von Wasserstoffinfrastrukturen zu berücksichtigen. Mit Art 1 §4 Abs. 2 WassBG wurde nun festgelegt, dass der Bau von Elektrolyseuren und Kavernenspeichern nicht beschleunigt werden soll sofern *„durch die Wasserentnahme die öffentliche Wasserversorgung oder der Wasserhaushalt erheblich beeinträchtigt werden kann.“* Dabei ist unklar, auf welcher Datenbasis diese Einschätzung zustande kommen soll: Aktuell fehlt es an deutschlandweiten oder auch regionalen Übersichten über die Wasserentnahme sowie den Wasserhaushalt. Zudem sollten insbesondere bei der Schaffung von Wasserstoffspeichern wassersparende Lösungen (wie die Umrüstung bestehender Kavernenspeicher) priorisiert werden. Wir fordern, dass sich Art 1 §4 Abs. 2 WassBG auf alle Technologien beziehen soll, welche in §2 Abs. 1 Nummer 1 genannt werden. Zudem soll es eine klare Priorisierung für die Umrüstung von bestehenden Speicheranlagen geben und die Abschätzung hinsichtlich der Auswirkungen auf den Wasserhaushalt auf klaren Datengrundlagen beruhen.

3. **Unterschiedliche Gefahrenpotenziale der einzelnen Derivate.** Wir sehen es als Umweltverbände kritisch, dass der Entwurf des WassBG in Art. 1 §2 Abs. 1 sowie in Art. 1 §4 sehr unterschiedliche Infrastrukturarten und Wasserstoffderivate pauschal gleichbehandelt. Insbesondere im Hinblick auf Ammoniakimportanlagen sowie auf Anlagen zur Umwandlung von Wasserstoffderivaten in Wasserstoff (einschließlich Ammoniak-Crackern) bestehen deutlich höhere Umwelt- und Sicherheitsrisiken als bei Importanlagen für reinen Wasserstoff oder bei Wasserstoffpipelines. Diese spezifischen Gefahrenpotenziale müssen im Gesetz differenziert berücksichtigt werden. Es ist sicherzustellen, dass im Zweifel strengere Vorgaben gelten und keine Gefahren für Umwelt, Gewässer und Bevölkerung entstehen können.
4. **Unklarer Beitrag von biogenen Reststoffen zum Wasserstoffhochlauf.** Im aktuellen Entwurf wurde unter Art. 1 §2 Abs. 1 Nr. 2 die Erzeugung von Wasserstoff aus Biomasse aufgenommen, für die ebenfalls ein überragendes öffentliches Interesse gelten soll. Hier stellen sich jedoch grundlegende Fragen: Zum einen fehlt eine klare Nachhaltigkeitsbewertung der eingesetzten Biomasse, insbesondere im Hinblick auf Konkurrenz zur stofflichen Nutzung oder Schutz von Böden und Biodiversität. Zum anderen ist unklar, welchen systemischen Beitrag biogene Pfade tatsächlich zum Wasserstoffhochlauf leisten können, insbesondere im Vergleich zur direkten Nutzung von Biogas sowie hinsichtlich des Wirkungsgrads und der Effizienz. Auch die Rolle solcher Anlagen zur Speicherung erneuerbarer Energie wird im Entwurf nicht nachvollziehbar dargestellt.
5. **Unklare Definition der Wasserstoffnetze.** Der Gesetzentwurf setzt in Art. 1 §2 Abs. 1 Nr. 11 alle Wasserstoffleitungen gleich. In Verbindung mit Art. 1 §4 Abs. 1, der für diese Infrastruktur pauschal ein überragendes öffentliches Interesse erklärt, führt dies zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Gleichbehandlung von Leitungen zu Industrieanlagen und Kraftwerken mit Verteilnetzen, die potenziell Privathaushalte versorgen könnten. Damit würden auch ineffiziente oder nicht strategisch prioritäre Anwendungen unter das überragende öffentliche Interesse fallen. Eine klare Differenzierung nach Netzebenen, Anwendungszwecken und Klimaschutzwirkung ist notwendig, um Fehlinvestitionen zu vermeiden und eine zielgerichtete Infrastrukturentwicklung sicherzustellen.

6. **Änderung des Bergrechts für den Wasserstoffhochlauf nicht zielführend.** Für uns ist nicht ersichtlich, warum mit dem Gesetzentwurf Wasserstoff und Helium als bergfreie Bodenschätze eingestuft werden sollen. Dies ist aus umweltpolitischer Sicht kritisch zu hinterfragen. Die Förderung von geogenem Wasserstoff steht aktuell noch ganz am Anfang und ist technisch wie ökologisch kaum bewertet. Statt technologieoffenen Förderung ohne klare Kriterien braucht es zunächst klimabezogene Leitplanken, die Prüfung von möglichen Umweltauswirkungen und Ausschlussgebiete, bevor neue Formen der Rohstoffförderung ermöglicht werden. Die Einstufung von Wasserstoff und Helium als bergfreie Bodenschätze brächte mit sich, dass bergrechtliche Verfahren Anwendung finden, die gegenwärtig umweltrechtliche Standards nur unzureichend berücksichtigen, insbesondere bei Zulassungsverfahren. Der Fokus auf die potenzielle Förderung von geologischem Wasserstoff droht insgesamt, von der nötigen Skalierung von grünem Wasserstoff als Technologie zur Speicherung von erneuerbaren Energien abzulenken. Statt neue Extraktionstechnologien zu beschleunigen, sollten Investitionen und Regulierungen auf den Ausbau von Elektrolyse und Infrastruktur für echten grünen Wasserstoff konzentriert werden.
7. **Unzureichende Darlegung des Klimabeitrags, Notwendigkeit einer Differenzierung von Wasserstoffarten.** Der Gesetzentwurf definiert in Art. 1 §4 WassBG ein bis 2045 geltendes überragendes öffentliches Interesse auch für Infrastrukturen, die auf blauen oder grauen Wasserstoff ausgerichtet sind. Eine Unterscheidung zwischen fossilem Wasserstoff einerseits und grünem sowie elektrolytischem Wasserstoff andererseits findet im gesamten Entwurf nicht statt. Dies ist aus Klimaschuttsicht nicht nachvollziehbar. Grüner Wasserstoff sollte immer Vorrang haben. Fossile Wasserstoffderivate sind mit erheblichen Treibhausgasemissionen entlang der Lieferkette verbunden und sind nicht mit dem Ziel der Klimaneutralität vereinbar.
8. **Evaluierung wieder Teil des Gesetzes:** Es ist zu begrüßen, dass im aktuellen Gesetzentwurf in Art. 1 §4 Abs. 4 erneut eine Evaluierung des überragenden öffentlichen Interesses gemäß Abs. 1 vorgesehen ist. Ebenso positiv ist, dass die Evaluierung gemeinsam durch das Bundesministerium für Wirtschaft und das Bundesumweltministerium erfolgen soll. Dies ermöglicht eine ausgewogenere Betrachtung von energiepolitischen, klimapolitischen und umweltfachlichen Aspekten.



Stellungnahme
Open Grid Europe GmbH

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit
von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher
Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf und
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache [21/2506](#)

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

Stellungnahme

Anhörung im Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Energie zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf und weiterer energierechtlicher Vorschriften, BT-Drucksache 21/2506

Stand: 20.11.2025

Open Grid Europe GmbH



Vorbemerkung:

OGE begrüßt ausdrücklich das Vorhaben der Bundesregierung, mit dem Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz (WasserstoffBG) die Genehmigung und Realisierung von Wasserstoffinfrastrukturen spürbar zu vereinfachen und zu beschleunigen. Ein schnellerer Ausbau der Infrastrukturen ist zentral, damit Deutschland und Europa beim Markthochlauf nicht an Tempo verlieren. Es wird ausdrücklich betont, dass der Gesetzesentwurf dazu viele sinnvolle Regelungen enthält; zugleich bleibt er in der aktuellen Fassung jedoch auch hinter seinen Möglichkeiten zurück.

Der Anwendungsbereich des Gesetzes sollte derart erweitert werden, dass er den Aufbau aller Wasserstoffinfrastrukturen in der Hochlaufphase beschleunigt ermöglicht. Dazu gehört zwingend, auch Anlagen mit Bezug zu kohlenstoffarmem Wasserstoff ausdrücklich einzubeziehen. Nur wenn sämtliche Wasserstoff-Infrastrukturen in den Anwendungsbereich des WasserstoffBG fallen, ist sichergestellt, dass sämtliche Optionen für den Hochlauf gleichberechtigt ihr Potenzial ausschöpfen können. Ein Ausschluss einzelner Technologien würde dagegen riskieren, dass Teile der Wertschöpfungsstufen weiterhin durch nicht-beschleunigte Genehmigungsprozesse ausgebremst werden.

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die notwendige und begrüßenswerte Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für Wasserstoff-Infrastruktur zentrale Fragenstellungen des Wasserstoff-Hochlaufs weiterhin nicht adressiert. Über die Beschleunigung hinaus sind weitere politische Signale nötig, um einen wettbewerbsfähigen Wasserstoffmarkt entstehen zu lassen. Für einen erfolgreichen Hochlauf braucht es daher Instrumente und Regulatorik, die zum einen sinkende Erzeugungskosten und einen starken Nachfrageimpuls ermöglichen. Hier sind für die Angebotsseite beispielhaft die Anpassung der europäischen Regeln für die Produktion von erneuerbarem und kohlenstoffarmen Wasserstoff zu nennen, für die Nachfrageseite z.B. eine ambitionierte THG-Quote im Verkehr, die Förderung der Anwendung in der Industrie und eine ambitionierte Kraftwerksstrategie.

Zudem sind im Bereich der Infrastruktur weitere politische Schritte notwendig. Außerhalb des Wasserstoff-Kernetzes fehlt es an Anreizen für die Bereitstellung von Speicherkapazitäten, einem Rahmen für Wasserstoff-Verteilnetze sowie zur Entwicklung von Importkorridoren und -Terminals. Und auch bei der Weiterentwicklung des Wasserstoff-Kernetzes bedarf es Nachbesserung im zugrunde gelegten Finanzierungsmechanismus. Die bisher vorgesehene Ausgestaltung gewährleistet noch nicht in allen Punkten eine dauerhafte Kapitalmarktfähigkeit. Aus Sicht von OGE ist es zentral, das Finanzierungsmodell so weiterzuentwickeln, dass die spezifischen Risiken des Wasserstoffs angemessen berücksichtigt werden. Dazu gehört ein reduzierter Selbstbehalt, realistische Annahmen über zukünftig notwendige Eigenkapitalverzinsungen und eine zeitliche Verschiebung des einseitigen Kündigungsrechts für das Amortisationskonto durch den Bund.

Nur wenn Beschleunigung, regulatorische Klarheit und ein tragfähige Finanzierungsmodelle zusammenwirken, kann der Markthochlauf in der nötigen Geschwindigkeit gelingen. OGE sieht im Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz ein wichtiges Instrument, welches sinnvoll durch weitere politische Schritte entlang der Wertschöpfungskette ergänzt werden muss.

Schließlich ist für einen effizienten Infrastrukturausbau die Leistungsfähigkeit der Genehmigungsbehörden ein kritischer Faktor, der mit dem WasserstoffBG nicht adressiert wird.

Beschleunigte Verfahren nützen wenig, wenn Personal und Fachwissen fehlen, um die vielen Anträge zeitgerecht wie sachgerecht zu bearbeiten. Bund und Länder müssen deshalb gleichfalls dafür Sorge tragen, dass die personellen und technischen Kapazitäten in den zuständigen Behörden in hinreichendem Maße vorhanden sind. Dies kann insbesondere auch durch eine Entlastung der Behörden durch einen Bürokratieabbau geschehen.

Inhaltsverzeichnis:

Vorbemerkung:.....	2
Zum Gesetzesentwurf:.....	6
I. Aufnahme von Leitungsumstellungs- und erdgasverstärkenden Maßnahmen in den Anwendungsbereich des WasserstoffBG	6
1. Erweiterung des Anwendungsbereichs um Umstellungs- und erdgasverstärkende Maßnahmen	6
2. § 43f – Ergänzende Freistellung von der UVP für erdgasverstärkende Maßnahmen	7
3. § 43l Absatz 2neu – Ergänzung um Umstellungen und erdgasverstärkende Maßnahmen	7
4. § 44c Absatz 1 Satz 3neu – Berücksichtigung der erdgasverstärkenden Maßnahmen	8
II. Aufnahme von Anlagen zur Erzeugung von kohlenstoffarmem Wasserstoff in den Anwendungsbereich	8
III. Überragendes öffentliches Interesse für Änderungen von Anlagen i.S.d. § 2	9
IV. Planfeststellungsbeschlussfassung im Benehmen mit den Wasserbehörden	9
V. Vergaberecht nicht auf Beschaffungsvorgänge für das Wasserstoff-Kernnetz anwenden	10
VI. Streichung des Inbetriebnahmedatums bis 2030 in § 28q Absatz 8 Satz 5 EnWG	11
VII. Vollständigkeitsprüfung unter Frist stellen	12
VIII. Verkennung Behördenidentität - Neuregelung der Fristenregelung für Abschluss der Anhörung	13
IX. Bundesverwaltungsgericht als 1. Instanz für Wasserstoffkernnetzleitungen	13
X. Entlastung der Planfeststellungsbehörden durch Streichung des § 43f EnWG und Rückkehr zur ursprünglichen Systematik des § 74 VwVfG	14
XI. Beschleunigter Ausbau als vorrangiger Belang	15
XII. Ergänzung um Anlagen für den Transport in § 9 Absatz 2d Satz 1 Bundesfernstraßengesetz ..	15
XIII. Redaktionelles Versehen in § 70 Absatz 4neu Wasserhaushaltsgesetz	16
XIV. Angemessene Umsetzung der UVP-Richtlinie zur Öffentlichkeitskonsultation	16
XV. Zusätzliche Anregungen für weiteres Beschleunigungspotential	17
1. § 16 Absatz 2 ROG – Gesetzgeberische Intention in der Praxis zum Durchbruch verhelfen ..	17
2. § 12a ROGneu – Projektmanager auch bei Raumverträglichkeitsprüfungen	18
3. § 43g EnWG - Bewährten Einsatz von Projektmanagern stärken	19
a. Bedingtes Wahlrecht der Vorhabenträger	19
b. Klarstellung im Hinblick auf Besitzeinweisungsverfahren	19
4. § 44 EnWG – Erleichterungen von Vorarbeiten	19
a. § 44 Absatz 1 EnWG – Erweiterung der möglichen Vorarbeiten	19
b. § 44 Absatz 5 EnWGneu – Beschleunigung der Genehmigungserteilung für Vorarbeiten ..	20

5. § 44b EnWG – Erleichterungen für die vorzeitige Besitzeinweisung.....	20
a. § 44b Absatz 1 Satz 1 EnWG – Erweiterung auf betriebliche Erfordernisse zur Gewährleistung der technischen Sicherheit	20
b. § 44b Absatz 1a Satz 1 EnWG – Ablauf der Einwendungsfrist als maßgeblicher Zeitpunkt	21
c. Vorzeitige Besitzeinweisungen für den vorzeitigen Baubeginn ermöglichen.....	22
d. Bürokratieabbau durch Streichung des § 44b Absatz 8neu EnWG	22
6. § 44c EnWG – Zulassung des vorzeitigen Baubeginns	23
a. § 44c EnWG – Erleichterungen für den vorzeitigen Baubeginn	23
b. Duldungspflicht für Maßnahmen des vorzeitigen Baubeginns	24
7. Gleichstellung mit Hochspannungsleitungen in § 10 Absatz 5 UVPG.....	24
Über OGE.....	25

Zum Gesetzesentwurf:

Der vorliegende Gesetzesentwurf bildet eine tragfähige Grundlage für den dringend erforderlichen Hochlauf des Wasserstoffmarktes und enthält bereits eine Reihe sinnvoller Beschleunigungsansätze. Die nachfolgenden Änderungsvorschläge sowie weitere Anregungen für weitere Beschleunigungsmaßnahmen würden die Effektivität des Regelungsvorhabens jedoch nochmals deutlich erhöhen und erscheinen daher aus industriepolitischer wie fachlicher Sicht dringend geboten.

I. Aufnahme von Leitungsumstellungs- und erdgasverstärkenden Maßnahmen in den Anwendungsbereich des WasserstoffBG

1. Erweiterung des Anwendungsbereichs um Umstellungs- und erdgasverstärkende Maßnahmen

§ 2 Absatz 1 Nr. 11 WasserstoffBG sollte wie folgt ergänzt werden:

“Wasserstoffleitungen; Gasversorgungsleitungen, die auf Wasserstoff umgestellt werden; die für die Umstellung erforderlichen erdgasverstärkenden Maßnahmen, wie der Aufbau von Gasversorgungsleitungen, GDRM-Anlagen und Verdichterstationen”

Begründung:

Das seitens der BNetzA genehmigte Wasserstoffkernnetz mit einer Länge von ca. 9.040 km basiert auf 3 Maßnahmentypen:

1. H₂-Leistungsneubau
2. Leitungsumstellung von Erdgas auf H₂
3. Erdgasverstärkende Maßnahmen

Das WasserstoffBG adressiert derzeit lediglich den 1. Maßnahmentypus und erfasst somit nur ca. 40 % des gesamten Wasserstoffkernnetzes. Es liegt damit auf der Hand, dass sowohl die Leitungsumstellungsmaßnahmen, die ca. 60 % des Wasserstoffkernnetzes ausmachen, als auch die untrennbar mit der Umstellung der vorhandenen Leitungsinfrastruktur verbundenen erdgasverstärkenden Maßnahmen vom Anwendungsbereich erfasst werden müssen, um den intendierten beschleunigten Infrastrukturausbau auch in die Praxis umzusetzen.

Erdgasverstärkende Maßnahmen sind insbesondere geringfügige Leistungsneubauten im Erdgas, Verdichteranlagen sowie Gas-Druck-Regel-Mess-Anlagen, die zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung der Allgemeinheit mit (Erd-)Gas zwingend erforderlich sind und notwendigerweise vor dem Umstellungsprozess von Erdgas auf H₂ in Betrieb gehen müssen. Verzögerungen bei den erforderlichen erdgasverstärkenden Maßnahmen führen mithin zwangsläufig zu Verzögerungen bei den davon abhängigen Leitungsumstellungsmaßnahmen.

Angesichts vorstehender Zusammenhänge ist eine Gleichbehandlung aller 3 Maßnahmentypen zwingend erforderlich. Andernfalls steht beispielsweise zu befürchten, dass zwar H2-Leitungsneubauten gemäß der Neuregelung des § 43I Absatz 2 Satz 2 EnWG-E innerhalb eines Jahres planfestgestellt werden, erforderliche Verfahren für Umstellungsmaßnahmen oder für erdgasverstärkende Maßnahmen jedoch – und in der aktuellen Praxis in der Bundesrepublik der Regelfall – nicht vergleichbar schnell und damit nicht rechtzeitig umgesetzt werden können.

2. § 43f – Ergänzende Freistellung von der UVP für erdgasverstärkende Maßnahmen

§ 43f Absatz 2 S. 1 Nr. 1 EnWG sollte nach den Wörtern “nach § 43I Absatz 4” um nachfolgende Wörter ergänzt werden:

“sowie Änderungen und Erweiterungen von Gasversorgungsleitungen, die für die Umstellung von Gasversorgungsleitungen auf einen Transport von Wasserstoff erforderlich sind.”

Begründung:

Neben den bereits erfassten Umstellungsmaßnahmen in § 43f Absatz 2 S. 1 Nr. 1 EnWG sollten auch die Änderungen und Erweiterungen für die vorab notwendigen erdgasverstärkenden Maßnahmen miterfasst werden, um gleichfalls beschleunigt umgesetzt werden zu können.

3. § 43I Absatz 2neu – Ergänzung um Umstellungen und erdgasverstärkende Maßnahmen

§ 43I Absatz 2 Satz 6neu EnWG sollte wie folgt formuliert werden:

„§ 43 Absatz 3 Satz 2 bis 4, Absatz 3c Satz 1 Nummer 1 und 3, § 48a sowie Anlage 1 Nummer 19.2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung ist auf Wasserstoffleitungen, **Gasversorgungsleitungen, die auf Wasserstoff umgestellt werden, sowie auf die für die Umstellung erforderlichen netzverstärkenden Gasversorgungsleitungen** entsprechend anzuwenden.“

Begründung:

Wie zuvor dargelegt, bedarf es für die Realisierung des Wasserstoffkernnetzes einer Vielzahl von Umstellungen von Erdgas auf Wasserstoff sowie für die Umstellung erforderlicher erdgasverstärkender Leitungsbaumaßnahmen. Diese sollten folglich gleichfalls von der Neuregelung profitieren.

4. § 44c Absatz 1 Satz 3neu – Berücksichtigung der erdgasverstärkenden Maßnahmen

§ 44c Absatz 1 Satz 3neu EnWG sollte wie folgt lauten:

„Satz 2 ist für den Auf- und Ausbau von Wasserstoffleitungen sowie auf die Errichtung und die Änderung von Gasversorgungsleitungen zur Ermöglichung des Transports von Wasserstoff“ entsprechend anzuwenden.“

Begründung:

Die aktuell vorgesehene Ergänzung des § 44c Absatz 1 Satz 2 um Wasserstoffleitungen ist unzureichend. Auch hier Bedarf es die Inbezugnahme auf die für die Umstellung der Gasversorgungsleitungen auf einen Wasserstofftransport erforderlichen Maßnahmen und netzverstärkenden Ausbaumaßnahmen im Erdgasnetz, um den Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft unter gleichzeitiger Gewährleistung der Gasversorgungssicherheit beschleunigt zu ermöglichen.

II. Aufnahme von Anlagen zur Erzeugung von kohlenstoffarmem Wasserstoff in den Anwendungsbereich

§ 2 WasserstoffBG sollte um eine weitere Nummer ergänzt werden:

“Anlagen zur Erzeugung und zum Import von kohlenstoffarmem Wasserstoff”

§ 3 WasserstoffBG sollte folgende Legaldefinition enthalten:

„Anlage zur Erzeugung von kohlenstoffarmem Wasserstoff“ eine Anlage, die entsprechend dem EU-Paket zur Dekarbonisierung von Wasserstoff und Gas, bestehend aus der Richtlinie (EU) 2024/1788 und der Verordnung (EU) 2024/1789 sowie den darauf basierenden delegierten Rechtsakten kohlenstoffarmen Wasserstoff herstellt.“

Begründung:

Die Einbeziehung kohlenstoffarmen Wasserstoffs in das WasserstoffBG ist für den erfolgreichen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft unerlässlich. In der absehbaren Übergangsphase reichen die Erzeugungskapazitäten für erneuerbaren Wasserstoff nicht aus, um den industriellen Bedarf zu decken. Kohlenstoffarmer Wasserstoff schließt diese Versorgungslücke und gewährleistet, dass Wasserstoff in ausreichenden Mengen und zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar ist.

Zugleich schafft seine Einbindung die nötige Investitions- und Planungssicherheit für den Ausbau von Transport- und Speicherinfrastrukturen, die nur bei verlässlicher Auslastung wirtschaftlich betrieben und finanziert werden können. Auch für die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Branchen ist die Verfügbarkeit größerer Mengen bezahlbaren Wasserstoffs in der Hochlaufphase entscheidend, um Transformationspfade einzuhalten und Standortnachteile zu vermeiden.

Die Öffnung für kohlenstoffarmen Wasserstoff steht zudem im Einklang mit europäischen Vorgaben und der Praxis der EU, die ausdrücklich von einer Übergangsphase mit technologieoffenen Erzeugungspfaden ausgeht. Klimapolitisch ist der Einsatz kohlenstoffarmen Wasserstoffs bereits heute geeignet, substanzielle Emissionsminderungen gegenüber fossilen Alternativen zu erzielen. Gleichzeitig wahrt diese Strategie die notwendige Pfadunabhängigkeit und verhindert eine zu frühe Verengung auf einzelne Herstellungsverfahren, bis ausreichend erneuerbarer Wasserstoff verfügbar ist.

Vor diesem Hintergrund ist die Aufnahme kohlenstoffarmen Wasserstoffs in das WasserstoffBG nicht nur zweckmäßig, sondern aus energie-, industrie- und klimapolitischer Sicht dringend geboten.

III. Überragendes öffentliches Interesse für Änderungen von Anlagen i.S.d. § 2

§ 4 Absatz 1 WasserstoffBG sollte den Tatbestand der “Änderung” erneut umfassen:

*(1) Die **Errichtung, Betrieb oder die Änderung** einer Anlage oder Leitung nach § 2 Absatz 1 liegen bis zum Erreichen der Netto-Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Sie sollen als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.”*

Begründung:

Derzeit und in den kommenden Jahren wird eine Vielzahl von Anlagen i.S.d. § 2 WasserstoffBG genehmigt, errichtet und betrieben. Bis zum Jahre 2045, also in den kommenden 20 Jahren, ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass einige der Anlagen technischen Änderungen unterworfen sein werden oder wie bei Leitungsinfrastrukturen nicht unüblich, zum Beispiel durch Drittvorhaben punktuell örtlich umtrassiert werden müssen. Für diese Änderungen besteht insofern gleichfalls ein überragendes öffentliches Interesse, da diese im Ergebnis jedenfalls dem Erhalt des status quo und vielfach dem weiteren Markthochlauf dienen werden. Die Streichung des Änderungstatbestands sollte folglich rückgängig gemacht werden.

IV. Planfeststellungsbeschlussfassung im Benehmen mit den Wasserbehörden

Die zwischenzeitlich im Entwurf des WasserstoffBG als § 11c Absatz 5 WHG-E enthaltene Regelung zur Benehmensherstellung mit der zuständigen Wasserbehörde – und damit Gleichstellung mit der BNetzA als Planfeststellungsbehörde – sollte zur Anwendung gebracht werden. Sie lautete:

“§ 19 Absatz 3 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Entscheidung bei einem Planfeststellungsverfahren für eine Wasserstoffleitung im Benehmen mit der zuständigen Wasserbehörde zu treffen ist.”

Begründung:

Nach aktueller Rechtslage gilt gemäß § 19 Absatz 3 WHG, dass Bundesbehörden als zuständige Planfeststellungsbehörde im Benehmen und sonstige Planfeststellungsbehörden die Entscheidungen im Einvernehmen mit der zuständigen Wasserbehörde zu treffen haben. Diese Unterscheidung ist jedenfalls im Energieleitungsbau sachlich nicht nachvollziehbar, da die BNetzA für Stromleitungen, insbesondere im Hinblick auf den Erdkabelbau, über vergleichbare Sachverhalte zu entscheiden hat wie die jeweils nach Landesrecht zuständigen Planfeststellungsbehörden für Erdgas- und H₂-Leitungen. Dies umso mehr, als dass die Landesbehörden über jahrzehntelange Genehmigungserfahrung verfügen und zudem organisatorisch zumeist deutlich näher an den zuständigen Wasserbehörden angesiedelt sind (oftmals gleiche Behörde). Angesichts dessen erscheint ein Gleichlauf sinnvoll, welcher zugleich Beschleunigungspotential für den H₂-Leitungsaufbau zeitigen wird.

Mit der Regelung des gegenständlichen Gesetzesentwurfs – § 11c Absatz 2 WHGneu – steht hingegen zu befürchten, dass diese sich nachteilig auf eine beschleunigte Umsetzung der Wasserstoffleitungsvorhaben auswirkt. Nach § 11c Abs. 2 WHGneu haben nunmehr die Wasserbehörden die Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens einen Monat vor Ablauf der Frist nach § 11c Absatz 1 Nummer 2 der Planfeststellungsbehörde zu übermitteln. Nur wenn dies nicht geschieht, ist die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde im Benehmen mit der Wasserbehörde zu treffen.

Die aktuelle Regelung erschwert ohne sachlichen Grund die Planfeststellung für Wasserstoffleitungen einerseits im Vergleich zu Stromleitungen, die durch die Bundesnetzagentur im Benehmen planfestgestellt werden. Andererseits besteht die Gefahr, die gewünschte Beschleunigungswirkung zu konterkarieren, in dem nun nicht mehr auf die generelle Stellungnahmefrist der zu beteiligenden Behörden von maximal 3 Monaten nach § 73 Absatz 3a Verwaltungsverfahrensgesetz abgestellt wird, sondern den Wasserbehörden bis zu 11 Monate Zeit für eine Entscheidung, mit gegebenenfalls eigenständiger Verlängerungsmöglichkeit um weitere 6 Monate, eingeräumt wird. [Der Verweis auf Absatz 1 Nummer 2 in § 11c Absatz 2 ist diesseitiger Auffassung nach uneindeutig. Es müsste unserem Verständnis nach – und wenn überhaupt – vielmehr auf die Frist des § 43l Absatz 2 Satz 2 neu EnWG verwiesen werden.] Damit wird nach aktueller Regelung unnötig die Gefahr eines zeitlichen Auseinanderlaufens zwischen der Entscheidungsfrist von 12 Monaten der Planfeststellungsbehörde nach § 43l Absatz 2 Satz 2 EnWG-E und der Frist der Wasserbehörden herbeigeführt.

V. Vergaberecht nicht auf Beschaffungsvorgänge für das Wasserstoff-Kernnetz anwenden

§ 8neu WasserstoffBG sollte folgende Regelung enthalten:

“Der Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert, sowie die Vergabeverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624), zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 39) und die Sektorenverordnung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624, 657), zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 7. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 39) geändert, sind bis

zum 31.12.2037 nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Auftraggeber, wenn diese Aufträge der Schaffung eines Wasserstoffnetzes im Sinne von § 28q des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 51) dienen.“

Begründung:

Die Vorschriften §§ 6 und 7 WasserstoffBG sehen die ausdrückliche Anwendung des Vergaberechts auf Beschaffungsvorgänge im Wasserstoffsektor vor, wobei eine Auslegung nach dem Wortlaut auch eine andere rechtliche Wertung nicht ausschließt. Die Beschleunigungswirkung der beabsichtigten Regelungen beschränkt sich überwiegend auf Nachprüfungs- und Gerichtsverfahren und setzt damit auf der Sekundärebene an anstatt auf der materiellen Ebene. Nach diesseitiger Einschätzung wird dies nicht wesentlich zum angestrebten gesetzlich verankerten Ziel des Aufbaus „eines schnell realisierbaren Wasserstoff-Kernnetzes“ (§ 28q Abs. 1 S. 2 EnWG) beitragen. Vorhabenträger, die als Sektorenauftraggeber zur Anwendung des Vergaberechts verpflichtet sind, werden somit einen erheblichen Zeitbedarf bei der Vorbereitung und Durchführung von Beschaffungsvorgängen benötigen (je nach Komplexität und Ausschreibungsgegenstand des Verfahrens, mindestens 7 Monate und länger). Dies gefährdet den beschleunigten Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur und nutzt die Beschleunigungspotenziale aus dem WasserstoffBG nicht. Daher sollte so weit möglich eine Bestimmung zur Nichtanwendung des Vergaberechts auf Beschaffungsvorgänge für Maßnahmen gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 11 bzw. eine zumindest temporäre Ausnahme der Anwendung des Vergaberechts auf diese Beschaffungsvorgänge zumindest bis zum gesetzlich vorgesehenen Abschluss des Aufbaus des Wasserstoff-Kernnetzes (§ 28q Abs. 8 S. 6 EnWG) vorgesehen werden.

Alternativvorschlag:

Sofern diesem Vorschlag nicht Rechnung getragen wird, sollten die §§ 6, 7 WasserstoffBG mindestens nach dem Vorbild von § 9 LNGG i.d.F. vom 24. Mai 2022 (BGBl. I S. 802) ausgestaltet werden.

VI. Streichung des Inbetriebnahmedatums bis 2030 in § 28q Absatz 8 Satz 5 EnWG

§ 28q Absatz 8 Satz 5 EnWG (bzw. alsbald § 28r EnWG) sollte durch die **Streichung der Wörter:**

„und sie bis 2030 in Betrieb genommen werden“

angepasst werden.

Begründung:

Angesichts der Regelung in § 4 Abs. 1 WasserstoffBG, wonach die in § 2 WasserstoffBG genannten Vorhaben – und damit explizit auch Wasserstoffleitungen nach § 2 Absatz 1 Nr. 11 – bis zum Erreichen der Netto-Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 im überragenden

öffentlichen Interesse liegen, ergibt die zeitliche Begrenzung auf das Jahr 2030 in § 28q Absatz 8 Satz 5 EnWG keinen Sinn mehr.

Die aktuelle Regelung ist aus planungsrechtlicher Sicht darüber hinaus für diejenigen Verfahren problematisch, die noch im Planfeststellungsverfahren befindlich sein werden, wenn der Netzentwicklungsplan verbindlich wird bzw. wo durch etwaigen Zeitverzug im Rahmen der Planfeststellungsverfahren die Prognose, dass die Leitungen noch bis 2030 in Betrieb genommen werden können, mit weiterem Zeitablauf immer schwieriger wird. Schlimmstenfalls würde eine weiterhin erforderliche Leitung angesichts negativer Inbetriebnahmeprogno­se, und damit Entfall der Feststellung des überragenden öffentlichen Interesses, nicht mehr in der vorliegenden, und bis dato genehmigungsfähigen, Trasse genehmigt werden können. Inwieweit der Rückgriff auf die Regelung des § 4 Absatz 1 WasserstoffBG oder § 43I Absatz 1 EnWG für diejenigen Wasserstoffkernnetzleitungen möglich oder gesperrt ist, sollte durch die Streichung jetzt eindeutig beantwortet werden.

VII. Vollständigkeitsprüfung unter Frist stellen

§ 43a EnWG sollte um folgende Regelung ergänzt werden:

„Die Anhörungsbehörde hat nach Eingang des Plans in der Regel spätestens innerhalb eines Monats zu prüfen, ob dieser vollständig ist. Der Plan ist vollständig, wenn er prüffähig ist. Dies ist dann der Fall, wenn der Plan sich zu allen rechtlich relevanten Aspekten des Vorhabens verhält und die Behörde in die Lage versetzt, den Plan unter dieser Berücksichtigung näher zu prüfen. Fachliche Einwände und Nachfragen zum Plan stehen der Vollständigkeit nicht entgegen, sofern der Plan eine fachliche Prüfung überhaupt ermöglicht. Das Vollständigkeitsdatum ist der Tag, an dem die letzte Unterlage bei der Behörde eingegangen ist, die für das Erreichen der Vollständigkeit im Sinne der Sätze 2 bis 4 erforderlich ist.“

Begründung:

Die Neuregelung des § 43I Absatz 2 Satz 2 EnWG-E, wonach die Planfeststellungsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres zu fassen hat, wird in der Praxis nur dann zu der gewünschten Beschleunigung führen, wenn für den Fristbeginn ein eindeutiger Startzeitpunkt bestimmt wird. In der behördlichen Praxis kommt es leider vereinzelt vor, dass die Vollständigkeitsprüfung bewusst hinausgezögert wird – meist aufgrund unzureichender personeller Kapazitäten. Ohne eine klare Regelung zum Beginn der Jahresfrist ist daher zu erwarten, dass zwar formal die Einjahresfrist eingehalten wird, faktisch jedoch der genehmigungsfähige Antrag viele Monate länger bei der Behörde verbleibt.

VIII. Verknennung Behördenidentität - Neuregelung der Fristenregelung für Abschluss der Anhörung

§ 43a Absatz 8 Satz 2 EnWG^{neu} sollte wie folgt geregelt werden:

“Findet keine Erörterung statt, so gilt das Anhörungsverfahren spätestens sechs Wochen nach Ablauf der Einwendungsfrist als abgeschlossen.”

Begründung:

Eine eindeutige Regelung zum Abschluss des Anhörungsverfahrens ist sinnvoll und hat praktische Bedeutung für das Recht der Vorhabenträger zur Einleitung von vorzeitigen Besitzeinweisungen nach § 44b EnWG, die essenziell für eine beschleunigte Vorhabenumsetzung bei unbegründeten Verweigerungsfällen sind. In der Praxis ist es tatsächlich bereits vorgekommen, dass die zuständige Planfeststellungsbehörde die Bestätigung des Abschlusses des Anhörungsverfahrens gegenüber der Enteignungsbehörde so lange hinausgezögert hat, dass dies im Ergebnis zu einer signifikanten Bauverzögerung geführt hat, da dem Vorhabenträger die rechtzeitige Stellung des Besitzeinweisungsverfahrens verwehrt war.

Die Regelung in der derzeit vorliegenden Gestalt ist im Übrigen deshalb anzupassen, da im Gasversorgungsleitungsbau eine Behördenidentität besteht, d.h. Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde ist dieselbe Behörde.

IX. Bundesverwaltungsgericht als 1. Instanz für Wasserstoffkernnetzleitungen

§ 43e Absatz 4 EnWG sollte um folgenden Satz 3^{neu} ergänzt werden:

“Die Sätze 1 und 2 gelten für die Wasserstoffnetzinfrastrukturen, die Teil des Wasserstoffkernnetzes im Sinne von § 28q sind, sowie Anlagen, die für den Betrieb dieser Leitungen notwendig sind und die nach § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 planfestgestellt werden, entsprechend.”

Begründung:

Angesichts der zentralen Rolle der Wasserstoffkernnetzleitungen für das Gelingen des Hochlaufs des Wasserstoffmarktes sollten Rechtsmittel gegen die Zulassungsentscheidungen dieser Leitungen sowie dem Leitungsbetrieb dienenden Anlagen unmittelbar durch das Bundesverwaltungsgericht überprüft werden. Dies hat sich im Rahmen der zentralen Höchstspannungsleitungen sowie (mittelbaren) LNG-Anbindungsleitungen bewährt.

X. Entlastung der Planfeststellungsbehörden durch Streichung des § 43f EnWG und Rückkehr zur ursprünglichen Systematik des § 74 VwVfG

Vor Einführung des § 43f fand aufgrund der Verweisung im jetzigen § 43 Abs. 4 EnWG die Regelung des § 74 Abs. 7 VwVfG Anwendung. Danach entfiel und entfällt weiterhin das Erfordernis der Durchführung eines Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahrens für planfeststellungspflichtige Energieleitungsvorhaben kraft Gesetzes, wenn ein Fall von unwesentlicher Bedeutung vorliegt. Ein Fall unwesentlicher Bedeutung liegt danach vergleichbar dem § 43f EnWG vor, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind:

1. andere öffentliche Belange sind nicht berührt oder die erforderlichen behördlichen Entscheidungen liegen vor und stehen dem Plan nicht entgegen,
2. Rechte anderer werden nicht beeinflusst oder mit den vom Plan Betroffenen sind entsprechende Vereinbarungen getroffen worden und
3. andere Rechtsvorschriften schreiben eine Öffentlichkeitsbeteiligung, die den Anforderungen des § 73 Abs. 3 S. 1 und Abs. 4 bis 7 VwVfG entsprechen muss, nicht vor.

Bei Vorliegen der vorstehenden Voraussetzungen bedarf es nach § 74 Abs. 7 VwVfG keines weiteren Anzeigeverfahrens und keiner Freistellungsanzeige durch die Planfeststellungsbehörde. Die Praxis der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass alle Anzeigeverfahren zu einer Freistellung durch die Planfeststellungsbehörde geführt haben. Vor diesem Hintergrund halten wir den mit einem Anzeigeverfahren verbundenen Aufwand bei den Vorhabenträgern als auch bei den Behörden für unverhältnismäßig. Angesichts von absehbar weit über 1.000 erforderlichen Änderungsmaßnahmen am Erdgasnetz zur Umstellung auf einen Transport von Wasserstoff sowie Änderungen netzverstärkender Art durch diese Umstellungen werden durch das Anzeigeverfahren dringend benötigte Kapazitäten für die Durchführung der Planfeststellungsverfahren der Neubauleitungen gebunden bzw. Kapazitäten gebunden, die an anderer Stelle zielführender eingesetzt werden können.

Sollte die Streichung des § 43f EnWG in Erwägung gezogen werden, so wäre die Regelung des § 43f Abs. 2 Nr. 1 EnWG, in der durch nachstehenden Vorschlag ergänzten Fassung, als Regelung beizubehalten, da andernfalls durch das Wiederaufleben der UVP-Vorprüfungspflicht zusätzliche, bereits durch den Gesetzgeber als unnötig erachtete, Kapazitäten bei den Vorhabenträgern, Umweltbüros und Behörden gebunden werden. Aufgenommen werden könnte die Regelung wie folgt unter **§ 43b Abs. 2 EnWG neu**. Der bisherige Absatz 2 würde zu Absatz 3:

“Abweichend von den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung für unwesentliche Änderungen nicht durchzuführen bei Änderungen oder Erweiterungen von Gasversorgungsleitungen zur Ermöglichung des Transports von Wasserstoff nach § 43l Absatz 4 sowie Änderungen und Erweiterungen von Gasversorgungsleitungen, die durch die Umstellung von Gasversorgungsleitungen auf einen Transport von Wasserstoff erforderlich sind.”

XI. Beschleunigter Ausbau als vorrangiger Belang

§ 43I EnWG sollte um folgende Regelung ergänzt werden:

„Bis die Energieversorgung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, soll der beschleunigte Ausbau der Wasserstoffleitungen und der für den Betrieb notwendigen Anlagen sowie die für die Umstellung von Gasversorgungsleitungen für den Wasserstofftransport erforderlichen netzverstärkenden Gasversorgungsleitungen als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführende Schutzgüterabwägung eingestellt werden. Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzuwenden. § 43 Absatz 3b gilt entsprechend.“

Begründung:

§ 43 Absatz 3a Satz 2 und 3 EnWG regelt, dass der beschleunigte Ausbau der Hochspannungsleitungen und der für den Betrieb notwendigen Anlagen als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführende Schutzgüterabwägung eingebracht werden soll. Dies gilt gemäß Satz 3 nicht gegenüber den Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung. Angesichts der im Gesetzentwurf erfolgten Feststellung, dass der Hochlauf des Wasserstoffmarkts ein zentraler Baustein für eine treibhausgasneutrale Wirtschaft darstellt, ist es interessengerecht, die bereits für die Hochspannungsleitungen getroffene Regelung auch für die Wasserstoffleitungen zur Anwendung zu bringen. Dies sollte in jedem Falle für die Wasserstoffkernnetzleitungen gelten.

XII. Ergänzung um Anlagen für den Transport in § 9 Absatz 2d Satz 1 Bundesfernstraßengesetz

§ 9 Absatz 2 d FStrG sollte wie folgt lauten:

*„Die Absätze 2 und 2a gelten nicht für Anlagen zur Erzeugung, **zum Transport**, zur Speicherung und zum Import von Wasserstoff.“*

Begründung:

Die Einfügung des neuen Absatz 2d in § 9 FStrG wird begrüßt. Unseres Erachtens sollte Absatz 2d jedoch ebenfalls den Transport umfassen, da für Leitungen und insbesondere dem Leitungsbetrieb dienliche Anlagen ein gleiches Bedürfnis wie für die bereits benannten Anlagen besteht bzw. keine Tatsachen ersichtlich sind, die eine sachliche Ungleichbehandlung rechtfertigen.

XIII. Redaktionelles Versehen in § 70 Absatz 4 neu Wasserhaushaltsgesetz

In § 70 Absatz 4 neu WHG wird in Satz 1 auf § 70 Absatz 1 Satz 3 WHG verwiesen. Einen Satz 3 gibt es in der aktuellen Fassung des WHG jedoch nicht und soweit diesseitig bekannt existiert auch keine entsprechende geplante Neuregelung.

XIV. Angemessene Umsetzung der UVP-Richtlinie zur Öffentlichkeitskonsultation

§ 21 Abs. 2 Satz 2 UVPG sollte wie folgt formuliert werden:

“Für Anlagen oder Leitungen nach § 2 Absatz 1 des Wasserstoffbeschleunigungsgesetzes beträgt die Äußerungsfrist zwei Wochen nach Ablauf der Frist für die Auslegung der Unterlagen.”

§ 22 Abs. 1 Satz 3 neu UVPG sollte wie folgt formuliert werden:

“Für Anlagen oder Leitungen nach § 2 Absatz 1 des Wasserstoffbeschleunigungsgesetzes endet die Äußerungsfrist spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Frist für die Auslegung der Unterlagen.”

Begründung:

Die Konsultation der Öffentlichkeit im Rahmen eines energiewirtschaftlichen Planfeststellungsverfahrens beträgt derzeit insgesamt 2 Monate. Die UVP-Richtlinie 2014/52/EU sieht gemäß Art. 6 Absatz 7 hingegen vor, dass die Frist, innerhalb der die betroffene Öffentlichkeit zu dem in Artikel 5 Absatz 1 genannten UVP-Bericht zu konsultieren ist, mindestens 30 Tage beträgt. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Verdoppelung der Konsultationszeit unverhältnismäßig lang und sollte angemessen eingekürzt werden. Nach vorstehendem Vorschlag würde sie einen Monat und zwei Wochen betragen, also ca. 44 Tage. Dies entspräche im Übrigen der grundsätzlich nach § 73 Absatz 4 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz vorgesehenen Frist, die allein durch das UVPG verlängert wird.

Durch die Ergänzung in § 22 UVPG wird gewährleistet, dass auch im Falle von Planänderungen während des Verfahrens jedenfalls dieselbe Beschleunigung erzielt wird, wie bei der initialen Beteiligung. Angesichts der Vorbefassung mit dem Vorhaben und der Beschränkungen auf die Änderungen ist die Angleichung interessengerecht.

Alternative:

Angesichts der Regelung in § 73 Absatz 4 Satz 1 VwVfG könnte man alternativ § 21 Absatz 2 UVPG in Gänze streichen und § 22 Absatz 1 UVPG entsprechend anpassen.

XV. Zusätzliche Anregungen für weiteres Beschleunigungspotential

1. § 16 Absatz 2 ROG – Gesetzgeberische Intention in der Praxis zum Durchbruch verhelfen

§ 16 Abs. 2 Satz 1 ROG sollte wie folgt neugefasst werden:

„Auf Antrag des Vorhabenträgers ist von der Durchführung einer Raumverträglichkeitsprüfung bei solchen Planungen und Maßnahmen abzusehen, für die sichergestellt ist, dass ihre Raumverträglichkeit anderweitig geprüft wird.“

Begründung:

Mit der im Frühjahr 2023 erfolgten Novellierung des Raumordnungsgesetzes, insbesondere der §§ 15 und 16 ROG, sollten Energieleitungsvorhaben beschleunigt werden. Nach nunmehr zweijähriger Praxis muss konstatiert werden, dass die beabsichtigte Beschleunigung aufgrund der – auch uneinheitlich gelebten – Behördenpraxis nur bedingt eingetreten ist. Insbesondere die Änderung des § 16 Abs. 2 ROG wird nach unserer Einschätzung nicht entsprechend der gesetzgeberischen Intention zur Anwendung gebracht. Nach der alten Konzeption des § 16 Abs. 2 S. 1 ROG galt:

*„Von der Durchführung eines Raumordnungsverfahrens **kann** (Hervorhebung d. Verf.) bei solchen Planungen und Maßnahmen abgesehen werden, für die sichergestellt ist, dass ihre Raumverträglichkeit anderweitig geprüft wird.“*

Nach der aktuellen Rechtslage gilt jedoch gemäß § 16 Abs. 2 S. 1 ROG:

*„Von der Durchführung eines Raumverträglichkeitsverfahrens **soll** (Hervorhebung d. Verf.) bei solchen Planungen und Maßnahmen abgesehen werden, für die sichergestellt ist, dass ihre Raumverträglichkeit anderweitig geprüft wird.“*

Ausweislich des § 43 Abs. 3 EnWG sind bei der Planfeststellung die von dem Vorhaben betroffenen öffentlichen und privaten Belange im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Gesetzlich ist zudem über § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ROG sichergestellt, dass die Raumverträglichkeit im Planfeststellungsverfahren selbst geprüft wird. Folglich ist im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens auch sichergestellt, dass alle raumordnerischen Belange in die Abwägung eingestellt werden. Dies deckt sich im Übrigen mit der bisherigen Praxis und Rechtsprechung, wonach die Nichtdurchführung eines Raumordnungsverfahrens sich nicht auf die Rechtmäßigkeit eines Planfeststellungsbeschlusses auswirkt, wenn im Rahmen dessen die raumordnerischen Belange entsprechend ihres Gewichts in die Abwägung eingestellt und berücksichtigt worden sind.

Angesichts und trotz dessen, sind die Behörden vielfach nicht bereit von der Raumverträglichkeitsprüfung bzw. der Anzeige nebst Einreichung umfangreicher Unterlagen abzusehen. Insofern und um dem gesetzgeberischen Willen in der Praxis zum Durchgriff zu verhelfen.

Alternativ wäre eine entsprechende Regelung im WasserstoffBG für die Wasserstoffleitungen sowie die erforderlichen netzverstärkenden Ausbaumaßnahmen im Erdgasnetz denkbar.

2. § 12a ROGneu – Projektmanager auch bei Raumverträglichkeitsprüfungen

§ 12a ROGneu sollte geregelt werden:

„(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann einen Dritten, der als Verwaltungshelfer beschäftigt werden kann, auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Trägers des Vorhabens und auf dessen Kosten mit der Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten beauftragt werden wie insbesondere

1. der Erstellung von Verfahrensleitplänen unter Bestimmung von Verfahrensabschnitten und Zwischenterminen,

2. der Fristenkontrolle,

3. dem Qualitätsmanagement der Anträge und Unterlagen der Vorhabenträger,

4. der Auswertung der eingereichten Stellungnahmen

5. der organisatorischen Vorbereitung eines Erörterungstermins

6. der Leitung des Erörterungstermins und

7. dem Entwurf von Entscheidungen.

(2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde soll im Falle einer Beauftragung des Projektmanagers mit diesem vereinbaren, dass die Zahlungspflicht unmittelbar zwischen Vorhabenträger und Projektmanager entsteht und seine Abrechnung zwischen diesen erfolgt; Voraussetzung ist, dass der Vorhabenträger einer solchen zugestimmt hat. Der Projektmanager ist verpflichtet, die Abrechnungsunterlagen ebenfalls der zuständigen Behörde zu übermitteln. Die zuständige Behörde prüft, ob die vom Projektmanager abgerechneten Leistungen dem jeweiligen Auftrag entsprechen, und teilt dem Vorhabenträger das Ergebnis dieser Prüfung unverzüglich mit.

(3) Die Entscheidung über die Raumverträglichkeitsprüfung liegt allein bei der zuständigen Behörde.”

Begründung:

Vergleichbar den Fachgesetzen wie etwa dem Energiewirtschaftsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetz oder dem Allgemeinen Eisenbahngesetz sollte auch für Raumverträglichkeitsprüfungen der Einsatz eines Projektmanagers vorgesehen werden können, um die Verfahren tatsächlich gemäß der Vorgabe des § 15 Abs. 1 Satz 2 ROG innerhalb von sechs Monaten abschließen zu können, wenn vorab oder während des Verfahrens Tatsachen die begründete Annahme eines sich sonst verzögernden Verfahrens begründen.

3. § 43g EnWG - Bewährten Einsatz von Projektmanagern stärken

a. Bedingtes Wahlrecht der Vorhabenträger

§ 43g EnWG sollte in Absatz 1 nach Satz 1 wie folgt ergänzt werden:

„Auf Verlangen des Vorhabenträgers soll die nach Landesrecht zuständige Behörde einen Projektmanager beauftragen. Die Beauftragung eines Projektmanagers kann in Ausnahmefällen unterbleiben, wenn diese absehbar zu keiner Beschleunigung des Verfahrens beiträgt. Die Gründe sind dem Vorhabenträger durch Zwischenbescheid mitzuteilen.“

Begründung:

Die Beauftragung eines Projektmanagers hat sich in den vergangenen Jahren als sehr probates Mittel zur Beschleunigung von Verfahren herausgestellt und findet vermehrt Einsatz. Dessen ungeachtet gibt es weiterhin eine Vielzahl von Behörden, die dem Einsatz eines Projektmanagers ablehnend gegenüberstehen. Mit der vorstehenden Neuregelung soll eine angemessene Auseinandersetzung mit der Beauftragung eines Projektmanagers angereizt werden, um die behördlich angespannten Kapazitäten durch den Einsatz von Projektmanagern zu entlasten und Verfahren beschleunigt zum Abschluss zu bringen.

b. Klarstellung im Hinblick auf Besitzeinweisungsverfahren

§ 43g Absatz 1 Nummer 5 EnWG sollte nach „Koordinierung“ und vor „der Enteignungs- und Entschädigungsverfahren“ um folgende Worte ergänzt werden:

„der Besitzeinweisungsverfahren nach § 44b“

Begründung:

Durch die Ergänzung wird klargestellt, dass auch in den Besitzeinweisungsverfahren nach § 44b EnWG Projektmanager eingesetzt werden dürfen. Die Möglichkeit des Einsatzes von Projektmanagern auch in Besitzeinweisungsverfahren ermöglicht sowohl die Beschleunigung dieser Verfahren als solche als auch die Bewältigung der bereits jetzt absehbar steigenden Anzahl an zukünftigen Fällen wegen der Vielzahl an Strom-, H₂ wie CO₂-Leitungsbauprojekten. Darüber hinaus würde damit ein Signal an diejenigen Verbände ausgesendet, die mittlerweile offen mit Verweigerung des freihändigen Rechtserwerbs drohen, da die ÜNB wie FNB angesichts unzureichender Kapazitäten bei den Enteignungsbehörden keine Alternative hätten als sich zu den (unangemessenen) verbandsseitigen Bedingungen zu einigen.

4. § 44 EnWG – Erleichterungen von Vorarbeiten

a. § 44 Absatz 1 EnWG – Erweiterung der möglichen Vorarbeiten

Angeregt wird die Erweiterung des § 44 Absatz 1 EnWG entsprechend der Regelung des § 8 Absatz 1 Nr. 2 LGG. Dementsprechend müssten nach den Wörtern „einschließlich erforderlicher Bergungsmaßnahmen“ die Wörter

„und zwingend erforderliche Beseitigungen von Bäumen und anderen Gehölzen zur Baufeldfreimachung sowie die Durchführung naturschutzrechtlicher Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen einschließlich vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen,“

eingefügt werden.

Begründung:

Mit dieser Ergänzung können zentrale Vorarbeiten vorab umgesetzt werden und damit zu einer beschleunigten Projektumsetzung beitragen. Insbesondere die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen können eine signifikante Beschleunigung herbeiführen, indem ökologische fachgerechte Maßnahmen vorab umgesetzt werden, die ohne ihre Durchführung zu ansonsten naturschutzfachlich begründeten Bauverbotszeiten führen. Bauzeitenbeschränken können schnell Verzögerungen von einem halben Jahr bedeuten.

b. § 44 Absatz 5 EnWGneu – Beschleunigung der Genehmigungserteilung für Vorarbeiten

§ 44 bedarf der Ergänzung, damit für die wichtigen und zeitkritischen zu dulddenden Vorarbeiten auch die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen für die Vorarbeiten zeitig vorliegen. Insofern wird folgender neuer Absatz 5 angeregt:

„(5) Anträge auf öffentlich-rechtliche Zulassung von Vorarbeiten sind innerhalb eines Monats ab Eingang der vollständigen Unterlagen bei der zuständigen Behörde zu bescheiden. Nach Ablauf der Frist gilt die beantragte öffentlich-rechtliche Zulassung als erteilt, wenn der Antrag hinreichend bestimmt ist.“

Begründung:

Für die notwendigen Vorarbeiten für die Planung und die Baudurchführung ist § 44 EnWG eine zentrale Vorschrift, die solche Arbeiten in vielen Fällen erst möglich macht. § 44 in seiner derzeitigen Form regelt jedoch nur die zivilrechtliche Duldungspflicht der von den Vorarbeiten betroffenen Personen. Die für die Vorarbeiten erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen sind dessen ungeachtet weiterhin erforderlich und führt die Einholung dieser immer wieder zu Verzögerungen, die es zukünftig bei einer beschleunigten Umsetzung zu vermeiden gilt.

5. § 44b EnWG – Erleichterungen für die vorzeitige Besitzeinweisung

a. § 44b Absatz 1 Satz 1 EnWG – Erweiterung auf betriebliche Erfordernisse zur Gewährleistung der technischen Sicherheit

§ 44b Abs.1 S. 1 EnWG sollte nach den Wörtern „Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten“ um die Wörter „oder die Gewährleistung der technischen Sicherheit gemäß § 49“ ergänzt und das „und“ zwischen „Inbetriebnahme und den Betrieb“ durch ein „oder“ ersetzt werden, so dass Satz 1 zukünftig wie folgt lautet:

*„Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten **oder die Gewährleistung der technischen Sicherheit gemäß § 49** geboten und weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz eines für den Bau, die Inbetriebnahme **oder** den Betrieb sowie die Änderung oder Betriebsänderung von [...]“*

Begründung:

Mit dieser Ergänzung soll allen Netzbetreibern ermöglicht werden, auch dann ein Besitzeinweisungsverfahren führen zu können, wenn angesichts der Verpflichtung zur Gewährleistung der technischen Sicherheit nach § 49 EnWG eine Beurteilung erforderlich ist, ob Bauarbeiten am Netz erforderlich sind und die betroffenen Eigentümer oder Besitzer sich weigern, für die erforderlichen Beurteilungsmaßnahmen den Besitz zu überlassen. Die Ersetzung des Worts „und“ durch „oder“ stellt klar, dass der Bau, die Inbetriebnahme und der Betrieb gleichwertig nebeneinanderstehen und jeweils für sich ein Verfahren rechtfertigen.

b. § 44b Absatz 1a Satz 1 EnWG – Ablauf der Einwendungsfrist als maßgeblicher Zeitpunkt

§ 44b Abs. 1a S. 1 EnWG sollte nicht mehr wie bisher auf den Abschluss des Anhörungsverfahrens, sondern zukünftig auf den Ablauf der Einwendungsfrist abstellen. Satz 1 sollte daher zukünftig wie folgt lauten:

„Der Träger des Vorhabens kann verlangen, dass nach Ablauf der Einwendungsfrist eine vorzeitige Besitzeinweisung durchgeführt wird.“

Begründung:

Abweichend von der grundsätzlichen Konzeption eines Planfeststellungsverfahrens, wonach es eine Anhörungs- und eine Planfeststellungsbehörde gibt und die Anhörungsbehörde der Planfeststellungsbehörde einen Anhörungsbericht nach Abschluss des Anhörungsverfahrens zu übermitteln hat, ist bei energiewirtschaftsrechtlichen Planfeststellungsverfahren die zuständige Behörde sowohl Anhörungs- als auch Planfeststellungsbehörde in einem. Dies führt dazu, dass grundsätzlich nicht klar bestimmbar ist, wann das Anhörungsverfahren abgeschlossen und damit Besitzeinweisungsverfahren nach § 44b Abs. 1a EnWG geführt werden können. Lediglich § 43a S. 1 Nr. 3 S. 2 enthält hierzu einen Hinweis in den Fällen des Entfalls eines Erörterungstermins, indem geregelt ist, dass die Anhörungsbehörde ihre Stellungnahme innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf der Einwendungsfrist abzugeben und sie der Planfeststellungsbehörde zusammen mit den sonstigen in § 73 Abs. 9 des Verwaltungsverfahrensgesetz aufgeführten Unterlagen zuzuleiten hat. Die Umsetzung des Vorschlags würde Rechtssicherheit schaffen, zu welchem Zeitpunkt Verfahren beantragt werden können, und dem Vorhabenträger sowie der Enteignungsbehörde einen verlängerten zeitlichen Rahmen bieten, um bekannten Verweigerungsfällen mit Besitzeinweisungsverfahren frühzeitig zu begegnen und damit zugleich eine optimierte Kapazitätsauslastung der Enteignungsbehörden ermöglichen. Der Vorschlag entspricht im Übrigen der erfolgten Regelungen in § 8 Abs. 1 Nr. 3 LGG, § 18f Abs. 1a FStrG und § 21 Absatz 1a AEG.

c. Vorzeitige Besitzeinweisungen für den vorzeitigen Baubeginn ermöglichen

§ 44b sollte um die Möglichkeit der Besitzeinweisung bereits für die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns nach § 44c ergänzt werden. § 44b Absatz 1a Satz 3 sollte daher wie folgt ergänzt werden:

„Satz 3 sollte nach dem Wort „Planfeststellungsbeschluss“ und vor dem Wort „bestätigt“ durch die Wörter „oder durch die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns nach § 44c“ ergänzt werden.“

Begründung:

Die Zulassung des vorzeitigen Beginns ist ein zentrales Mittel zur beschleunigten Realisierung der erforderlichen Energieleitungsinfrastruktur. Wichtige Vorarbeiten wie Vergrämnungsmaßnahmen und Baufeldfreimachungen sind wichtige Meilensteine für einen planungsgemäßen Baustart und die fristgerechte Umsetzung des Vorhabens, da andernfalls aus naturschutzfachlichen Gründen erhebliche Bauverzögerungen drohen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist jedoch nur möglich, wenn sich die von den Maßnahmen Betroffenen mit der Inanspruchnahme ihrer Flächen einverstanden erklärt haben und die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns erteilt wurde. Vielfach scheitern zeitkritische Maßnahmen jedoch an vereinzelten Verweigerern. Angesichts des überragenden öffentlichen Interesses an der Realisierung der Energieinfrastrukturen zur Ermöglichung der Energiewende und zur Erreichung der Klimaschutzziele wird es für gerechtfertigt gehalten, die Besitzeinweisung bereits mit Zulassung des vorzeitigen Baubeginns für wirksam zu erklären.

d. Bürokratieabbau durch Streichung des § 44b Absatz 8neu EnWG

Streichung des § 44b Absatz 8neu EnWG

„Im Übrigen gelten die Enteignungsgesetze der Länder.“

Begründung:

Mit dem kürzlich verabschiedeten Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften ist § 44b Absatz 8neu beschlossen worden. Mit diesem wird bei Verfahren der vorzeitigen Besitzeinweisung ergänzend auf die landesrechtlichen Vorschriften der Enteignungsgesetze verwiesen. Diese Ergänzung ist vor dem Hintergrund des von der Bundesregierung angekündigten Bürokratieabbaus und der zwischen Bund und Ländern vereinbarten Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, insbesondere von länderübergreifenden Infrastrukturvorhaben nicht nachvollziehbar und sollte gestrichen werden. Darüber hinaus konterkariert der Verweis eine durch das BVerwG bestätigte bundeseinheitliche Regelung, die unbedingt Fortbestand haben sollte.

Mit dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts (Beschluss vom 06.02.2025 – 11 B 4.24)¹ ist mit der durch das BVerwG bestätigten Sperrwirkung (vgl. Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 und

¹ Hinsichtlich der materiellrechtlichen Erwägungen wird auf die zutreffenden Ausführungen in den Beschlüssen des BVerwG vom 06.02.2025 – 11 B 4.24 (BVerwG 11 B 4.24, Beschluss vom 06. Februar 2025 | Bundesverwaltungsgericht) sowie des OVG NRW vom 14.08.2024 – 21 E 702/23 (Oberverwaltungsgericht NRW, 21 E 702/23) verwiesen.

14 GG sowie Art. 72 Abs. 1 GG) eine bundeseinheitliche Regelung für alle Enteignungsbehörden geschaffen worden. Dies betrifft insbesondere die Vereinheitlichung von Rechtsbehelfsbelehrungen sowie die Vereinheitlichung der Bestimmung des Streitwertes für das Besitzeinweisungsverfahren nach § 44b EnWG.

In der Vergangenheit hat es vielfach voneinander abweichende länderspezifische Ausgestaltungen der Rechtsbehelfsbelehrungen und der Streitwertfestsetzung gegeben. Selbst innerhalb desselben Landes hatten einzelne Enteignungsbehörden teilweise sogar verfahrensspezifisch unterschiedliche Ansätze zur Streitwertfestsetzung. Auch die Rechtsbehelfsbelehrungen unterlagen bei Enteignungsbehörden einem stetigen Wandel. Gerade diese länder- bzw. behörden- bzw. verfahrensspezifischen Ansätze waren in der Vergangenheit der Grund für Fehleranfälligkeiten, Rückfragen und insbesondere eine uneinheitliche Rechtsprechung, mit den damit verbundenen Risiken sowie Kosten- und Personalmehraufwand bei Vorhabensträgern und Behörden.

Dem entsprechend hätte die Ergänzung des Absatzes 8 zur Folge, dass gerade kein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen würde und es gerade keine Entlastung der Vollzugsbehörden sowie der weiteren Verfahrensbeteiligten gäbe.

Anstatt mit einem § 44b Absatz 8 EnWG auf die Enteignungsgesetze der Länder zu verweisen, wäre es stattdessen vielmehr folgerichtig, diesen Verweis auch aus den Parallelvorschriften des § 18f FStrG (dort Absatz 8) und § 21 AEG (dort Absatz 9) ersatzlos zu streichen und damit auch dort eine Sperrwirkung wie im aktuellen § 44b EnWG bundeseinheitlich zu normieren.

6. § 44c EnWG – Zulassung des vorzeitigen Baubeginns

a. § 44c EnWG – Erleichterungen für den vorzeitigen Baubeginn

§ 44c sollte um eine dem § 8 Abs. 1 Nr. 4 LNGG entsprechende Regelung für die Wasserstoffkernnetzleitungen ergänzt werden. Die Regelung könnte als **neuer Absatz 1a** wie folgt aufgenommen werden:

„Bei Wasserstoffnetzinfrastrukturen, die Teil des Wasserstoff-Kernnetzes im Sinne des § 28q sind, müssen die Voraussetzungen des Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 sowie des Absatz 1 Satz 3 nicht vorliegen; für die Zustellung nach Absatz 3 ist § 74 Absatz 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend anwendbar.“

Begründung:

Eine solche Regelung würde umfangreichere vorzeitige Baumaßnahmen zulassen (s. zum LNGG BT Drs. 20/1742, S. 24) und damit zu einer beschleunigten Realisierung von Vorhaben zur Schaffung des Wasserstoff-Kernnetzes beitragen.

b. Duldungspflicht für Maßnahmen des vorzeitigen Baubeginns

Es sollte vergleichbar der Regelung in § 134 TKG eine Duldungspflicht Privater geben. Die Regelung könnte in **§ 44c Absatz 1b neu** wie folgt aufgenommen werden:

***“Auf Antrag des Trägers des Vorhabens soll die Planfeststellungsbehörde die Duldung des vorzeitigen Baubeginns anordnen, soweit das Vorhaben im über-
ragenden öffentlichen Interesse liegt und der Eigentümer oder Besitzer sich
weigert, den Besitz durch Vereinbarung unter Vorbehalt aller Entschädigungs-
ansprüche zu überlassen. Eine durch Allgemeinverfügung erlassene Duldungs-
anordnung ist öffentlich bekannt zu geben. § 44 Absatz 3 und 4 gelten entspre-
chend.”***

Begründung:

Die Regelung würde die Umsetzung von Maßnahmen des vorzeitigen Baubeginns erheblich vereinfachen. Sie hätte zugleich den Vorteil weniger Kapazitäten auf Behördenseite zu binden.

7. Gleichstellung mit Hochspannungsleitungen in § 10 Absatz 5 UVPG

§ 10 Absatz 5 UVPG sollte wie folgt ergänzt werden:

„Für die in Anlage 1 Nummer 14.4, 14.5, 19.1 und 19.2 aufgeführten Vorhaben gilt Absatz 4 mit der Maßgabe, dass zusätzlich ein enger zeitlicher Zusammenhang besteht.“

Begründung:

§ 10 Absatz 5 UVPG sollte um die Nummer 19.2 ergänzt werden, da im Hinblick auf die bereits aufgeführte Nr. 19.1 – Hochspannungsleitungen betreffend – eine vergleichbare Interessenlage besteht. Über § 43I Absatz 2 Satz 2 EnWG bzw. Absatz 2 Satz 6 neu wäre damit für die Wasserstoffnetze § 10 UVPG gleichfalls mit der Maßgabe anzuwenden, dass zusätzlich ein enger zeitlicher Zusammenhang bestehen muss.

Essen, den 20.11.2025

Dr. André Brauner

Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)

Abteilungsleiter Liegenschafts- und Planungsrecht

Über OGE

OGE lässt gasförmige Moleküle fließen. Wir schaffen und erhalten eine moderne, sichere sowie effiziente Infrastruktur für Erdgas, Wasserstoff und CO₂. Unser Leitungsnetz mit über 12.000 Kilometern Länge ist elementar für die Energieversorgung Deutschlands und sichert den Wohlstand unserer Gesellschaft. Als marktführender Gasnetzbetreiber sind wir Pionier, Treiber und Ermöglicher von Energiewende und Klimaneutralität. Wir verstehen uns als Transformationsberater und Dienstleister für die Industrie, Kraftwerke, Verteilnetzbetreiber sowie unsere Partner aus Produktion und Politik. Mehr als 2.000 Menschen finden bei der OGE-Gruppe einen zukunftssicheren und modernen Arbeitsplatz.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.oge.net.



Stellungnahme

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit
von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher
Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf und
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache [21/2506](#)

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände



21.11.2025

Stellungnahme

zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften auf BT-Drs. 21/2506

Die kommunalen Spitzenverbände bedanken sich für die Möglichkeit zum o.g. Gesetzentwurf Stellung zu nehmen.

Die Rolle des Wasserstoffhochlaufs ist zentral für das Gelingen der Energiewende. Wasserstoff ermöglicht Klimaneutralität für solche Anwendungen, bei denen eine direkte Elektrifizierung mit erneuerbarem Strom nicht möglich ist, und unterstützt eine Dekarbonisierung industrieller Prozesse. Der Aufbau einer dezentralen Wasserstoffwirtschaft ist daher ein Wirtschaftsfaktor mit hohem Potenzial für viele Städte, Landkreise und Gemeinden.

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen insofern grundsätzlich die mit dem Entwurf des Wasserstoffbeschleunigungsgesetzes (WasserstoffBG) beabsichtigte Beschleunigung der für den Hochlauf relevanten Planungs- und Genehmigungsverfahren. Einzelne Verfahrensfristen sind aber zu knapp bemessen und in der Praxis angesichts der bestehenden Personalengpässe nicht sachgerecht zu realisieren. Es darf nicht eintreten, dass die formelle Prüfung von Vorhaben und deren umweltrechtliche Auswirkungen wegen zu kurzer Verfahrensfristen untergraben wird. Fristverkürzungen und Fiktionen stellen nicht zwangsläufig ein geeignetes Mittel dar, um Verfahrensabläufe zu beschleunigen, sondern können Fehler und Nacharbeit auch befördern. Auch bei der Digitalisierung bestehen weiterhin erhebliche Diskrepanzen zwischen politischem Anspruch und tatsächlicher Umsetzung. Auf kommunaler Ebene stellt insbesondere die Besetzung offener Stellen ein dauerhaftes Problem dar. Zwar kann die Digitalisierung zu Entlastungen beitragen – auch im personellen Bereich – sie ist jedoch nicht als universelle Lösung für die stetige Zunahme an Aufgaben für die kommunale Ebene geeignet, da sie qualifiziertes Fachpersonal nicht ersetzen kann. Auch ist der Bund aufgefordert, ein einheitliches Ende-zu-Ende digitalisiertes Verfahren anzubieten.

Darüber hinaus bereitet die Ausgestaltung des „überragenden öffentlichen Interesses“ den Kommunen Sorgen. Es besteht weiterhin die Gefahr, dass die Wasserhaushalts- und Wasserversorgungssicherheit in der Praxis nicht ausreichend gewahrt bleibt, wenn die Wasserbehörden nur noch eine eingeschränkte Rolle bei der Prüfung und Genehmigung spielen sollen. Das Bewirtschaftungsermessen der unteren Wasserbehörden muss gewahrt bleiben, damit Konkurrenzsituationen von den Zuständigen vor Ort entschieden werden können und

die Belange des Wasserhaushaltes und der öffentlichen Wasserversorgung geschützt werden können.

Schließlich möchten wir darauf hinweisen, dass trotz des Gesetzentwurfs grundlegende Herausforderungen für den Wasserstoffhochlauf bestehen bleiben. Es bedarf insbesondere ausreichender finanzieller Mittel bzw. Finanzierungsmechanismen, um die die Nationale Wasserstoffstrategie erfolgreich umsetzen zu können. Dazu gehört eine dezentrale Förderung von Wasserstofferzeugungsanlagen und Speichern, aber auch von der Infrastruktur. Zudem ist gesetzliche und regulatorische Klarheit über die Nutzung von Wasserstoff in H₂-ready-Kraftwerken erforderlich.

Darüber hinaus mahnt der Deutsche Landkreistag an, dass es weiterhin an einem Gesamtkonzept des Bundes zur Energiewende fehlt. Auch dieser Gesetzentwurf stellt letztlich nur ein Stückwerk in einer Vielzahl von kleinteiligen Gesetzen dar. Notwendig ist stattdessen ein Gesamtkonzept, dass die verschiedenen Aspekte einer von erneuerbaren Energien getragenen Energiewende zusammenbringt, Wertschöpfung vor Ort erhält, Akzeptanz schafft und die zentralen Funktionen der Kommunen berücksichtigt. Die verschiedenen Energieformen müssen ganzheitlich gedacht werden, um technologieoffene und tragfähige Energiekonzepte vor Ort zu ermöglichen, sowie Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit fokussieren. Wir treten dabei für einen mengenbezogenen und gesteuerten Ausbau erneuerbarer Energien ein, der sich an den regionalen Gegebenheiten und weiteren Nutzungsansprüchen orientieren kann. Dezentrale Lösungen müssen im Mittelpunkt stehen. Nur mit mehr kommunaler Steuerung, regionalisierten Ausbaukorridoren und Speicher- und Wasserstoffstrategien sowie einer Synchronisierung des Zubaus mit dem Netzausbau können Infrastrukturkosten gesenkt und ein verlässliches Investitionsumfeld geschaffen werden. Letztlich muss die Energiewende zur Wertschöpfung vor Ort beitragen und die mit ihr einhergehenden Belastungen auf diese Weise kompensieren können.

Im Folgenden nehmen wir zunächst zu einigen Einzelvorschriften (sub I.) sowie sodann zu den im Hinblick auf Verfahrensbeschleunigungen geplanten Bestimmungen Stellung (sub II.).

I. Im Einzelnen

1. Zu Art. 1 § 2 WasserstoffBG – Anwendungsbereich

Die im Vergleich zur vorherigen Legislaturperiode erfolgte Erweiterung der Liste der Anlagentypen sehen wir grundsätzlich positiv. Der Markthochlauf benötigt eine Technologieoffenheit bei den Herstellungsverfahren. Mit welchem Verfahren Wasserstoff produziert wird, sollte unerheblich sein, soweit die Herstellung klimaneutral erfolgt. Der Anwendungsbereich sollte in Bezug auf die Herstellungsverfahren daher abstrakter und technologieoffen formuliert werden. Vermieden werden muss aber, dass die Beschleunigungsprivilegierung missverstanden werden kann und auch den Hochlauf einer nicht klimaneutralen Wasserstoffwirtschaft ermöglicht. Dies sollte im Anwendungsbereich klarer gefasst werden.

Im Vergleich zum Gesetzesentwurf der vorherigen Legislaturperiode wird der Anwendungsbereich u.a. auf Wasserstoffleitungen (Nr. 11) sowie Verdichter, die für den Betrieb von Anlagen oder Leitungen oder zur Befüllung von Wasserstofftrailern erforderlich sind, erweitert. Diese Erweiterungen begrüßen wir. Der neue Gesetzentwurf erweitert den

Anwendungsbereich zudem auf Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Kraftstoffen nicht-biogenen Ursprungs (Nr. 10) („E-Fuels“) und privilegiert damit eine spezifische Verwendungsmöglichkeit von Wasserstoff.

Im Entwurf wird zur Erzeugung von Wasserstoff auf Anlagen zur Elektrolyseure abgestellt (Nr. 1). Es wird begrüßt, dass diese im Unterschied zur vorherigen Legislaturperiode nicht mehr „an Land“ sein müssen, sodass auch Offshore-Anlagen erfasst sind. Die in der Nr. 8 genannten Anlagen betreffen zudem die Gewinnung von Wasserstoff aus Ammoniak und anderen Wasserstoffderivaten. Diese Anlagen betreffen damit die (Rück-)Gewinnung von Wasserstoff aus Speichermedien.

Wir begrüßen ferner, dass nunmehr auch Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff aus biogenen Reststoffen in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen soll (Nr. 2). Die kommunalen Spitzenverbände haben bereits in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf deutlich gemacht, dass eine Einschränkung nur auf die Elektrolyse ein umfassendes Hochlaufen einer klimaneutralen Wasserstoffwirtschaft verhindert, und eine technologieoffene Ausgestaltung gefordert.

Klärungsbedarf wird beim vorliegenden Gesetzentwurf somit hinsichtlich der Frage gesehen, welcher Wasserstoff umfasst ist. Die kommunalen Spitzenverbände sind der Auffassung, dass zumindest für die Übergangsphase beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft die „Farbe“ des klimaneutralen Wasserstoffes nicht relevant sein sollte. Die Begriffsdefinition sollte daher sowohl „grünen“ als auch „blauen“ und „türkisen“ Wasserstoff erfassen. Um rechtliche Unklarheiten zu vermeiden und damit die Klimaschutzziele nicht ausgehebelt werden können, sollte der Markthochlauf insgesamt aber konsequent an das Kriterium der Klimaneutralität gekoppelt werden, sei es etwa durch Klarstellungen im Anwendungsbereich oder durch Verpflichtungserklärungen der Betreiber.

2. Zu Art. 1 § 4 WasserstoffBG – Übertreffendes öffentliches Interesse

Das in § 4 Abs. 1 WasserstoffBG vorgesehene überragende öffentliches Interesse von Vorhaben im Anwendungsbereich des WasserstoffBG darf nicht zu einer ungewollten Rangfolge innerhalb der Wassernutzungshierarchie führen. Auch die Nutzungen durch weitere Gewerbebetriebe, Industrie und Landwirtschaft müssen berücksichtigt werden können. Die unteren Wasserbehörden müssen das Bewirtschaftungsermessen für Wasserentnahmen weiter allein ausüben können. Die Belange des Wasserhaushaltes und der öffentlichen Wasserversorgung müssen in der Abwägung mit den Belangen des WasserstoffBG Vorrang haben. Dass in § 4 Abs. 4 WasserstoffBG eine Evaluierungsklausel eingeführt werden soll, ist vor diesem Hintergrund zu begrüßen.

Nach § 4 Abs. 1 WasserstoffBG liegt die Errichtung, der Betrieb oder die Änderung einer Anlage oder Leitung nach § 2 Abs. 1 WasserstoffBG im überragenden öffentlichen Interesse und sollen als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführende Schutzgüterabwägung eingebracht werden. Gemäß § 4 Abs. 2 WasserstoffBG ist dieser Absatz 1 nicht auf wasserrechtliche Zulassungserfahren über die Wasserentnahme durch Anlagen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 anzuwenden, wenn durch die Wasserentnahme die öffentliche Wasserversorgung oder der Wasserhaushalt erheblich beeinträchtigt werden kann. Nach der Gesetzesbegründung sei bereits eine wahrscheinliche Beeinträchtigung ausreichend, also auch, wenn diese nicht zwingend eintritt.

Die aktuelle Regelung normiert damit einerseits eine „Beweislastumkehr“ für die öffentliche Wasserversorgung und des Wasserhaushalt, da nach der Gesetzesbegründung die bloße Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung nicht ausreicht, sondern diese wahrscheinlich sein muss. Im Zweifel wäre nach diesem Gesetzesverständnis dann von einem Vorrang des Wasserstoffausbaus auszugehen, selbst wenn die Gefahr einer erheblichen Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann. Andererseits entfällt in Bezug auf Elektrolyseure zur Erzeugung von Wasserstoff und für Anlagen zur Speicherung von Wasserstoff nur das „überragende öffentliche Interesse“ des § 4 Abs. 1 WasserstoffBG. Eine Abwägung zwischen den Belangen der Erzeugung bzw. Speicherung von Wasserstoff sowie der öffentlichen Wasserversorgung und des Wasserhaushaltes wäre nach dem Gesetzeswortlaut also selbst dann weiter vorzunehmen, wenn das Vorhaben den Wasserhaushalt oder die Wasserversorgung erheblich beeinträchtigen kann. Lediglich der „Abwägungsvorsprung“ des § 4 Abs. 1 WasserstoffBG würde entfallen.

Die im Entwurf vorgesehene Gesetzesformulierung bringt demnach zum Ausdruck, dass selbst in dem Fall, dass durch die Wasserentnahme die öffentliche Wasserversorgung oder der Wasserhaushalt erheblich beeinträchtigt werden kann, die Errichtung, der Betrieb oder die Änderung von Elektrolyseuren sowie von Anlagen zur Speicherung von Wasserstoff nach der Abwägung einen Vorrang haben kann. Ebenso geht die aktuelle Formulierung davon aus, dass der mögliche Wasserverbrauch anderer in § 2 Abs. 1 WasserstoffBG genannten Anlagen selbst dann im überragenden öffentlichen Interesse liegt, wenn dadurch die öffentliche Wasserversorgung oder der Wasserhaushalt erheblich beeinträchtigt werden kann.

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände bestehen gegen den aktuellen Regelungsentwurf erhebliche Bedenken. Wasser ist eine unserer wichtigsten Ressourcen: Ausreichend verfügbares und unbedenkliches Wasser ist von elementarer Bedeutung für die Gesundheit, Ernährung und auch für die Umwelt. Angesichts dieser herausragenden Bedeutung von Wasser als Lebensgrundlage des Menschen und der Natur (§ 1 WHG) besteht, wie die Gesetzesbegründung zutreffend ausführt, gemäß Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG eine staatliche Schutzpflicht für die öffentliche Wasserversorgung und gemäß Art. 20a GG für den Wasserhaushalt allgemein. Der aktuelle Entwurf wird der herausragenden Bedeutung von Wasser nicht umfassend gerecht, wenn er eine Beweislastumkehr zulasten der Wasserversorgung und des Wasserhaushaltes normiert, den § 4 Abs. 2 WasserstoffBG auf Anlagen zur Herstellung oder Speicherung von Wasserstoff begrenzt und selbst bei einer wahrscheinlichen erheblichen Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes oder der öffentlichen Wasserversorgung noch von der Möglichkeit einer Abwägung ausgeht. Auch das Merkmal „erheblich“ stellt eine zu hohe Hürde dar.

Daran anknüpfend ist es zwingend notwendig, dass die unteren Wasserbehörden das Bewirtschaftungsermessen für Wasserentnahmen weiterhin allein ausüben können. Das im Ausgangspunkt auch für das wasserrechtliche Zulassungsverfahren vorgesehene „überragende öffentliche Interesse“ von Vorhaben im Anwendungsbereich des WasserstoffBG führt zu einer ungewollten Rangfolge innerhalb der Wassernutzungshierarchien. In der Konsequenz bedeutet dies, dass andere wasserwirtschaftliche Nutzungen wie Gewerbe und Industriezweige außerhalb der Wasserstoffwirtschaft sowie die Landwirtschaft hintenanstehen müssten. Dadurch besteht die Gefahr, dass diese zukünftig in den wasserrechtlichen Verfahren bei angespannten Grundwasserkörpern nicht mehr (hinreichend) berücksichtigt werden. Vorgeschlagen wird daher, das überragende öffentliche Interesse des WasserstoffBG nicht auf wasserrechtliche Zulassungsverfahren anzuwenden und § 4 Abs. 2 entsprechend zu fassen.

Die seitens des Gesetzgebers jüngst in einer ganzen Reihe von Vorschriften gewählte Regelungstechnik, für bestimmte Vorhaben ein „überragendes öffentliches Interesse“ gesetzlich vorzusehen, sehen wir in der häufigen Anwendung kritisch. Der Wasserstoffhochlauf liegt sicher im öffentlichen Interesse, viele andere (Rechts-)güter (z.B. die Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung, der Erhalt der Biodiversität, der Schutz des Waldes, die Gewährleistung von Wohnraum, wirtschaftliche Vorhaben usw.) sind gleichfalls von herausragender Bedeutung, ohne dass auf abstrakter Ebene festgestellt werden könnte, welchem dieser Rechtsgüter der Vorrang einzuräumen ist. Diese Entscheidung kann letztlich nur im Einzelfall anhand konkreter Abwägungen durch die unteren Behörden erfolgen. Bei solchen Abwägungen zu sachgerechten Entscheidungen zu gelangen, wird aber immer schwerer, wenn mehr und mehr Rechtsgüter mit einem besonderen Rang versehen werden. Im Übrigen nutzt sich dieser Effekt ab, je mehr Rechtsgüter davon betroffen sind. Wir fordern deshalb, von der Regelung eines sog. „überragenden öffentlichen Interesses“ generell abzusehen.

Vor diesem Hintergrund begrüßen wir es, dass § 4 WasserstoffBG um einen Absatz 4 ergänzt werden soll, wonach das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit dem Bundestag bis zum Ablauf des 31.10.2033 über die Wirkung und die Notwendigkeit des Fortbestandes der Regelungen des Absatzes 1 zu berichten haben. Mögliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt werden dabei besonders in den Blick zu nehmen sein.

3. Zu Art. 7 Nr. 3 § 11c Abs. 2 WHG-E

In § 11c Abs. 2 Satz 2 WHG-E sollte das Wort „Benehmen“ durch „Einvernehmen“ ersetzt werden, denn die Entscheidung zu den wasserrechtlichen Auswirkungen setzt je nach Fall ein umfangreiches Spezialwissen voraus, das bei Drittbehörden wegen ihrer anders gearteten Kernkompetenz weitgehend nicht vorhanden sein kann. Zum Schutz des Wasserhaushalts ist erforderlich, ggf. Inhalts- und Nebenbestimmungen gem. § 13 WHG zu bestimmen, um nachteilige Wirkungen für den Wasserhaushalt oder Gewässereigenschaften zu vermeiden. Aus Erfahrung in anderen Fällen wird gern dazu geneigt, die wasserbehördlichen Forderungen wegzuwägen. Dies greift jedoch bei dem Schutzgut „Wasser“ zu kurz.

II. Zu den geplanten Beschleunigungen des Verwaltungsverfahrens

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen grundsätzlich die geplante Verfahrensvereinfachungen und Digitalisierungsvorgaben. Die Entscheidungsfristen im wasserrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren werden die kommunalen Behörden jedoch vor erhebliche Probleme stellen. Ebenfalls sehen wir Schwierigkeiten bei den gekürzten Beteiligungsfristen und dem Wegfall des Erörterungstermins. Der Gesetzesentwurf weist hinsichtlich der Regelung des WHG zudem noch einige Unstimmigkeiten auf.
--

Die kommunalen Behörden bekennen sich zur Beschleunigung von Prüf- und Genehmigungsverfahren. Mit Blick auf die vielen neuen Tatbestände im Bereich Wasserstoffausbau und die knappen Personalkapazitäten in den Unteren Behörden bleiben Zweifel an den angedachten Beschleunigungsmaßnahmen. Ein Beispiel: Aktuell sind etwa 150 MW Elektrolyseleistung in Deutschland installiert. Bis 2030 soll sich die Kapazität auf 10 GW erhöhen, die vorrangig

systemdienlich installiert werden. Aller Voraussicht nach werden die Standorte von Elektrolyseanlagen vor allem in denjenigen Bundesländern sein, in denen viel erneuerbare Strom durch Windkraft erzeugt wird, sodass sich die Belastung dort konzentriert. Darüber hinaus führt der zu erwartende Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur zu einer Zunahme der überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne des § 52 BImSchG, angesichts der Gefährlichkeit von Wasserstoff (Anhang 1 Teil 2 der Richtlinie 2012/18/EU) insbesondere in Verbindung mit der Störfallverordnung.

Aus unserer Sicht besteht daher dringender Handlungsbedarf zur Stärkung der kommunalen Strukturen. Die Digitalisierungsvorgaben zu Verfahrenserleichterungen (z.B., dass Unterlagen im verkehrüblichen elektronischen Format einzureichen sind, die Möglichkeit der Erörterung als Onlinekonsultation oder als Video- oder Telefonkonferenz sowie die Bekanntmachungen auf der Internetseite) sehen wir positiv. Diese Vorgaben werden aber aller Voraussicht nach nicht ausreichen, die erwartbar steigenden Bearbeitungsaufwände vollständig zu kompensieren. Zum einen fehlt es an einem bundesweit einheitlichem System, um die komplexen Anträge digital anzunehmen, zu verteilen, mit anderen Behörden abzustimmen oder zu veröffentlichen. Zum anderen wird mehr Personal benötigt, um ein Verfahren in kürzerer Zeit durchführen zu können. Anderenfalls droht die fachliche Prüfdichte erheblich reduziert und die materiellen Anforderungen der Fachgesetze faktisch eingeschränkt zu werden. Ohne ausreichende Personalausstattung wird der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft daher schwer realisierbar sein. Das Behördenpersonal wird in Bezug auf die relativ neue Wasserstoffwirtschaft zudem noch fachliche Kompetenz aufbauen müssen. Der Bund sollte den Vollzug des geplanten Gesetzes vor diesem Hintergrund beispielsweise durch aktualisierte und eindeutige Verwaltungsvorschriften sowie spezifische Schulungsangebote erleichtern.

1. Zu Art. 5 Nr. 3 § 43a Abs. 3 EnWG-E – Anhörungsverfahren

In § 43a Abs. 3 Satz 3 EEG-E soll geregelt werden, dass einem Beteiligten auf sein Verlangen hin eine alternative, leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden muss, was in der Regel die Übersendung eines gängigen elektronischen Speichermediums sein soll.

Eine solche Vorgabe lehnen wir ausdrücklich ab. Mit der digitalen Zugänglichmachung der Auslegungsunterlagen auf der Internetseite der Behörde und der ergänzenden Einsichtnahme in Papierform haben die Beteiligten ausreichende Möglichkeiten zur Begutachtung der Unterlagen. Die Anforderung einer Übersendung eines digitalen Speichermediums steht nicht nur vollkommen außer Verhältnis für die Arbeit in den Behörden, sondern konterkariert jegliche Bemühungen für eine einheitliche Bereitstellung von Unterlagen auf entsprechenden Internetseiten. Die Regelung kann außerdem zu erheblichen organisatorischen und technischen Herausforderungen führen, insbesondere bei einer Vielzahl kleinerer Vorhaben, und erhöht den Verwaltungsaufwand, anstatt ihn zu verringern. Die ohnehin geltende Regelung in § 27b VwGO ist ausreichend.

2. Zu Art. 7 Nr. 3 § 11c WHG-E – Verfahren bei Wasserstoffinfrastrukturen

Vor dem Hintergrund der drohenden Überlastung der Personalressourcen und der notwendigen fachlichen Prüfung sehen die kommunalen Spitzenverbände zudem die siebenmonatige Entscheidungsfrist für das wasserrechtliche und immissionsschutzrechtliche Prüfverfahren (§

11c Abs. 2 WHG-E und § 16c BImSchG-E i.V.m. § 10 VIa BImSchG) sowie die strengen Anforderungen an eine Fristverlängerung gemäß des geplanten § 11c Abs. 2 WHG-E kritisch, da diese Frist in der Praxis als sehr ambitioniert beurteilt wird und die Gefahr birgt, dass die gebotene fachliche Auseinandersetzung mit den formellen Anforderungen zurücksteht. Wir weisen darauf hin, dass in den geplanten Änderungen im WHG einige Unstimmigkeiten vorhanden sind, zum Beispiel die Verweise auf § 11b WHG oder § 11a Abs. 6 S. 3 WHG. Zudem fehlt es in der Gesetzesbegründung auch an einer Begründung der Änderungen im WHG. Eine abschließende Bewertung ist daher nur bedingt möglich. Wir würden uns daher freuen, wenn Sie mit uns nochmals in den Austausch treten würden.



Stellungnahme

Prof. Dr. Mario Ragwitz / Fraunhofer IEG

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit
von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher
Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf und
weiterer energierechtlicher Vorschriften**
BT-Drucksache [21/2506](#)

Siehe Anlage

Prof. Dr. Mario Ragwitz, Fraunhofer IEG – Stellungnahme

Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestages

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Verfügbarkeit von Wasserstoff und zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den Wasserstoffhochlauf und weiterer energierechtlicher Vorschriften (BT-Drucksache 21/2506)

Berlin, 24.11.2025

Das Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz (WS-BG) schafft eine wesentliche Voraussetzung für schnellere Genehmigungs-, Zulassungs- und Vergabeverfahren und bildet daher die Basis für eine beschleunigte Umsetzung der gesamten Wasserstoff-Lieferkette von der Herstellung, über den Import, die Speicherung bis zum Transport von Wasserstoff. Hervorzuheben ist dabei, dass Errichtung und Betrieb von Wasserstoffinfrastrukturen bis zum Jahr 2045 das überragende öffentliche Interesse erhalten.

Mit dem WS-BG können Anlagen und Infrastrukturen, deren Wirtschaftlichkeit gegeben ist, mit deutlich reduzierten Vorlaufzeiten umgesetzt werden. Das Gesetz ist ein wichtiger, aber nicht hinreichender Baustein für eine Beschleunigung des Wasserstoff-Hochlaufs. Aktuell stockt die Umsetzung vieler Projekte zur Wasserstoff-Nutzung aufgrund einer mangelnden Wirtschaftlichkeit im derzeitigen Marktumfeld. Das Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz baut wesentliche hemmende Faktoren des Wasserstoff-Hochlaufs ab, vor allem bei Erzeugung und Infrastrukturen. Mindestens ebenso wichtig ist es aber auch, dass zusätzlich fördernde Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Nachfrage zu stimulieren.

In aktuellen Szenarien der Entwicklung des Energiesystems bildet die Industrie das Haupteinsatzfeld für Wasserstoff, insbesondere in der Stahlerzeugung, der Chemie und bei Hochtemperatur-Anwendungen. Die reale Wasserstoffnachfrage hängt wesentlich davon ab, wie schnell Industrien ihre Transformationspfade umsetzen und wie sich globale Wertschöpfungsketten entwickeln, aber auch, zu welchem Preis sie Wasserstoff nutzen können. Zusätzliche substanzielle Wasserstoff-Nachfragen können in Raffinerien, im Schwerlastverkehr und im Bereich der Kraftwerke entstehen. Für Wasserstoff-Derivate werden die wesentlichen Nachfragen im Bereich des Luft- und Seeverkehrs und der Industrie erwartet.

Wasserstoff-Nutzung in diesen Sektoren erfordert CO₂-Preise von deutlich mehr als 200 €/t und ist somit ohne gezielte Instrumente mittelfristig nicht wirtschaftlich. Daher ist die zentrale Voraussetzung für den Hochlauf der Wasserstoff-Nutzung die stringente und fokussierte Förderung einzelner, strategisch relevanter Nachfragesegmente. Dabei ist gerade in Zeiten angespannter öffentlicher Haushalte eine zielgerichtete Förderung sinnvoll, die neben der Frage eines ökonomisch effizienten

Klimaschutzes auch Fragen der strategischen industriellen Souveränität und der Resilienz im Hinblick auf industrielle Wertschöpfungsketten adressiert.

Wichtige Instrumente und Maßnahmen, die eine ökonomisch effiziente Beschleunigung des Wasserstoff-Hochlaufs ermöglichen, sind:

- die Schaffung eines spezifischen Wasserstoff-Segments in den nächsten Runden der Klimaschutzverträge,
- zügige Neuregelung der THG-Minderungsquote im Verkehr und einer Unterquote für Erneuerbare Kraftstoffe nicht-biologischen Ursprungs (RFNBOs), um Anreize für den Wasserstoff-Einsatz in Raffinerien zu setzen,
- Kombination dieser Maßnahmen mit Differenzkostenverträgen (CfDs) auf der Brennstoffseite, um Preisrisiken abzusichern,
- Etablierung von Leitmärkten für klimafreundliche Grundstoffe,
- Implementierung klarer Vorgaben zur Umstellung von Gaskraftwerken auf Wasserstoff und Sicherung eines Pilot-Segments von Wasserstoff-Kraftwerken in der Kraftwerksstrategie,
- Verlängerung der Übergangsregel für RFNBOs bzgl. strenger Zusätzlichkeit und zeitlicher Korrelation im Rahmen des Delegierten Rechtsakts (2023/1184) der Richtlinie für erneuerbare Energien (RED III),
- zielgerichtete und agile Anpassung der Planung des Wasserstoff-Kernnetzes und der dazugehörigen Speicher an die Entwicklung der Wasserstoff-Nachfragen.

Das Wasserstoff-BG enthält viele wesentliche Elemente zur Beschleunigung der Verfahren zum Aufbau von Wasserstoffinfrastrukturen. Hierbei ist hervorzuheben, dass Wasserstoff-Netze und -Speicher bis zum Jahr 2045 das überragende öffentliche Interesse erhalten. In Bezug auf einzelne Aspekte erscheinen Anpassungen jedoch sinnvoll. Hierzu gehören z.B. folgende Themenfelder:

- Ergänzung des § 2 Abs. 1.: Anlagen zur Erzeugung kohlenstoffarmen Wasserstoffs sollten in den Anwendungsbereich des Gesetzes aufgenommen werden, da diese für den zeitnahen Hochlauf des Wasserstoffmarktes wichtig sind. Voraussetzung ist, dass diese Anlagen den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) der Kommission zur Festlegung einer Methode zur Bewertung der Einsparungen bei Treibhausgasemissionen durch kohlenstoffarme Kraftstoffe entsprechen.
- Ergänzung des § 2 Abs. 1.: Um auf Basis der Planungen der Bundesregierung erste Gas-Kraftwerke bis Anfang der 2030er Jahre auf Wasserstoff umrüsten zu können, sollten auch Wasserstoff-Kraftwerke und KWK-Anlagen in den Geltungsbereich des Gesetzes aufgenommen werden.
- Ergänzung des § 2 Abs. 1. Nr. 14: Stromleitungen zur Anbindung von Elektrolyseuren an das Elektrizitätsversorgungsnetz sollten zusätzlich zu Direktverbindungen zu Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien aufgenommen werden.
- Artikel 5: Hier ist vorgesehen, dass Betreiber von Gasspeichern die Umstellung auf Wasserstoff mit einer Frist von sechs Monaten anzeigen und darlegen, dass „durch die Umstellung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit drohen“. Da die Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit von der Entwicklung des Gesamtsystems der Erdgasversorgung abhängen, sollte die Nachweispflicht für Speicherbetreiber entfallen und entsprechende Vorgaben zu Mindestleistungen, -kapazitäten und -füllständen durch die zuständigen Behörden festgelegt werden.

- Artikel 1 § 4 Absatz 1: Entsprechend der derzeitigen Fassung gilt das überragende öffentliche Interesse zwar für die Errichtung von Wasserstoffinfrastrukturen und Speicher, aber nicht für vorbereitende Maßnahmen wie z.B. die seismische Erkundung eines Salzstocks bei der Neuerrichtung eines Wasserstoff-Kavernenspeichers. Daher wäre die Ausweitung auf entsprechende vorbereitende Maßnahmen sinnvoll.

Neben den direkt im Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz adressierten Aspekten sehen wir wichtigen Handlungsbedarf in den Themenfeldern Normung und Standardisierung von Wasserstoff-Technologien, die für einen schnellen Markthochlauf von Wasserstoff entlang der gesamten Wertschöpfungskette relevant ist. So besteht beispielsweise eine wichtige Lücke bei der Bewertung der Wasserstofftauglichkeit von Druckspeichern und weiteren Bauteilen und Komponenten, bei denen gängige Regelwerke, z.B. AD2000, anzupassen sind, so dass diese Regelwerke zur Bewertung von Bauteilen und Komponenten der Wasserstoffinfrastruktur umfänglich herangezogen werden können. Somit können Zulassungs- und Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigt und die Notwendigkeit von Einzelfreigaben vermieden werden.

Im Rahmen des von der Bundesregierung geförderten Wasserstoff-Leitprojekts TransHyDE wurden wesentliche weitere Handlungsempfehlungen zur Umsetzung einer deutschen und europäischen Wasserstoff-Infrastruktur, inkl. von Modellen zur Systemplanung, einer Roadmap für die Normung von Technologien und Vorschläge zur Regulierung von Wasserstoff-Infrastrukturen erarbeitet, die wichtige Handlungsempfehlungen zur Beschleunigung des Wasserstoff-Hochlaufs umfassen. Eine Auswahl zentraler Dokumente der Technologieplattform TransHyDE sind hier zu finden: [Wasserstoff-Leitprojekte: TransHyDE: Wasserstoff-Transport](#)¹.

¹ <https://www.wasserstoff-leitprojekte.de/leitprojekte/transhyde>